Cour des comptes

PREMIÈRE CHAMBRE

S2023-0839

PREMIÈRE SECTION

OBSERVATIONS DÉFINITIVES

(Article R. 143-11 du code des juridictions financières)

LA PRISE EN COMPTE DE LA FAMILLE DANS LA FISCALITÉ

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec les destinataires concernés, a été délibéré par la Cour des comptes, le 5 juin 2023.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2

SYNTHÈSE 5

RECOMMANDATIONS 10

INTRODUCTION 11

1 UNE PRISE EN COMPTE DE LA STRUCTURE FAMILIALE DIFFERENTE SELON LES IMPOTS 13

1.1 Un impôt sur le revenu largement déterminé par la composition familiale 13

1.1.1 Une imposition par foyer fiscal 13

1.1.2 Une exigence constitutionnelle de prise en compte des charges de famille 14

1.1.2.1 Une atténuation de la progressivité de l'impôt permise par le système du quotient familial 14

1.1.2.2 De nombreuses majorations du quotient familial répondant à des finalités diverses 16

1.1.2.3 Un plafonnement des avantages résultant du quotient familial hétérogène selon les dispositifs 20

1.1.2.4 L'existence d'un abattement pour enfants mariés ou chargés de famille 22

1.1.3 La prise en compte de solidarités familiales par le versement de pensions alimentaires 23

1.1.3.1 Une déductibilité ouverte aux pensions alimentaires versées aux ascendants 24

1.1.3.2 Une déductibilité plafonnée pour les pensions versées aux enfants majeurs 24

1.1.3.3 Une déductibilité possible pour les enfants dont le contribuable n'a pas la charge d'entretien 25

1.1.3.4 Un régime fiscal des prestations compensatoires entre ex-époux différent de celui des pensions alimentaires 26

1.1.4 Certains paramètres d'imposition sont conjugalisés, peu sont familialisés 27

1.1.4.1 Des règles de plafonnement des dépenses fiscales tenant parfois compte de la composition familiale 27

1.1.4.2 Un plafond global des avantages fiscaux indépendant de la composition familiale 29

1.1.4.3 La décote : un mécanisme de lissage de l'entrée dans l'impôt partiellement conjugalisé 30

1.1.5 D'autres dispositions relatives à l'impôt sur le revenu favorables aux familles 31

1.2 D'autres impôts modulés selon la composition familiale 32

1.2.1 Une contribution sur les hauts revenus conjugalisée mais pas familialisée 32

1.2.2 Des taux réduits de CSG fonction des revenus et du nombre de parts fiscales 34

1.2.3 Des droits de succession et de donation établis en fonction de la proximité familiale du bénéficiaire 35
1.2.4 L'impôt sur la fortune immobilière : une imposition commune obligatoire y compris pour les couples en union libre mais sans barème conjugalisé 37
1.2.5 Des allégements fiscaux à la taxe foncière dont les conditions d'éligibilité sont peu compréhensibles 39
1.2.6 Des remboursements de taxes à l'achat de véhicules pour les familles nombreuses 41
1.3 Une prise en compte des types d'unions et des enfants variable selon les dispositifs et préjudiciable à la lisibilité du système fiscal 44
1.3.1 Un traitement hétérogène des types d'union par le droit fiscal 44
1.3.2 Une prise en compte des enfants à charges et de la situation familiale également variable selon les dispositifs 46
1.3.2.1 Une prise en compte différente des enfants selon la nature du couple, marié ou vivant en union libre 46
1.3.2.2 Des conditions d'âge et de statut des enfants non uniformes 46
1.3.2.3 Une situation familiale appréciée à des dates différentes par rapport à l'année d'imposition 47
1.4 Un impact important sur les finances publiques 51
2 DES REGLES PARFOIS MECONNUES PAR LES CONTRIBUABLES, DES CONTROLES PEU FREQUENTS PAR L'ADMINISTRATION 55
2.1 Une application des règles parfois malaisée pour les contribuables 55
2.1.1 Des complexités dans les obligations déclaratives 55
2.1.1.1 Un formulaire déclaratif à l'IR difficile à interpréter dans certains cas 55
2.1.1.2 Les effets de l'arrivée des enfants à la majorité pas toujours bien connus 56
2.1.1.3 Un possible non recours à certains avantages 57
2.1.2 Peu de travaux menés par l'administration fiscale pour prévenir et détecter les irrégularités liées à la composition familiale 59
2.1.2.1 Une prépondérance des informations déclaratives 59
2.1.2.2 Des contrôles limités 61
2.1.2.3 Des irrégularités parfois difficiles à détecter 62
2.2 Des progrès récents dans la détection des irrégularités grâce au *data mining* 64
2.2.1 La mise en place de requêtes ciblées 64
2.2.2 Des perspectives de nouveaux contrôles 66
2.3 Une gestion des remboursements de malus CO_2 et de taxe sur la masse en ordre de marche sur les véhicules à mieux sécuriser 67
2.3.1 Une instruction par les services des DRFiP/DDFiP en charge des opérations de l'État 67
2.3.2 Des risques d'irrégularités pouvant être mieux contrôlés 67
3 LES EFFETS DISCUTÉS DES QUOTIENTS CONJUGAL ET FAMILIAL 71
3.1 Une redistribution horizontale induite par le quotient conjugal et familial qui atténue la redistribution verticale de l'impôt sur le revenu 71
3.2 Des effets complexes à appréhender en fonction de la configuration familiale 76

3.2.1 Un gain non systématique au mariage ou au Pacs 76
3.2.2 Une conjugalisation fondée sur une mutualisation intégrale des ressources au sein du couple qui n'est pas conforme à la réalité 77
3.2.3 Des effets redistributifs complexes entre les différentes formes de ménages 78
3.3 Un impact incertain du quotient conjugal sur l'égalité femmes-hommes 79
3.3.1 Un effet désincitatif au travail dont l'ampleur n'est pas démontrée 79
3.3.2 Des mécanismes à reconsidérer dans un contexte de moindre « redistribution privée » 82
3.4 D'autres modèles possibles de prise en compte de la composante familiale 83
3.4.1 Les échelles d'équivalence, un système de pondération des charges liées à la composition du foyer 83
3.4.1.1 La diversité des échelles d'équivalence 83
3.4.1.2 Une prise en compte avantageuse du conjoint, un traitement fiscal justifié des familles monoparentales 86
3.4.1.3 Une discontinuité au 3ème enfant non justifiée par des économies d'échelle 87
3.4.1.4 Une cohérence à rechercher avec les prestations sociales 88
3.4.2 Un aménagement du modèle français régulièrement évoqué 90
3.4.2.1 Un modèle français qui fait figure d'exception 90
3.4.2.2 L'individualisation et le crédit d'impôt régulièrement discutés 92

ANNEXES 95

Annexe n° 1. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR non conjugalisés 96
Annexe n° 2. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR conjugalisés 97
Annexe n° 3. Seuils de RFR de l'année 2023 sur les revenus de 2022 pour les allègements de la taxe foncière (en €) 100
Annexe n° 4. Seuils d'assujettissement à la CSG et à la CRDS pour les pensions de retraite et d'invalidité pour l'année 2023 (en €) 102

SYNTHÈSE

La Cour des comptes a enquêté sur la manière dont les différentes règles fiscales prennent en compte la composition familiale (couple et enfants) pour la détermination de l'impôt.

Les multiples dispositifs fiscaux mis en place pour tenir compte de la situation familiale représentent des enjeux financiers considérables, presque 28 Md€. Souvent anciens, ils ont généralement été institués dans un objectif de soutien à la natalité (création du quotient familial après-guerre) qui s'est largement estompé depuis. En vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen placée en tête de la Constitution, la contribution commune indispensable à l'entretien de la force publique et aux dépenses d'administration « *doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés* ». C'est ce principe de la prise en compte des « facultés contributives », précisé par une abondante jurisprudence constitutionnelle, qui justifie désormais l'existence de nombreux aménagements de la règle fiscale en fonction de la composition familiale.

Le présent rapport n'a pas pour ambition d'en proposer une réforme d'ensemble, mais plutôt de les analyser successivement pour en apprécier la portée, l'efficacité et l'efficience.

Les impôts indirects se prêtent peu à une modulation selon la composition familiale, si bien que c'est l'impôt sur le revenu (IR), plus encore depuis la suppression de la taxe d'habitation, qui concentre aujourd'hui l'essentiel de ces modulations. Cet état de fait résulte aussi de choix anciens dans la constitution du système fiscal français. Ainsi, les prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée et cotisations sociales), dont le poids dans les prélèvements obligatoires excède largement celui de l'IR (12 % et 33 % contre 7 %), sont des prélèvements individualisés qu'il a été décidé de ne quasiment pas ajuster en fonction des charges de famille au moment de leur création.

Bien qu'ils portent majoritairement sur l'IR, les dispositifs sont nombreux et sédimentés depuis parfois des décennies. Remis en question par la croissance continue du taux d'activité des deux conjoints, confrontés au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, qui s'attache davantage à la réalité de la vie familiale qu'à ses formes juridiques, ces dispositifs ont eu tendance à se rétracter au cours des quinze dernières années, comme l'illustre la réduction sensible sur moyenne période de l'avantage fiscal attaché au quotient familial.

L'objet du présent rapport est d'examiner le fondement de ces dispositions fiscales dans le contexte socio-économique actuel, d'analyser leur cohérence et d'apprécier leurs effets en gestion pour les services fiscaux et les contribuables. Une étude des effets redistributifs de ces mécanismes relatifs à l'impôt sur le revenu est ensuite présentée en analysant les alternatives au système actuel au regard des dispositifs adoptés dans les autres pays.

À partir de ce panorama, la Cour propose, à travers ses recommandations, plusieurs mesures de simplification et de rationalisation de la prise en compte de la composante familiale par le système fiscal, sans modification substantielle des mécanismes de quotient conjugal et familial et sans infléchissement significatif de la part du produit fiscal qui en dépend.

1) Différents impôts modulés selon la composition familiale, pour un coût global de 28 Md€

L'impôt sur le revenu est le prélèvement qui tient le plus compte de la composition conjugale et familiale des foyers fiscaux. Le principe est celui d'une imposition conjointe des couples mariés et pacsés et d'une prise en compte des enfants au sein du foyer fiscal par le mécanisme du quotient familial. Celui-ci attribue un certain nombre de parts au foyer fiscal : une pour chaque adulte composant le foyer et des parts additionnelles pour les enfants. Ce dispositif permet de répondre à l'exigence de prise en compte des facultés contributives de chaque assujetti prévue par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Des demi-parts fiscales additionnelles bénéficient également à certains contribuables placés dans des situations particulières (invalidité, veuvage, anciens combattants, parents isolés). Certains dispositifs hérités du passé apparaissent aujourd'hui trop favorables ou attachés à un « statut » davantage qu'aux ressources et aux charges réelles de leurs bénéficiaires. Ils gagneraient à être revus pour s'adapter à l'évolution du contexte socio-économique et harmoniser le traitement fiscal de situations proches. Il en est ainsi de l'attribution d'une part supplémentaire pour les veufs avec au moins un enfant à charge et de la demi-part au profit des personnes vivant seules et ayant élevé un enfant majeur pendant cinq ans au cours desquels elles vivaient seules. Par ailleurs, les raisons permettant d'expliquer l'hétérogénéité de l'avantage fiscal résultant des différentes demi-parts additionnelles susceptibles d'être attribuées en fonction, parfois d'une situation présente, parfois d'une situation passée, n'apparaissent pas clairement.

D'autres dispositions permettent également de prendre en compte la composition familiale dans la liquidation de l'impôt sur le revenu, qu'il s'agisse de la déductibilité des pensions alimentaires pour ceux qui les versent ou de la modulation du plafond de certains crédits d'impôts selon la présence d'un conjoint et d'enfants au sein du foyer fiscal. Le système de décote qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème d'imposition est, pour sa part, partiellement conjugalisé et réduit fortement le nombre de foyers effectivement assujettis à l'impôt sur le revenu[1].

Si l'impôt sur le revenu est celui qui présente le plus haut degré de prise en compte du conjoint et des enfants, il n'est pas le seul. Ainsi, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) soumet à imposition commune tous les couples, y compris les personnes vivant en union libre, et intègre dans la base d'imposition les biens immobiliers détenus par les enfants à charge dès lors qu'ils sont mineurs. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) impose quant à elle les très hauts revenus au moyen de deux barèmes, un pour les célibataires et un pour les couples, sans toutefois prendre en compte la présence d'enfants. Les droits de succession et de donation varient fortement en fonction de la proximité du bénéficiaire au défunt et accordent un statut privilégié aux enfants. S'ils ne dépendent pas directement de la composition familiale, la taxe foncière et les prélèvements sociaux (dont la CSG) présentent quelques allégements modulés selon les revenus des foyers fiscaux et leur composition. Enfin, deux taxes à l'immatriculation des véhicules (fonction des émissions de dioxyde de carbone et de la masse du véhicule) prévoient un remboursement partiel aux familles d'au moins trois enfants.

[1] Celui-ci s'est élevé, en 2021, à 17,6 millions de foyers imposés sur un total de 39,9 millions de foyers fiscaux, soit une proportion de 44,2 % (cf. cahier statistique du rapport d'activité 2021 de la Direction générale des finances publiques).

La prise en compte du conjoint et des enfants diffère sensiblement selon les impôts. Les couples en union libre sont imposés séparément à l'impôt sur le revenu mais conjointement au titre de l'IFI. L'âge de prise en compte des enfants diffère également : possibilité de rattachement jusqu'à 21 ou 25 ans pour l'impôt sur le revenu, rattachement des seuls enfants mineurs pour l'IFI ou bien prise en compte jusqu'à 20 ans sous certaines conditions pour le remboursement aux familles nombreuses de deux taxes à l'immatriculation.

L'impact sur les finances publiques de la prise en compte de la famille par le système fiscal a atteint un peu plus de 28 Md€ en 2021, dont 27,6 Md€ au titre de l'impôt sur le revenu, soit 1,1 % du PIB, 9,5 % des recettes fiscales nettes de l'État et 34,5 % du produit net de l'impôt sur le revenu. L'imposition conjointe et le quotient familial qui en représentent la très grande majorité ne sont toutefois pas considérés comme des avantages fiscaux coûteux pour l'État mais comme des modalités d'imposition intégrées au régime juridique de l'impôt en vertu du principe des capacités contributives.

La période récente a été marquée par un recul de la prise en compte de la composante familiale par les impôts, qu'il s'agisse des baisses du plafond du quotient familial, de l'absence de prise en compte de quotient familial dans la définition de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ou de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui était minorée pour les familles. Des réductions de deux impôts patrimoniaux (impôt de solidarité sur la fortune et droits de succession) au profit des familles ont également été supprimées.

2) Une complexité des règles fiscales source de difficultés en gestion

L'existence de multiples règles, différentes selon les impôts, ne facilite pas leur appropriation par les contribuables et est source de complexité en gestion pour les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Il est probable que la méconnaissance de certains dispositifs conduise à des phénomènes de non recours (attribution d'une demi-part supplémentaire pour parents isolés, réduction d'impôt au titre des frais de scolarité, allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties, malus CO_2 et taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules).

Par ailleurs, la complexité de la législation fiscale peut favoriser des irrégularités, qu'elles soient intentionnelles ou non. A l'inverse des prestations sociales, très peu de contrôles fiscaux étaient traditionnellement motivés par la vérification de l'exacte déclaration des paramètres familiaux d'imposition, notamment en raison de la relative modestie des sommes en jeu due au plafonnement des avantages familiaux. Toutefois, le développement récent du repérage d'anomalies au moyen de traitements de données en masse a déjà permis de procéder à des vérifications ciblées de plusieurs milliers de dossiers pour des redressements d'un peu plus de 3 M€. En dépit des droits modestes rappelés jusqu'à présent, le développement du repérage automatique des anomalies constitue une avancée qu'il convient de conforter.

La gestion, par les DDFiP et les DRFiP des demandes de remboursement de deux taxes à l'immatriculation des véhicules au profit des parents d'au moins trois enfants fait quant à elle apparaître des insuffisances. La DGFiP gagnerait à développer un outil de gestion de ces remboursements qui permettrait d'automatiser certains contrôles dont l'effectivité n'apparaît pas aujourd'hui garantie.

3) Des effets redistributifs discutés qui devraient être étudiés et quantifiés de manière plus approfondie

Les mécanismes du quotient conjugal et du quotient familial opèrent une redistribution dite « horizontale » (des célibataires vers les couples et des foyers sans enfant vers les foyers avec enfants). Cependant, ils ont aussi pour conséquence de limiter la redistribution dite « verticale » (des foyers aisés vers les foyers plus modestes) opérée par la progressivité de l'impôt sur le revenu, les familles avec enfants les plus aisées en profitant par construction davantage que les familles avec enfants plus modestes. Les effets du quotient familial sont cependant plafonnés.

Il en résulte que les effets redistributifs globaux de la familialisation de l'impôt sur le revenu sont complexes à appréhender. Tout d'abord, le quotient conjugal ne garantit pas de gain systématique au mariage, notamment parce que le mécanisme de décote en faveur des ménages les plus modestes n'est que partiellement conjugalisé. Ensuite, la conjugalisation est fondée sur l'hypothèse d'un partage intégral des ressources au sein du couple, ce qui devrait avoir pour contrepartie un partage entre les conjoints de l'avantage fiscal qui en résulte : or il s'avère que seuls 64 % des couples mettent la totalité de leurs ressources en commun, ce qui signifie que pour 36 % des couples, il n'y a pas nécessairement de symétrie entre imposition commune et avantage de la conjugalisation. Enfin, les effets des quotients conjugal et familial se concentrent sur les ménages les plus aisés, parmi lesquels les couples sont majoritaires par rapport aux familles monoparentales.

Favorisant, par rapport à une imposition individuelle, les couples mono-actifs au détriment des couples bi-actifs aux revenus proches, le mécanisme d'imposition conjointe des couples mariés et pacsés est régulièrement dénoncé comme constituant une désincitation au travail du second apporteur de ressource des foyers, très souvent les femmes. Dans le cas de ménages imposables caractérisés par un écart de revenus suffisamment important au sein du couple, le système fiscal conduit mécaniquement à diminuer le taux marginal d'imposition du premier apporteur de ressources et à augmenter celui du second par rapport à une situation où chacun des membres serait imposé individuellement. Cependant, son effet réel sur le taux d'activité des femmes, s'il existe, semble faible, d'autres éléments apparaissant plus déterminants, notamment les mécanismes mis en place pour concilier les vies familiale et professionnelle.

Le nombre et la répartition des parts fiscales attachées aux quotient conjugal et familial diffèrent de ceux qui résulteraient de l'application des « échelles d'équivalence » utilisées par la statistique et par les gestionnaires de prestations sociales pour estimer les niveaux de vie réels en fonction de la composition familiale. Aligner le nombre de parts fiscales relatives aux enfants à charge sur l'échelle d'équivalence modifiée de l'OCDE conduirait à alourdir l'impôt sur le revenu de 2,9 Md€ environ, avec 3,75 millions de foyers fiscaux perdants, pour un montant moyen de perte de 784 €.

Le système fiscal français est plutôt généreux en termes de traitement du conjoint, les couples avec enfants étant ainsi les principaux gagnants des quotients conjugal et familial. La demi-part supplémentaire attribuée aux familles monoparentales, qui vise à compenser les plus faibles économies d'échelles liées à l'isolement, apparaît cohérente avec les analyses des niveaux de vie des familles. Le plafonnement de l'avantage en impôt découlant du quotient familial, enfin, a été abaissé fortement en 2013 et 2014 ; il est étayé par les approches

« subjectives » qui suggèrent qu'au-delà d'un certain niveau de revenu, la charge financière relative à l'éducation d'un enfant s'apparente à un coût fixe, justifiant son plafonnement.

Le système français du quotient familial fait figure d'exception à l'international. Durant les trente dernières années, la tendance générale dans les pays de l'Union européenne est allée dans le sens d'une individualisation de l'impôt. Les mécanismes d'imposition séparée n'excluent toutefois pas la reconnaissance d'une forme de solidarité au sein des foyers en permettant de prendre en considération les revenus des deux membres du couple. La prise en compte des enfants par un quotient familial est également singulière, d'autres pays tenant compte des charges de parentalité par des mécanismes plus directs comme l'abattement, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt ou la modulation du barème de l'impôt.

Ces différents modèles ont inspiré des propositions de réformes du système actuel. Sont ainsi régulièrement évoquées une individualisation de l'imposition et la prise en compte des enfants par un mécanisme de crédits d'impôts. Le passage à l'imposition individuelle, outre qu'elle soulève un enjeu de constitutionnalité, méconnaîtrait toutefois les solidarités familiales au sein du couple dans le cas d'une individualisation complète sans prise en compte du conjoint, comme cela est le cas dans certains pays. Elle présenterait également une incohérence avec le système de prestations sociales qui prend en compte les revenus du conjoint et ne permettrait plus de traiter de manière identique deux couples aux mêmes revenus agrégés. En sens inverse, la possibilité d'ouvrir l'imposition conjointe aux couples non mariés ou non pacsés a également été proposée. Ces différentes réformes auraient l'inconvénient d'entraîner des transferts de charge massifs entre ménages et un coût important.

En tout état de cause, une réforme, quelle qu'elle soit, nécessite au préalable une réflexion sur la redistributivité du système socio-fiscal pris dans son ensemble. Il convient de rappeler à cet égard que si le coût des dispositions fiscales liées à la composante familiale est estimé à 28 Md€ en 2021, les prestations familiales représentaient un montant comparable de 29 Md€[2] cette même année, auquel devrait être ajouté le montant des majorations liées au couple et aux enfants qui existent pour la grande majorité des prestations monétaires sous condition de ressources (aides au logement, minima sociaux, etc.) ainsi que les droits familiaux de retraite (majorations de pension ou de durée d'assurance, pension de réversion...).

[2] Direction de la sécurité sociale, « Dossier statistique des prestations familiales », édition 2022.

RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1. (DLF) : Aligner le régime fiscal des veufs ayant des enfants à charge sur celui des parents isolés à l'issue d'une période transitoire consécutive au veuvage.

Recommandation n° 2. (DLF) : Engager la suppression de la demi-part pour les personnes vivant seules ayant un enfant majeur non rattaché qu'elles ont élevé pendant au moins cinq ans au cours desquels elles vivaient seules.

Recommandation n° 3. (DLF) : Homogénéiser progressivement les niveaux de plafonnement du gain en impôt procuré par les demi-parts additionnelles.

Recommandation n° 4. (DLF) : Remplacer l'abattement en faveur des contribuables ayant des enfants majeurs mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal par l'attribution des mêmes parts de quotient familial que pour les enfants mineurs.

Recommandation n° 5. (DLF) Évaluer les effets de l'absence de conjugalisation de l'impôt sur la fortune immobilière et proposer des scénarios d'évolution.

Recommandation n° 6. (DLF, DSS) Uniformiser les majorations de revenu fiscal de référence pour toutes les demi-parts supplémentaires dans la détermination des seuils d'allègements fiscaux en matière de taxe foncière et de contributions sociales.

Recommandation n° 7. (DGFiP) : Prévoir une obligation de dépôt des justificatifs attachés à la déclaration des revenus sur l'espace personnel numérique pour toute première demande d'un avantage lié à la situation familiale.

Recommandation n° 8. (DGFiP) Évaluer les effets du dispositif mis en place en 2023 pour s'assurer que les pensions alimentaires déduites du revenu imposable sont symétriquement déclarées par leurs bénéficiaires.

Recommandation n° 9. (DGFiP, DSS) : Redresser, le cas échéant, les droits éludés de taxe foncière et de contributions sociales consécutivement à un contrôle fiscal ayant conduit à majorer le revenu fiscal de référence ou à minorer le nombre de parts fiscales.

Recommandation n° 10. (DGFiP) : Mettre à disposition des services gestionnaires un applicatif de gestion des remboursements de malus CO_2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche.

INTRODUCTION

Différents impôts, s'appuyant sur les principes du Code civil, tiennent compte de la composition conjugale et familiale des foyers qui y sont assujettis. Cela permet d'adapter l'impôt aux capacités contributives, conformément à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui prévoit que « *Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés* ».

La Cour s'est penchée sur ces dispositifs parfois anciens qui se sont sédimentés et dont le fondement n'apparaît plus aujourd'hui pleinement assuré pour plusieurs d'entre eux.

L'impôt sur le revenu (IR), qui prévoit l'imposition conjointe des couples mariés et pacsés ainsi que des enfants, est celui qui prend le plus en compte la composition familiale des redevables. Si les impôts indirects se prêtent peu à une modulation selon la composition familiale, dans le champ des impôts directs et personnels, la prépondérance de l'IR parmi les impôts soumis à la configuration familiale découle de choix historiques qui ont conduit notamment, à ce que les prélèvements sociaux (CSG et cotisations sociales), dont le poids dans les prélèvements obligatoires excède largement celui de l'IR (12 % et 33 % contre 7 %), soient à l'inverse individualisés. D'autres prélèvements sont néanmoins modulés selon la structure familiale des assujettis, avec un poids cependant plus faible que celui de l'IR.

Le présent rapport présente tout d'abord l'ensemble des dispositifs de prise en compte de la famille par les différents impôts. La première partie analyse en détail les dispositions relatives à l'IR et formule des recommandations d'évolution de certaines d'entre elles à des fins de simplification et de cohérence mais sans altérer la logique générale ni chercher à optimiser le rendement de l'impôt. Les autres impôts comportant une dimension familiale sont ensuite présentés, qu'il s'agisse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), des contributions sociales (dont la CSG), des droits de succession et donation, de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de deux taxes liées à l'immatriculation des véhicules[3]. Si ces impôts ont pour caractéristique commune d'intégrer des dispositifs liés à la famille, le traitement du conjoint et des enfants peut être très hétérogène et manque de cohérence. Une évaluation du coût total de ces dispositifs est également présentée (I).

Les développements suivants sont consacrés à la gestion de ces dispositifs par les services fiscaux. Ils relèvent leur complexité, tant pour les contribuables que pour les gestionnaires, ainsi que les actions limitées, mais qui se développent, de contrôle fiscal. Le développement de requêtes mobilisant de nombreuses données quantitatives (data mining) renforce les moyens de déceler d'éventuelles irrégularités (II).

La troisième partie analyse les effets redistributifs de l'imposition conjointe des couples à l'IR et du système de quotient familial prenant en compte les enfants à charge. Elle examine si les mécanismes à l'œuvre parviennent à répondre aux objectifs de redistribution horizontale et verticale. Des modes d'imposition alternatifs inspirés d'autres pays sont présentés ainsi que

[3] Le crédit d'impôt famille n'est pas abordé : s'il vise à inciter les entreprises à effectuer des dépenses permettant à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, il ne contribue pas à une modulation de l'impôt selon la composition familiale des redevables.

les propositions d'évolution du système français qui sont présentes dans le débat public. L'analyse s'achève par le rappel que les effets redistributifs d'une réforme des paramètres familiaux d'imposition doivent être évalués dans le cadre du système socio-fiscal pris dans sa globalité (III).

1 UNE PRISE EN COMPTE DE LA STRUCTURE FAMILIALE DIFFERENTE SELON LES IMPOTS

Principe à valeur constitutionnelle, la détermination de l'impôt en fonction des facultés contributives conduit à tenir compte de la structure familiale dans la législation fiscale. Si l'impôt sur le revenu est celui qui présente le plus haut degré de prise en compte du conjoint et des enfants, c'est également le cas d'autres impôts (impôt sur la fortune immobilière, taxe foncière, contributions sociales, droits de succession, taxes à l'immatriculation) suivant des modalités hétérogènes.

1.1 Un impôt sur le revenu largement déterminé par la composition familiale

1.1.1 Une imposition par foyer fiscal

Créé en 1914, l'impôt sur le revenu présente un haut degré de familialisation. Il assujettit en effet les redevables d'un même foyer fiscal à une déclaration unique qui agrège les revenus de l'ensemble de ses membres. Le foyer fiscal correspond à une situation objective et légalement constatée (mariage, pacte civil de solidarité – PACS). Il ne prend pas en compte le concubinage, qui est une situation de fait. Ainsi, les personnes mariées et pacsées doivent souscrire une déclaration commune, cette règle générale admettant cependant des exceptions :

- lorsque les conjoints (mariés ou pacsés) sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les conjoints ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des conjoints, chacun dispose de revenus distincts ;
- l'année du mariage ou de la conclusion du Pacs, les conjoints peuvent opter pour une imposition distincte de leurs revenus personnels ;
- l'année du divorce ou de la rupture de Pacs, les deux ex conjoints doivent chacun déposer une déclaration de revenus individuelle avec les revenus pour l'année entière quelle que soit la date du divorce ou de la rupture de Pacs.

À l'inverse, les personnes en union libre appartiennent à deux foyers fiscaux différents. À ce titre, elles doivent remplir chacune une déclaration de revenus en indiquant qu'elles sont célibataires.

Les foyers fiscaux comprennent les enfants à charge, mineurs ou, quel que soit leur âge, handicapés s'ils ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins. Les personnes invalides autres que les enfants peuvent être également comptées à charge quel que soit leur âge si elles vivent sous le toit du contribuable et sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité

inclusion mention « invalidité ». Sur option, peuvent également être rattachés au foyer fiscal les enfants majeurs jusqu'à 21 ans ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études.

Au titre de l'impôt sur les revenus de 2021, la France comptait 40,3 millions de foyers fiscaux soit 1,7 personne en moyenne par foyer fiscal.

1.1.2 Une exigence constitutionnelle de prise en compte des charges de famille

L'article 13 précité de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que l'imposition des revenus tient compte des facultés contributives de chacun et constitue le fondement de plusieurs décisions du conseil constitutionnel.

Ainsi, par sa décision n° 2012-662 relative à la loi de finances pour 2013, celui-ci a censuré l'article de loi instituant la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité (dite « taxe à 75% ») au motif que, s'agissant d'une imposition sur le revenu par personne physique sans prise en considération de l'existence du foyer fiscal, elle a « *méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives » et « le principe d'égalité devant les charges publiques* ». Le juge constitutionnel considère en effet que « *deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer* ».

1.1.2.1 Une atténuation de la progressivité de l'impôt permise par le système du quotient familial

Le barème de l'impôt sur le revenu est progressif, ce qui signifie que le taux moyen d'imposition croît avec les revenus. Sans mécanisme particulier, un couple biactif dont chaque conjoint perçoit 20 000 € de revenus se verrait appliquer un taux d'imposition supérieur à celui d'un célibataire percevant la même somme du fait de cette progressivité.

Tableau n° 1 : Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2022

Tranches	Taux d'imposition*
Jusqu'à 10 777 €	0%
De 10 777 € à 27 478 €	11%
De 27 478 € à 78 750 €	30%
De 78 750 € à 168 994 €	41%
Plus de 168 994 €	45%

Source : législation
** le taux indiqué s'applique sur la tranche d'imposition considérée*

Pour prendre en compte la composition familiale des foyers fiscaux et répondre à l'exigence constitutionnelle des facultés contributives, le système de quotient familial a été mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale. À chaque foyer fiscal est associé un nombre de parts fiscales fonction de sa composition. Le premier membre du foyer vaut une

part, l'éventuel second adulte une part de plus, chaque enfant représente une demi-part supplémentaire et une part entière à partir du troisième. D'autres majorations du quotient familial existent pour prendre en compte des situations particulières (veuvage, invalidité, parent isolé, ancien combattant).

Le barème progressif de l'IR s'applique au revenu imposable par part. Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal pour déterminer l'impôt dû. Par exemple, pour un même revenu de 50 000 €, le taux moyen d'imposition d'un célibataire sera de 17,2 %, d'un couple sans enfant de 12,5 % et d'un couple avec deux enfants de 11,7 %. Ces règles permettent d'appliquer, à revenu du foyer égal, un taux marginal plus faible au foyer fiscal qui a les charges de famille les plus élevées. Selon les décisions n°2012-662 et 2013-685 du Conseil constitutionnel relatives aux lois de finances pour 2013 et 2014, *« il résulte de l'objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d'une part, des contribuables sans enfant à charge et, d'autre part, selon le nombre d'enfants à charge* ».

Tableau n° 1 : Cas types de calcul d'impôt sur le revenu dû pour trois foyers de même revenu à la composition différente (IR 2023 sur revenus 2022)

	Célibataire	Couple marié ou pacsé sans enfant	Couple marié ou pacsé avec deux enfants
Revenu imposable	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Nombre de parts	1	2	3
Revenu imposable/part	50 000 €	25 000 €	16 667 €
Impôt à payer	8 594 €	3 129 €	1 944 €
Taux marginal d'imposition	30,0%	11,0%	11,0%
Taux moyen d'imposition	17,2%	12,5%	11,7%

Source : code général des impôts, calculs Cour des comptes

Toutefois, si le mécanisme du quotient familial permet de répondre à l'exigence constitutionnelle de prise en compte de la composition familiale dans la détermination de l'impôt, celle-ci peut être atteinte par d'autres moyens. En effet, dans la décision n° 2012-662, le Conseil a jugé, au sujet de l'abaissement du plafond du quotient familial, que la nature du mécanisme permettant la prise en compte des charges de famille n'était pas définie : « *l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d'un mécanisme de quotient familial* ».

1.1.2.2 De nombreuses majorations du quotient familial répondant à des finalités diverses

Si le principe général de la détermination du nombre de parts fiscales repose sur la composition du foyer[4], il existe plusieurs cas de majorations du nombre de parts pour la prise en compte de situations particulières. Dans le cas général, l'attribution de parts fiscales aux membres du foyer n'est pas considérée comme une dépense fiscale au contraire des majorations du nombre de parts prenant en compte ces situations particulières. Ces dispositifs répondent à des finalités diverses : prendre en compte des charges spécifiques qui limitent les capacités contributives, faciliter le maintien du niveau de vie des familles en cas de veuvage ou exprimer une reconnaissance de la Nation par des mécanismes plus favorables pour les anciens combattants. Définis il y a plusieurs années en fonction des circonstances de l'époque, certains mécanismes apparaissent aujourd'hui datés au vu de l'évolution de la société et posent des questions de cohérence. Ils conduisent à imposer différemment des foyers sans que ces différences soient liées à leur niveau de revenus ou de charges.

1.1.2.2.1 Des majorations justifiées par l'existence de charges particulières

Une majoration du nombre de demi-parts pour prise en compte de l'invalidité

Chacun des adultes du foyer peut disposer d'une demi-part supplémentaire de quotient familial s'il est titulaire d'une pension (militaire ou d'accident du travail) d'invalidité d'au moins 40 %, de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ». Cette majoration est également applicable aux personnes à charge du foyer si elles sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la CMI mention « invalidité ».

Cette majoration se justifie par le fait que les personnes souffrant d'invalidité sont exposées à des charges supplémentaires. Pour déterminer leur capacité contributive, il est considéré que le revenu de leur foyer doit être divisé par un nombre de parts plus élevé que celui des autres foyers de mêmes caractéristiques. Ses conditions de mise en œuvre doivent toutefois être examinées car il est possible qu'une part non négligeable de contribuables qui en bénéficient n'y soient pas éligibles (cf. partie 2.2.2).

L'attribution de cette demi-part supplémentaire est une dépense fiscale dont le coût est estimé à environ 630 M€ en 2023[5] pour un peu plus d'un million et demi de foyers fiscaux concernés, soit un avantage moyen d'environ 360 € par foyer.

[4] Les personnes à charge sont les enfants mineurs, handicapés quel que soit leur âge, les personnes invalides (titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ») autres que les enfants si elles vivent en permanence dans le foyer fiscal.

[5] Ce chiffrage ainsi que tous les autres mentionnés dans ce rapport est issu du tome II du rapport sur les *Voies et moyens* annexé au PLF pour 2023.

Une demi-part supplémentaire pour les parents isolés

Les personnes vivant seules ayant des personnes à charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire. Cette demi-part était aussi attribuée aux personnes en union libre avant que la LFI pour 1996 ne recentre cet avantage sur les seuls parents isolés. D'un point de vue théorique, cette demi-part se justifie par le fait que le coût d'un enfant est supérieur pour un parent isolé à ce qu'il est pour un couple (cf. partie 3.4). Sa mise en œuvre met en lumière des risques non négligeables d'irrégularité en raison de la difficulté de contrôler la situation de fait consistant à vivre seul.

Cette dépense fiscale coûte environ 800 M€ pour 1,7 million de ménages bénéficiaires, soit un gain moyen de 460 € par ménage bénéficiaire.

1.1.2.2.2 Une majoration pour les anciens combattants au titre de la reconnaissance de la Nation

Une demi-part supplémentaire est accordée aux anciens combattants de plus de 74 ans. Ils doivent être titulaires de la carte du combattant, d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre. Cette majoration est également accordée aux personnes de plus de 74 ans dont le conjoint décédé bénéficiait de la demi-part ou détenait la carte du combattant au moment de son décès. L'attribution de cette demi-part procède davantage d'une volonté de reconnaissance de la Nation que de l'existence de charges supplémentaires réduisant la capacité contributive des anciens combattants ou veuves d'anciens combattants.

Une extension de l'attribution de la demi-part pour les conjoints survivants d'anciens combattants en LFI 2023

L'article 8 de la LFI pour 2023 a élargi le champ des bénéficiaires de la demi-part accordée aux conjoints survivants d'anciens combattants.

Jusque-là, les conjoints survivants de plus de 74 ans pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire dans deux cas :

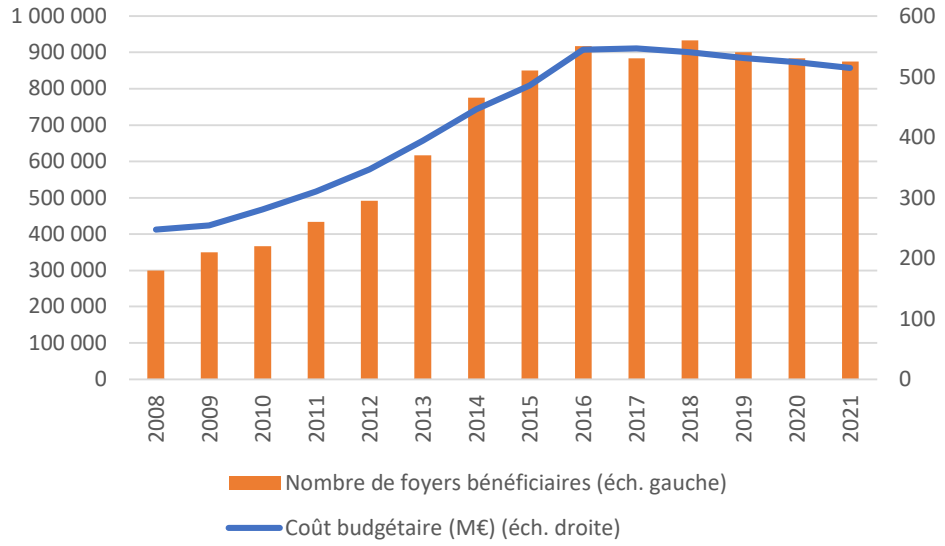
- le conjoint défunt était âgé de plus de 74 ans au moment de son décès et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;
- depuis l'imposition des revenus de 2021, le conjoint décédé était âgé de moins de 74 ans et avait bénéficié de la retraite du combattant.

En pratique, seuls étaient éligibles au dispositif les conjoints survivants de plus de 74 ans dont le conjoint, ancien combattant, était décédé après l'âge d'attribution de la retraite du combattant (65 ans dans le cas général, 60 ans dans certains cas particuliers). Pour les conjoints décédés avant l'âge de 74 ans, la LFI pour 2023 a substitué la condition de détention de la carte du combattant au moment du décès à la condition d'avoir perçu la retraite du combattant.

Désormais, les conjoints survivants d'anciens combattants, peuvent, pourvu qu'ils aient plus de 74 ans, bénéficier de la majoration de quotient familial quel que soit l'âge de décès de leur conjoint s'il était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès. Le coût de cette extension est évalué à environ 100 M€ par an.

Cette dépense fiscale coûte 520 M€ par an pour un peu plus de 850 000 ménages bénéficiaires, soit un gain moyen d'environ 600 € par ménage. Après avoir fortement crû durant la première moitié des années 2010 en raison de l'atteinte de l'âge de 74 ans, âge d'éligibilité de la demi-part de nombreux combattants de la guerre d'Algérie, le coût de cette demi-part est stabilisé.

Graphique n° 1 : Nombre de foyers bénéficiaires et coût de la demi-part supplémentaire pour les anciens combattants



Source : annexe budgétaire Voies et moyens tome II

1.1.2.2.3 Deux dispositifs anciens aux fondements incertains

Une part supplémentaire au profit des veufs et veuves dont la justification paraît incertaine

Les veufs et veuves qui ont une personne à charge bénéficient d'une majoration d'une part entière de leur quotient familial tant qu'elles ne sont pas remariées. Les contribuables veufs ayant une ou plusieurs personnes à charge conservent ainsi la part de leur conjoint décédé et bénéficient ainsi d'un nombre de parts égal à celui des contribuables mariés ou pacsés ayant le même nombre de personnes à charge. Ce maintien du quotient conjugal en cas de veuvage est très ancien puisqu'il a été créé en 1929. Le fait d'être veuf n'induisant pas des charges supplémentaires par rapport à celles d'un autre foyer de composition identique, la justification de cet avantage n'apparaît pas aisément. D'une part, il attribue une part entière contre une demi-part pour les parents isolés et d'autre part les conditions d'attribution sont très larges. Une personne qui a perdu son conjoint peut en bénéficier même si elle ne vit pas seule (il faut qu'elle ne soit pas remariée ou pacsée) et si les personnes à charge (enfants ou invalides recueillis) ne sont pas issues de l'union avec le conjoint décédé.

Une personne sans enfant au moment de son veuvage, mais vivant en union libre avec un enfant issu de cette nouvelle union bénéficiera donc de cet avantage fiscal. Cette dépense fiscale apparaît ainsi insuffisamment ciblée et pourrait constituer par ailleurs une incitation au

« non remariage » en dépit de son plafonnement alors que la fiscalité est réputée devoir être la plus neutre possible vis-à-vis des comportements matrimoniaux. Elle conduit à traiter de manière plus favorable les veufs que les autres parents isolés ayant un enfant à charge, ce qui ne paraît pas justifié par des différences de charges ni de facultés contributives sauf durant la période qui suit immédiatement le veuvage, qui peut être marquée par une baisse brutale des revenus du foyer. Une fois passée la période d'adaptation à la nouvelle situation financière, un alignement sur le régime fiscal applicable aux parents isolés pourrait être envisagé pour les personnes veuves vivant seules avec un enfant à charge qui conserveraient ainsi le bénéfice d'une demi-part supplémentaire (elles ne perdraient qu'une demi-part).

Cet avantage fiscal bénéficie aujourd'hui à environ 140 000 ménages pour un coût budgétaire d'environ 110 M€, soit un gain moyen d'environ 800 € pour les ménages concernés. Une telle mesure de recentrage ne constituerait donc pas une mesure de rendement budgétaire conséquente mais une mesure de rationalisation d'un dispositif insuffisamment ciblé.

Recommandation n° 1. (DLF) : Aligner le régime fiscal des veufs ayant des enfants à charge sur celui des parents isolés à l'issue d'une période transitoire consécutive au veuvage.

Une suppression à envisager de la demi-part pour les personnes seules ayant élevé seules des enfants qui ne sont plus à leur charge

Les personnes vivant seules ayant un enfant majeur non rattaché à leur foyer[6] et ayant élevé cet enfant pendant au moins cinq ans durant lesquels elles vivaient seules bénéficient d'une demi-part supplémentaire. Cet avantage est issu d'un dispositif mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale pour prendre en compte la situation des veuves de guerre. Il consistait à l'époque en l'attribution d'une demi-part supplémentaire pour les célibataires, divorcés et veufs n'ayant plus d'enfant à charge mais ayant eu un ou plusieurs enfants faisant désormais l'objet d'une imposition distincte[7].

Le bénéfice de cet avantage a été resserré en 2003 et conditionné au fait de vivre seul. Il a ensuite été restreint par la loi de finances pour 2009 qui y a ajouté la condition d'avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d'enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles le contribuable vivait seul. Ce recentrage a permis de réduire le coût de cette dépense fiscale, passé de 1,7 Md€ en 2009 (imposition des revenus de 2008) à 0,6 Md€ aujourd'hui, mais elle bénéficie toujours à plus de 1,2 million de ménages et leur assure un gain moyen de presque 500 €.

Cette disposition n'apparaît pas justifiée par des différences de facultés contributives. L'existence d'un enfant majeur non rattaché au foyer, même s'il a été élevé seul par le contribuable, est neutre sur la capacité contributive actuelle du foyer fiscal. Si l'éducation de cet enfant a occasionné un surcoût au moment où il était mineur, celui-ci a déjà été pris en compte à ce moment-là par l'attribution de la demi-part pour les parents isolés. En outre, si une aide différée apportée à un parent ayant élevé seul un enfant pourrait se justifier par le

[6] Ou mineur imposé en son nom propre ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre.
[7] Ou ayant eu un enfant décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre.

ralentissement de l'évolution professionnelle induite par la charge d'enfant, il n'est pas évident qu'elle doive être prise en charge par l'impôt sur le revenu, qui est réputé assujettir les ménages selon leurs capacités contributives présentes. L'attribution de cette demi-part, non liée au nombre de personnes effectivement à charge, représente une importante dérogation au principe du quotient familial de prendre en compte les facultés contributives réelles.

Cet avantage présente également l'inconvénient de ne pas être neutre par rapport à la situation matrimoniale des contribuables. En effet, un contribuable ayant élevé seul pendant au moins cinq ans un enfant aujourd'hui majeur pourrait retirer un gain financier à une séparation s'il s'est depuis remarié ou pacsé.

Outre ces défauts, ce dispositif présente également de forts risques de fraude et apparaît particulièrement difficile à contrôler (cf. 2.1.2.3 *infra*). Pour toutes ces raisons, la Cour recommande d'aller au terme des évolutions intervenues depuis 2003 en procédant à sa suppression.

Recommandation n° 2. (DLF) : Engager la suppression de la demi-part pour les personnes vivant seules ayant un enfant majeur non rattaché qu'elles ont élevé pendant au moins cinq ans au cours desquels elles vivaient seules.

1.1.2.3 Un plafonnement des avantages résultant du quotient familial hétérogène selon les dispositifs

L'attribution de parts fiscales au foyer atténue la progressivité de l'imposition. La loi prévoit que cet avantage est, dans certains cas, plafonné pour éviter qu'il soit croissant avec le revenu et afin que l'impôt conserve une fonction de redistribution verticale (cf. partie 3). Selon le juge constitutionnel « *le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation* »[8].

La part fiscale attribuée au second adulte du foyer ne fait pas, en droit, l'objet d'un plafonnement. Dans les faits, et pour les seuls revenus du haut de la distribution, son effet est plafonné puisqu'il atteint un maximum lorsque le premier apporteur de revenus perçoit le double du seuil d'entrée dans la dernière tranche d'imposition tandis que l'autre adulte du foyer n'a pas de revenus. Le gain en impôt est alors d'environ 22 000 €. Au-delà, le couple est imposé à la tranche marginale supérieure c'est-à-dire à un taux de 45 %.

L'effet, en impôt, de la majoration du quotient familial procuré par les autres parts fiscales est en revanche plafonné par la loi depuis 1982. Au titre de l'imposition des revenus de 2022, l'avantage maximal retiré en impôt de la demi-part atteint 1 678 €. S'il est revalorisé chaque année à hauteur de l'inflation, ce plafond a fait l'objet de deux fortes réductions récentes : de 2 336 € en 2012 (imposition des revenus de 2011), il a été réduit à 2 000 € en 2013 puis à 1 500 € en 2014.

Le niveau du plafonnement est différent selon les demi-parts considérées.

[8] Décisions n° 2012-662 du 29 décembre 2012 (loi de finances pour 2013) et 2013-685 du 29 décembre 2013 (loi de finances pour 2014).

Tableau n° 2 : Plafonds des avantages procurés par les demi-parts de quotient familial

	Nombre de parts apportées par l'avantage	Plafond de la demi-part	Nombre de parts avec un adulte et un enfant	Avantage maximal avec un enfant
Cas général	0,5	1 678 €	1,5	1 678 €
Personne vivant seule ayant élevé un enfant désormais majeur seule au moins 5 ans	0,5	1 002 €	- *	- *
Parent isolé	0,5	2 281 € **	2,0	3 959 €
Invalides, anciens combattants	0,5	1 673 € ***	2,0	3 351 €
Veuf avec enfant à charge	1,0	1 868 € ***	2,5	6 902 €

Source : code général des impôts

** Une personne qui prétend à cette demi-part n'a plus à charge l'enfant qu'elle a élevé au moins cinq ans alors qu'elle vivait seule*

*** Seul le chiffre de 3 959 € (avantage maximal avec un enfant) figure dans la loi, ce chiffre a été reconstitué en soustrayant l'avantage maximal de la demi-part (1 678 €).*

**** Ces chiffres ne représentent pas à proprement parler le plafond d'une demi-part supplémentaire mais une réduction complémentaire en cas d'atteinte du plafond de l'avantage fiscal.*

Si le législateur juge que l'avantage procuré par une demi-part ne doit pas dépasser un certain plafond, il n'apparaît pas clairement pourquoi ce plafond serait distinct selon la nature des demi-parts.

L'hétérogénéité des plafonds existants est de surcroît marquée. Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part pour parents isolés excède ainsi de près de 600 € (plus d'un tiers) le plafond de droit commun.

L'avantage accordé aux veufs avec une personne à charge est encore plus élevé. S'il leur est accordé deux demis parts supplémentaires dont l'effet est plafonné selon les règles de droit commun, ils bénéficient d'une réduction complémentaire de 1 868 € si le plafond est atteint. Cela rehausse l'avantage maximal en impôt qu'ils peuvent retirer du quotient familial. Cette réduction supplémentaire a été créée par la LFI pour 2013 pour compenser la baisse du plafond de droit commun de 336 €.

Tableau n° 3 : Plafond de l'avantage pour les veufs avec au moins un enfant à charge

	Général (1)	Réduction supplémentaire veufs (2)	Avantage veufs = 2* (1) + (2)
2012	2 336 €	0 €	4 672 €
2013	2 000 €	672 €	4 672 €
2014	1 500 €	1 672 €	4 672 €
2023	1 678 €	1 868 €	5 224 €

Source : code général des impôts

Cette réduction complémentaire pour les veufs ne se justifie pas par une moindre capacité contributive. Les avantages fiscaux qui leur bénéficient (notamment l'attribution d'une part de quotient familial) étant déjà importants, la justification d'avoir sanctuarisé le montant

maximum en impôt qu'ils peuvent retirer de cette demi-part additionnelle n'apparaît pas clairement (cf. recommandation n° 1 ci-dessus).

De même, le plafond attaché à la demi-part pour les personnes invalides et anciens combattants a été relevé à due concurrence des deux baisses de plafond de 2013 et 2014, de sorte que l'avantage maximal en impôt procuré par un enfant invalide reste inchangé. Curieusement, le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part pour parents isolés n'a pas varié à l'occasion de la baisse du plafond du quotient familial de 2013 mais a été réduit du même montant (500 €) que le plafond de la demi-part l'année suivante.

Le plafond attaché à la demi-part pour les personne seules ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un enfant désormais majeur a par ailleurs été préservé lors des deux dernières baisses de plafond de droit commun (2013 et 2014).

Dans la mesure où le plafonnement des effets du quotient familial a été institué pour limiter le gain induit par le quotient familial pour les hauts revenus, l'existence de niveaux différents de plafonnement selon les demi-parts additionnelles peine à trouver une justification, d'autant plus qu'elle ne profite qu'aux plus hauts niveaux de revenus.

Tandis qu'à son instauration (1982), le plafonnement du gain en impôt était le même pour l'ensemble des demi-parts additionnelles (7 500 F), différents choix politiques (notamment la volonté de sanctuariser l'avantage maximal pour certains publics à l'occasion de la baisse du plafond de la demi-part de droit commun) ont conduit à l'existence de plafonds différents rendant le système très peu lisible.

Recommandation n° 3. (DLF) : Homogénéiser progressivement les niveaux de plafonnement du gain en impôt procuré par les demi-parts additionnelles.

1.1.2.4 L'existence d'un abattement pour enfants mariés ou chargés de famille

Les enfants majeurs mariés, pacsés ou chargés de famille peuvent être rattachés au foyer fiscal de leurs parents s'ils ont moins de 21 ans ou moins de 25 ans et qu'ils poursuivent leurs études[9]. Un enfant marié ou pacsé peut demander le rattachement de son foyer au foyer de ses parents ou de ses beaux-parents mais pas aux deux.

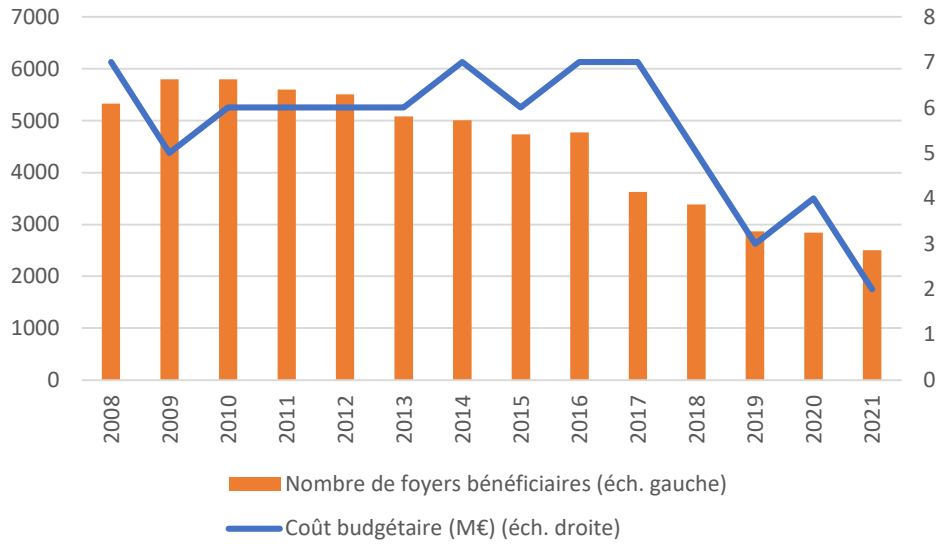
Contrairement à l'avantage accordé dans le cas de rattachement d'un enfant majeur qui consiste en l'attribution d'une majoration du quotient familial, le rattachement d'un enfant marié ou chargé de famille se traduit par le bénéfice d'un abattement sur le revenu imposable du foyer de rattachement de 6 368 € (imposition des revenus de 2022) par personne ainsi rattachée. Le foyer de rattachement doit ajouter à ses revenus ceux de l'enfant rattaché.

Les raisons pour lesquelles l'avantage en impôt prend la forme d'un abattement et non d'une majoration du quotient familial n'apparaissent pas clairement. Il aurait été plus lisible d'attribuer une majoration de quotient familial pour les personnes à charge comme cela est fait dans le cas général pour prendre en compte les charges de famille.

[9] Cela n'est pas conditionné au fait que les enfants majeurs vivent sous le toit de leurs parents.

Il est par ailleurs discutable que cette mesure soit considérée comme une dépense fiscale alors que l'avantage fiscal dans le cas de rattachement d'un enfant majeur non marié ou chargé de famille n'en est pas une. Cette mesure fiscale dérogatoire ne concerne toutefois qu'un nombre très restreint de contribuables (2 500 ménages pour un coût de 2 M€) et est en forte diminution depuis 2008 : le nombre de bénéficiaires a été divisé par plus de deux en dix ans pour ne représenter aujourd'hui que moins de 0,01 % des foyers fiscaux.

Graphique n° 2 : Nombre de foyers bénéficiaires et coût de l'abattement en faveur des contribuables ayant des enfants mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal



Source : annexe budgétaire Voies et moyens tome II

L'absence de justification de cet abattement ainsi que le très faible nombre de foyers qui y ont recours plaident pour sa suppression et l'attribution du bénéfice de droit commun (majoration du nombre de parts fiscales) aux contribuables concernés. Cela permettrait une simplification de la loi fiscale et du formulaire de déclaration des revenus.

Recommandation n° 4. (DLF) : Remplacer l'abattement en faveur des contribuables ayant des enfants majeurs mariés ou chargés de famille rattachés à leur foyer fiscal par l'attribution des mêmes parts de quotient familial que pour les enfants mineurs.

1.1.3 La prise en compte de solidarités familiales par le versement de pensions alimentaires

Les articles 205 à 207 du code civil imposent une obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants et entre beaux-enfants et beaux-parents (sauf lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus du mariage sont décédés). Le principe fiscal général du versement de ces pensions alimentaires est leur déductibilité pour leur verseur et leur caractère imposable pour le receveur. Cela est valable à la double condition que le verseur de la pension

ne bénéficie pas d'une majoration de quotient familial pour l'enfant qui la reçoit et que le montant de la pension versée tienne compte des besoins du bénéficiaire et de l'état de fortune de celui qui la verse.

1.1.3.1 Une déductibilité ouverte aux pensions alimentaires versées aux ascendants

Un contribuable peut déduire de ses revenus une pension alimentaire versée à un ascendant dans le besoin s'il apporte la preuve qu'elle a bien été versée et que son montant correspond aux besoins de celui qui la reçoit et aux ressources de celui qui la verse. Si l'ascendant dans le besoin a été recueilli sous le toit du contribuable, celui-ci peut déduire, sans justification, une somme forfaitaire de 3 786 €.

Les dépenses autres que celles de logement et de nourriture peuvent par ailleurs être déduites pour leur montant réel et justifié. Pour les ascendants privés de ressources suffisantes, il est possible de déduire le montant de leurs frais d'hébergement dans une maison de retraite ou leurs frais d'hospitalisation.

1.1.3.2 Une déductibilité plafonnée pour les pensions versées aux enfants majeurs

Les parents ont la possibilité de déduire de leurs revenus l'aide apportée à leurs enfants ou petits-enfants majeurs dans le cadre de l'obligation alimentaire. Cette déduction n'est pas liée à l'hébergement, au statut ou non d'étudiant, à une potentielle invalidité ou à l'âge. Il suffit que le contribuable puisse justifier la réalité des versements et qu'ils soient proportionnés aux besoins du bénéficiaire et à ses moyens.

La déduction, limitée au montant de 6 368 € pour l'imposition des revenus de 2022, constitue un avantage croissant selon le niveau de revenus du contribuable qui verse la pension alimentaire, le gain maximum atteignant 2 865 €. Ce plafond est doublé lorsque l'enfant majeur est marié, pacsé et/ou chargé de famille si le contribuable assure seul l'entretien du ménage. Si l'enfant vit sous le toit du contribuable toute l'année et ne dispose pas de ressources suffisantes, il est possible de déduire, sans justificatif, une somme forfaitaire de 3 786 €[10] pour les dépenses de nourriture et d'hébergement. Les autres dépenses peuvent être réduites pour leur montant réel et justifié, la déduction totale ne pouvant dépasser le plafond de 6 368 €.

Pour un enfant majeur de moins de 25 ans, la possibilité de déduction d'une pension alimentaire n'étant pas cumulable avec son rattachement au foyer fiscal de ses parents, les parents opteront pour l'un ou l'autre des dispositifs dans le cas où leur enfant ne peut subvenir à ses besoins (par exemple en étant étudiant). Leur choix dépendra de leur taux marginal d'imposition, des dépenses effectivement consenties et du nombre de parts additionnelles que pourrait apporter cet enfant rattaché.

[10] Lorsque l'enfant n'est hébergé qu'une fraction de l'année, cette somme doit être réduite au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu.

1.1.3.3 Une déductibilité possible pour les enfants dont le contribuable n'a pas la charge d'entretien

Après une séparation ou un divorce, il est également possible de déduire de ses revenus la pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice ou d'une convention de divorce par consentement mutuel au profit d'un enfant. La pension alimentaire, autrement appelée contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant (CEEE), n'est déductible du revenu imposable que si le parent qui la verse n'a pas la garde de l'enfant et qu'il ne bénéficie donc pas d'une majoration de son quotient familial à ce titre.

Le versement d'une pension alimentaire est également étendu au cas de deux personnes vivant en union libre dont l'un des deux bénéficie de la totalité de la majoration du quotient familial[11]. L'autre parent peut alors déduire de son revenu la pension alimentaire qu'il verse à son concubin pour l'entretien de son enfant.

La pension alimentaire versée au profit d'un enfant mineur est déductible sans limitation de montant dès lors que celui-ci est compatible avec les ressources de la personne qui la verse et avec les besoins de l'enfant.

Les dépenses en nature telles que les frais de cantine, frais de scolarité ou les dépenses médicales payées en complément de la pension alimentaire ouvrent également droit à déduction. En revanche, les frais occasionnés par le droit de visite (frais de voyage, dépenses engagées pour accueillir l'enfant) ne sont pas déductibles.

Lorsque la pension alimentaire à verser pour l'entretien d'un enfant mineur est remplacée par le versement d'un capital constitutif d'une rente en faveur de l'enfant, la somme déductible annuellement est alors égale au montant de ce capital divisé par le nombre d'années de la rente sans pouvoir dépasser 2 700 €.

Vers la fin de la prise en compte totale de la CEEE dans le revenu fiscal de référence ?

L'Assemblée nationale a adopté en octobre 2022 une proposition de loi excluant le montant des pensions alimentaires reçues au titre de la CEEE d'un enfant mineur du calcul du revenu fiscal de référence (RFR) dans la limite de 4 000 € par enfant et de 12 000 € par an. Le texte voté est en retrait de la proposition de loi déposée qui consistait à exonérer d'impôt sur le revenu les sommes correspondantes et simultanément à ne plus les admettre en déduction pour le parent verseur. Le texte présenté visait à aider le parent qui a la charge effective de l'enfant et dont le caractère imposable de la pension alimentaire reçue pouvait conduire à lui faire perdre le bénéfice d'allocations comme les APL ou à faire baisser ses allocations familiales.

S'il est adopté par le Sénat, le texte conduira à une baisse du revenu fiscal de référence (RFR) des parents percevant la CEEE et corrélativement à un accroissement des avantages conditionnés au niveau de RFR auxquels ils peuvent prétendre (avantages fiscaux mais également attribution du chèque énergie, octroi de l'aide juridictionnelle, d'un logement social, tarification sociale des services locaux comme les crèches, les cantines scolaires, l'accès aux transports).

[11] Depuis la décision du 20 décembre 2017 du Conseil d'État (n° 397650), lorsqu'aucun des deux parents ne justifie avoir la charge principale de l'enfant la majoration de quotient familial peut être partagée entre les deux parents comme c'est le cas en garde alternée. Dans cette situation, aucune pension alimentaire ne peut être déduite par les parents.

Une telle réforme irait à l'encontre de la conception du RFR qui s'interprète comme le revenu imposable élargi permettant de prendre en compte des revenus non imposés pour juger de la situation financière des ménages réelle des ménages indépendamment de leur imposition finale. L'exclusion du RFR de revenus effectivement imposés n'a pas de précédent.

1.1.3.4 Un régime fiscal des prestations compensatoires entre ex-époux différent de celui des pensions alimentaires

Les pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint peuvent être déduites du revenu imposable lorsque le couple est divorcé ou en instance de divorce. Les versements doivent avoir un caractère alimentaire (nourriture, logement…). En cas de cessation de la vie commune sans dissolution du mariage, la contribution aux charges du mariage est déductible si les deux personnes font l'objet d'une imposition distincte (cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas ensemble, cas de l'abandon du domicile conjugal lorsque chaque époux dispose de revenus distincts).

Prestation compensatoire et pensions alimentaire : quelles différences ?

Si les notions de pension alimentaire et prestation compensatoire sont parfois confondues elles doivent bien être distinguées. La pension alimentaire est une aide financière versée à une personne envers laquelle il existe une obligation d'aliment (c'est-à-dire le devoir de subvenir à ses besoins). Le bénéficiaire peut être un enfant, un parent ou le conjoint durant la procédure de divorce.

Le montant de la pension alimentaire est déterminé en fonction des ressources et des charges du débiteur et de celui qui la reçoit (le créancier) selon les dispositions de l'article 208 du code civil : « *les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit* ».

La prestation compensatoire a pour objet de compenser la perte du niveau de vie entraînée par un divorce. Elle ne peut être versée qu'aux seuls ex-conjoints (les couples pacsés ou concubins n'y ont pas droit). La prestation compensatoire dépend notamment de la durée du mariage et des conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre au détriment de la sienne. Elle prend le plus souvent la forme d'un versement en capital et plus rarement d'une rente viagère ou mixte (une partie en capital et une autre sous forme de rente).

Le régime fiscal des prestations compensatoires[12] diffère de celui des pensions alimentaires. Dans le cas de versement en capital en une seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, le débiteur est éligible à une réduction d'impôt de 25 % des sommes versées

[12] La prestation compensatoire est prévue en cas de rupture de mariage mais pas de Pacs.

retenues dans la limite de 30 500 €. Les sommes perçues par le bénéficiaire ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu[13]. En revanche, les prestations compensatoires versées sous forme de rente ou les versements en capital effectués sur une période supérieure à 12 mois suivent le régime fiscal des pensions alimentaires (déduction du revenu imposable pour le débiteur et imposition des sommes perçues pour le créditeur).

Issu d'une loi du 30 juin 2000[14], le régime fiscal des prestations compensatoires s'explique par la volonté du législateur d'inciter au règlement rapide des conséquences financières du divorce. Cet objectif apparaît atteint puisqu'alors qu'en 1994, un peu plus de six prestations compensatoires sur dix étaient versées sous forme de rente, elles n'en représentaient plus que 7,9 % en 2013. Qui plus est, en 2013, pour les près de 90 % de prestations compensatoires versées sous forme de capital, un peu plus de sept fois sur dix, le versement du capital en numéraire est immédiat pour l'intégralité de la somme[15].

1.1.4 Certains paramètres d'imposition sont conjugalisés, peu sont familialisés

1.1.4.1 Des règles de plafonnement des dépenses fiscales tenant parfois compte de la composition familiale

L'impôt sur le revenu est assorti d'un nombre important de possibilités d'abattement ou de réduction qui constituent autant de dépenses fiscales. Les différentes réductions et crédits d'impôts suivent des règles hétérogènes s'agissant de la composition des foyers qui en bénéficient. Si leurs paramètres sont parfois doublés pour un couple par rapport à ceux en vigueur pour un célibataire, cela est loin d'être systématique : sur 33 dispositifs de réductions et crédits d'impôts recensés par la Cour, 12, soit plus du tiers, ne prennent pas en compte le conjoint.

Tableau n° 4 : Décompte du nombre de dépenses fiscales selon qu'elles soient conjugalisées ou non

	Non conjugalisés	Conjugalisés	dont plafond distinct doublé
Réductions d'impôt	10	16	11
Crédits d'impôt	2	5	2

Source : Cour des comptes à partir de la brochure pratique 2022 de la déclaration de revenus 2021

La prise en compte du conjoint dans la dépense fiscale peut être opérée par le doublement du plafond de dépenses éligibles pour un couple faisant l'objet d'une imposition commune. Par exemple, le plafond de dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt pour la souscription au capital de PME et d'entreprises d'utilité sociale (ESUS) est de 50 000 € pour une personne seule et est doublé pour un couple.

[13] Elles donnent toutefois lieu au paiement d'un droit d'enregistrement de 125 €.

[14] Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

[15] Ces chiffres sont issus d'une publication du ministère de la justice (Infostat Justice n°144 – septembre 2016 « En 2013, neuf prestations compensatoires sur dix sous forme de capital »).

L'existence du conjoint peut être prise en compte d'une autre manière, par exemple par la définition d'un plafond à l'échelle du foyer (par exemple un pourcentage du revenu imposable du foyer fiscal dans le cas où un conjoint dispose de revenus propres[16]). La liste des différents crédits et réductions d'impôts figure en annexes 1 et 2.

Sans que cela puisse *a priori* s'expliquer, les paramètres des dépenses fiscales visant à encourager l'immobilier ne tiennent pas compte du conjoint tandis que les dispositifs visant à orienter l'épargne vers les PME, les fonds communs de placement ou d'investissement font l'objet de plafonds doublés pour un couple.

La prise en compte d'enfants dans la détermination des dépenses fiscales est plus rare. À l'exception des crédits d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale et sur la transition énergétique, tous deux en extinction, seuls quatre dispositifs le font :

- crédit d'impôt de 50 % des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile dans la limite de dépenses de 12 000 €, 15 000 € la première année d'emploi direct d'un salarié à domicile et 20 000 € dans certains cas[17]. Il existe par ailleurs des limites à certains types de dépenses spécifiques[18]. Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € par enfant à charge, par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans et, sous certaines conditions, par ascendant titulaire de l'APA sans pouvoir excéder 15 000 €. La limite de 15 000 € en cas d'emploi direct la première année d'un salarié à domicile est majorée selon la composition du foyer, dans les mêmes conditions sans que le plafond de dépenses ne puisse excéder 18 000 € ;

- crédit d'impôt de 50 % des dépenses de garde des enfants de moins de six ans à l'extérieur du domicile dans la limite de 3 500 € par enfant (1 750 € par enfant en résidence alternée) ;

- réduction d'impôt de 25 % des primes versées au titre des contrats de rente-survie et d'épargne handicap dans la limite de 1 525 €. Ce plafond est majoré de 300 € par enfant à charge (150 € par enfant en garde alternée) ;

- crédit d'impôt de 25 % des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées et des dépenses permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap dans la limite d'un plafond pluriannuel apprécié sur une période de cinq années consécutives. Le plafond, de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 10 000 € pour un

[16] Par exemple les dons aux œuvres d'intérêt général, d'utilité publique, aux partis politiques et aux candidats aux élections font l'objet d'une réduction au taux 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable (les dons et cotisations versés aux partis politiques sont limités à 15 000 € par an et par foyer). Les dons excédant la limite de 20 % du revenu imposable sont reportés sur les cinq années suivantes.

[17] Lorsqu'un des membres du foyer est titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80 %, d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une pension d'invalidité de 3è catégorie ou lorsqu'un des enfants à charge ouvre droit au complément d'allocation d'éducation spéciale.

[18] Par an et foyer fiscal, les limites sont de 500 € pour les dépenses relatives de travaux de petits bricolage dits « homme toutes mains », 3 000 € pour les dépenses relatives à l'assistance informatiques et internet à domicile et 5 000 € pour les dépenses de petits travaux de jardinage des particuliers.

couple marié ou pacsé est majoré de 400 € par personne à charge (200 € pour les enfants en garde alternée).

Cette dernière dépense fiscale est la seule dont le plafond soit entièrement conjugalisé (il prend en compte le conjoint) et familialisé (il tient également compte des personnes à charge). Les autres dispositifs ne tiennent compte que des personnes à charge. Si la modulation du plafond des dépenses fiscales relatives à l'emploi à domicile et à la garde d'enfants à l'extérieur du domicile peut se justifier en raison du lien entre les dépenses qu'elles compensent et la composition du foyer, le lien des deux autres dispositifs (équipements pour le logement des personnes âgées ou handicapées et primes des contrats de rente-survie et épargne handicap) avec le nombre d'enfants du foyer apparaît peu évident.

1.1.4.2 Un plafond global des avantages fiscaux indépendant de la composition familiale

Depuis les revenus de 2009, le montant global de l'avantage en impôt procuré par certains dispositifs est plafonné pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le plafonnement s'applique aux avantages fiscaux accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie directement le contribuable. Sont notamment concernés l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde de jeunes enfants, l'investissement locatif ou l'investissement outre-mer. À l'inverse, le plafonnement ne s'applique pas aux avantages liés à la situation personnelle du contribuable (effets du quotient familial, frais de scolarité des enfants), ni à ceux liés à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (notamment dons aux organismes d'intérêt général).

Le montant du plafond global s'élève à 10 000 €, il est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôts en faveur des investissements outre-mer, des souscriptions au capital de sociétés de financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Sofica) et des investissements Pinel et Denormandie ancien réalisés outre-mer. Ce montant s'applique par foyer fiscal indépendamment de sa composition : un célibataire et un couple avec trois enfants sont soumis au même plafonnement.

Le montant du plafond global des avantages fiscaux, aujourd'hui indépendant de la composition du foyer fiscal, pourrait au contraire être proportionné à l'existence d'un conjoint et éventuellement d'enfants. Ainsi, une famille qui bénéficie de 7 500 € d'avantage en impôt pour faire garder ses enfants à domicile ne bénéficie plus que de 2 500 € pour ses autres avantages quand un célibataire sans enfant peut bénéficier de son enveloppe de 10 000 €.

Avant 2013, la composition familiale était indirectement et partiellement prise en compte par un plafond défini par un montant forfaitaire unique majoré d'une fraction de l'ensemble des revenus du foyer. Le plafond pour 2012 valait en effet 18 000 € majoré de 4 % du revenu imposable. Cela permettait, à défaut de prendre en compte la présence d'enfants mineurs, de proportionner l'avantage au revenu du foyer, plus élevé dans le cas d'un couple bi actif.

1.1.4.3 La décote : un mécanisme de lissage de l'entrée dans l'impôt partiellement conjugalisé

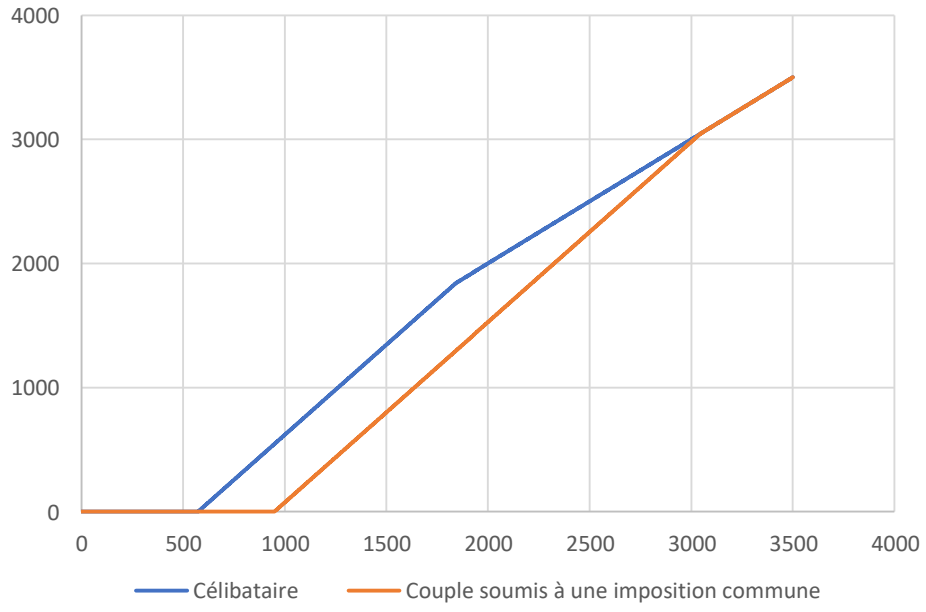
Instituée à compter de l'imposition des revenus de 1981 pour se substituer à un régime d'abattement créé en 1959 pour exonérer d'impôt sur le revenu les contribuables célibataires disposant d'un salaire voisin du salaire minimum, la décote avait pour objet, à son origine, d'alléger exclusivement l'impôt des personnes seules de condition modeste, réputées pénalisées par un barème d'impôt sur le revenu progressif construit autour du mécanisme du quotient familial. Elle a fait l'objet d'une conjugalisation partielle afin de ne pas créer de perdants à l'occasion d'une réforme de l'impôt sur le revenu en 2014.

Le système de décote atténue les effets de l'entrée dans l'imposition. Plus précisément :

- les célibataires dont l'impôt sur les revenus soumis au barème est inférieur à 1 840 € bénéficient d'une décote égale à la différence entre 833 € et 45,25 % de l'impôt ;

- les personnes mariées ou pacsées dont l'impôt sur les revenus soumis au barème est inférieur à 3 045 € bénéficient d'une décote égale à la différence entre 1 378 € et 45,25% de l'impôt.

Graphique n° 3 : Impôt après décote (en €) fonction de l'impôt avant décote (en €)



Source : calculs Cour des comptes

Les paramètres de la décote, pour un couple, ne valent pas le double de ceux d'un célibataire.

Tableau n° 5 : Exemple de calcul des effets de la décote

	Célibataire	Couple soumis à imposition commune
Impôt avant décote	800 €	1 600 €
Décote	471 €	654 €
Impôt après décote	329 €	946 €

Source : calculs Cour des comptes

Par exemple, un célibataire devant 800 € d'impôt avant décote paiera 329 € d'impôt après décote, tandis qu'un couple soumis à imposition commune percevant le double des revenus du célibataire et devant 1 600 € d'impôt avant décote en paiera 946 € après décote, soit près de trois fois l'impôt dû par le célibataire alors que ses revenus ne sont que deux fois supérieurs.

Une conjugalisation totale de la décote correspondrait à la situation où un couple en bénéficierait de manière équivalente à deux célibataires : un couple devant 2 000 € d'impôt avant décote bénéficierait d'une décote valant deux fois celle d'un célibataire devant 1 000 € d'impôt avant décote. Une telle conjugalisation totale, à autres paramètres inchangés, se heurterait toutefois à deux difficultés : elle représenterait un coût supplémentaire estimé à 1,1 Md€ sur la base de l'impôt sur le revenu 2020, ; et elle réduirait encore le nombre de foyers effectivement imposés à l'impôt sur le revenu (alors qu'environ 44 % des foyers fiscaux seulement ont été imposés à l'impôt sur les revenus de 2021).

1.1.5 D'autres dispositions relatives à l'impôt sur le revenu favorables aux familles

Si elles ne sont pas relatives au mode de calcul de l'impôt, d'autres dispositions relatives à l'impôt sur le revenu prennent en compte la composition familiale et notamment la présence d'enfants.

Des dépenses fiscales visent ainsi à financer la garde d'enfants qu'il s'agisse d'une garde à domicile ou à l'extérieur du domicile des parents. Le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfant de moins de six ans à l'extérieur du domicile a réduit les recettes fiscales de 1,1 Md€ en 2021 tandis que le coût du crédit d'impôt pour la garde à domicile aurait atteint 1,4 Md€[19] en 2019.

L'exonération d'impôt sur le revenu des prestations familiales constitue également un avantage dont bénéficient les familles pour un coût budgétaire d'un peu moins de 1,8 Md€ en 2021 (ce coût correspond à la perte de recettes pour l'État provenant de l'exonération des prestations familiales et de l'allocation adulte handicapé)[20].

[19] Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile regroupant une diversité de services à domicile (garde d'enfants, aides ménagères, aide aux personnes âgées) il n'est pas possible d'isoler la quote-part liée à la garde d'enfants à domicile. Ce chiffre est une estimation de la DLF, il figure dans le rapport IGF-IGAS de juillet 2021 *Revue des dépenses socio-fiscales en faveur de la politique familiale*. Il constitue certainement un majorant du coût réel inconnu.

[20] Source : Tome II du rapport *Voies et moyens* annexé au PLF pour 2023.

Par ailleurs, les contribuables dont les enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures bénéficient d'une réduction d'impôt d'un montant de :

- 61 € par enfant poursuivant des études secondaires du premier cycle (collège) ;
- 153 € par enfant poursuivant des études secondaires du second cycle (lycée)
- 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Ces montants n'ont pas été revus depuis la création du dispositif par la loi de finances pour 1993[21] tandis que, depuis, les prix ont progressé de 46 %.

Consistant en une réduction d'impôt et ne bénéficiant donc qu'aux contribuables imposables, ce dispositif a réduit les recettes d'impôt sur le revenu de 0,4 Md€ en 2021. Son montant semble très décalé par rapport aux coûts occasionnés par la scolarisation. Ce dispositif coexiste avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS) versée par les caisses d'allocation familiales (2,0 Md€ en 2021) sous condition de ressources. Les montants versés et les publics éligibles à ces deux dispositifs sont différents.

Enfin, le régime spécial des assistants maternels et familiaux[22], s'il vise à aider ces professionnels, contribue également à accroître l'offre de garde au profit des familles. Les assistants maternels et familiaux peuvent en effet être imposés selon le droit commun ou bénéficier, sur option, d'un abattement forfaitaire représentatif des frais engagés dans l'intérêt de l'enfant mais s'appliquant sur une assiette plus large incluant les indemnités perçues pour les frais d'entretien, de nourriture et d'hébergement des enfants. Dans la plupart des cas, l'exercice de cette option est plus favorable, si bien que l'existence de ce régime particulier a représenté une dépense fiscale de 490 M€ en 2021.

1.2 D'autres impôts modulés selon la composition familiale

1.2.1 Une contribution sur les hauts revenus conjugalisée mais pas familialisée

Mise en place par la loi de finances pour 2012, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) assujettit les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu à une contribution additionnelle à taux fixe si leur revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. Pour prendre en compte la composition du foyer, le barème est distinct selon que le foyer fiscal compte une personne seule ou un couple soumis à une imposition commune.

Tableau n° 6 : Barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Fraction du RFR	Célibataire	Couple soumis à une imposition commune
Jusqu'à 250 000 €	0%	0%

[21] À l'origine définis en francs, ils ont été convertis en euros.

[22] Un assistant familial accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile.

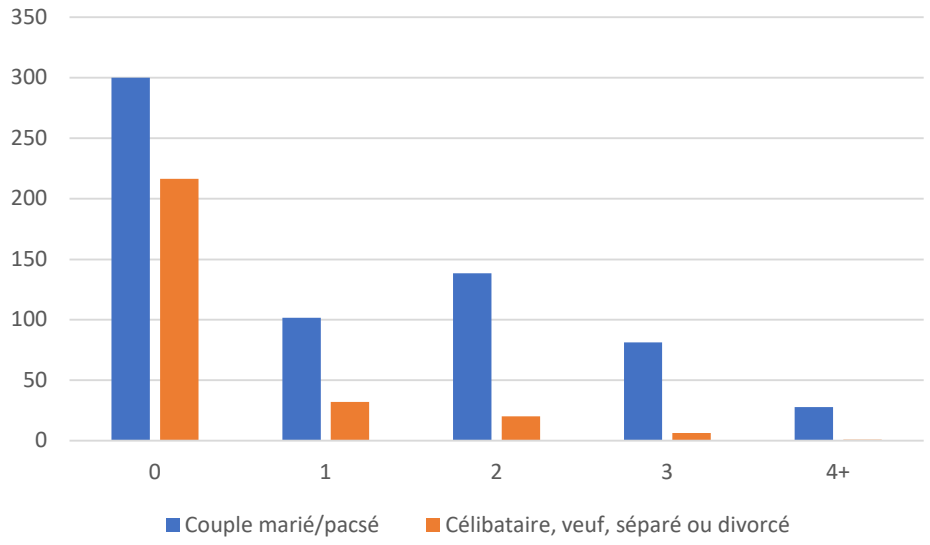
Fraction du RFR	Célibataire	Couple soumis à une imposition commune
Entre 250 001 € et 500 000 €	3%	0%
Entre 500 001 € et 1 000 000 €	4%	3%
Plus de 1 000 000 €	4%	4%

Source : législation

Ce barème permet une imposition similaire à celle du quotient conjugal. Par exemple, un couple percevant 1,2 M€ de revenus paiera la même somme que deux célibataires percevant chacun 0,6 M€ de revenus. Cette conjugalisation permet, par rapport à une situation où le barème serait individuel, un gain maximal d'impôt de 12 500 €. En revanche, les personnes à charge ne sont pas prises en compte dans le barème. Ce choix s'explique par le fait que les contribuables avec enfants soumis à la contribution ont déjà, dans la grande majorité des cas, bénéficié des dispositifs de familialisation de l'impôt sur le revenu à leur plafond. L'application d'un quotient familial distinct de celui applicable au barème de l'impôt sur le revenu favoriserait davantage les contribuables les plus aisés, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de plus grande progressivité de l'imposition des contribuables concernés[23].

Le produit de la CEHR s'est établi à 925 M€ en 2021, versés par 39 300 foyers fiscaux. Un peu plus des deux-tiers (70 %) est payé par des foyers de couples mariés ou pacsés, le plus souvent sans enfant.

Graphique n° 4 : CEHR payée en fonction de la situation conjugale et du nombre d'enfants (M€)



Source : DGFiP

[23] Ces arguments figurent dans le Tome II du rapport de Gilles Carrez fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le PLF pour 2012.

1.2.2 Des taux réduits de CSG fonction des revenus et du nombre de parts fiscales

Créée en 1991 dans le but d'élargir l'assiette du financement de la sécurité sociale qui s'appuyait jusque-là essentiellement sur les revenus d'activité, la contribution sociale généralisée (CSG) est un prélèvement à taux fixe sur les revenus. S'il n'existe qu'un seul taux pour les revenus d'activité et du capital, il existe cependant des taux réduits d'imposition sur la plupart des revenus de remplacement[24].

S'agissant des pensions de retraite et d'invalidité, la CSG est appliquée suivant trois taux : le taux normal (8,3 %), le taux médian (6,6 %) ou le taux réduit (3,8 %) auxquels s'ajoute une possibilité d'exonération. Ces taux dépendent du RFR des bénéficiaires des revenus de remplacement perçus en (N-2) ou (N-3) et du nombre de parts fiscales dont ils bénéficient au titre de l'IR. Le nombre de parts fiscales permet de rehausser la limite de revenu à partir de laquelle le contribuable est assujetti à un taux réduit. Il aurait été plus simple et lisible de retenir un barème s'appliquant au RFR par part, comme en matière d'impôt sur le revenu.

Le seuil de RFR d'éligibilité aux taux réduits et leur majoration selon le nombre de parts sont différents en métropole et outre-mer (voir annexe 4). Par ailleurs, dans les territoires ultramarins, la majoration attachée à la première demi-part supplémentaire au-delà de la première part et aux demi-parts supplémentaires suivantes est différente. Ces majorations distinctes entre le premier enfant et les suivants rendent le système particulièrement peu lisible. Une uniformisation pourrait être envisagée (cf. *infra* 1.2.5).

La prise en compte des charges de famille par les taux réduits est nécessaire selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel[25], même si d'une façon générale celle-ci ne soumet pas la CSG aux mêmes critères de respect des facultés contributives qu'elle le fait en matière d'IR. Les seuils de revenus ainsi définis déterminent également le taux appliqué à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité pour l'autonomie (CASA).

Tableau n° 7 : Seuils d'assujettissement à la CSG, la CRDS et la CASA applicables aux revenus de 2023 (métropole).

	Taux réduit	Taux médian	Taux normal
Pensions de retraite et d'invalidité	CSG 3,8%	CSG 6,6%	CSG 8,3%
	CRDS 0,5%	CRDS 0,5%	CRDS 0,5%
		CASA 0,3%	CASA 0,3%

[24] Il n'existe pas de taux réduit ou de possibilité d'exonération pour les indemnités journalières.

[25] L'article 3 de la LFSS pour 2001 instituait une « réduction dégressive » de CSG et de CRDS au bénéfice des seuls revenus d'activité, dès lors que ceux-ci étaient mensuellement inférieurs, une fois convertis en équivalent temps plein, à 169 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance augmenté de 40 %. Dans la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé cette mesure non conforme à la Constitution au motif que « *la disposition contestée ne tient compte ni des revenus du contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à charge au sein de celui-ci ; que le choix ainsi effectué par le législateur de ne pas prendre en considération l'ensemble des facultés contributives crée, entre les contribuables concernés, une disparité manifeste contraire à l'article 13 de la déclaration de 1789* ».

	Taux réduit	Taux médian	Taux normal
Allocations chômage	CSG 3,8%	CSG 6,2%	
	CRDS 0,5%	CRDS 0,5%	
Seuils de RFR pour une part	11 614 €	15 183 €	23 564 €
Demi-part supplémentaire	3 101 €	4 054 €	6 290 €

Source : législation

Par exemple, un contribuable célibataire (une part) avec un revenu fiscal de référence (RFR) de 19 000 € paiera de la CSG sur une allocation chômage au taux de 6,2 % tandis qu'un foyer fiscal de même RFR comptant deux adultes et deux enfants (trois parts) ne supportera pas de CSG puisque le seuil du taux réduit correspond à un RFR de 24 018 €[26].

Si la CSG demeure globalement un impôt individuel, la prise en compte de la composition familiale par les taux réduit sur les revenus de remplacement porte sur une assiette très significative puisque le rendement de l'impôt sur ces revenus a atteint 24 Md€ en 2021, soit 18,3 % du produit total de CSG. En particulier, les taux réduits de la CSG sur les pensions de retraite (celles-ci représentant 90 % de la CSG acquittée sur les revenus de remplacement) conduisent à ce que moins d'un tiers des pensions soit assujetti au taux normal de 8,3 %.

Tableau n° 8 : Effectifs de retraités et masses financières par taux de CSG sur les pensions de retraite

	Exonération	Taux réduit	Taux médian	Taux normal
Part des retraités	24%	14%	31%	31%
Part de l'assiette	13%	10%	30%	46%
Part du rendement	-	6%	32%	62%

Source : rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale – septembre 2022

1.2.3 Des droits de succession et de donation établis en fonction de la proximité familiale du bénéficiaire

La détermination des droits de succession et de donation dépend de la proximité du donateur/défunt avec son donataire/héritier. Dans le cas des premiers, les règles fiscales s'inspirent des règles civiles : si le défunt n'a pas rédigé de testament, les règles de dévolution légale s'appliquent. La loi désigne alors les héritiers par ordre de priorité : les enfants puis les parents, frères et sœurs puis les grands-parents et arrière grands-parents et enfin les collatéraux (oncles, tantes, cousins). En cas d'absence de conjoint survivant, ceux-ci héritent dans cet ordre,

[26] 11 614 € pour la première part + 4 (nombre de demi-parts supplémentaires) * 3 101 (majoration du seuil pour une demi-part supplémentaire).

en excluant les membres de l'ordre suivant. Dans le cas où demeure un conjoint survivant[27], celui-ci partage la succession avec les enfants du défunt[28].

Si le défunt a rédigé un testament, il peut répartir son patrimoine mais aussi choisir ses légataires, modifiant ainsi l'ordre des héritiers fixé par la loi. Il ne peut toutefois pas déshériter ses enfants, ceux-ci disposant d'une part minimale dans la succession.

Le barème des droits de succession privilégie également les héritiers en ligne directe et s'alourdit avec l'éloignement de l'héritier du défunt.

Tableau n° 9 : Modalités d'imposition des successions selon le lien de parenté

Parenté	Abattement	Barème applicable
Conjoint - partenaire lié par un PACS - survivant		Exonération[29]
Enfant, père, mère	100 000 €	Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 €
Petits-enfants, arrière petits enfants	1 594 €	Barème progressif de 5 % à 45 % au-delà de 1 805 677 €
Frère, sœurs	15 932 €	35 % jusqu'à 24 430 € et 45 % au-delà de 24 430 €
Neveux, nièces	7 967 €	55%
Parents jusqu'au 4è degré inclus	1 594 €	55%
Parents au-delà du 4è degré et sans lien de parenté	1 594 €	60%

Source : législation

Ces dispositions n'accordent pas de statut particulier aux couples en union libre et aux familles recomposées. L'enfant qui hérite du nouveau conjoint de son parent est soumis à un taux d'imposition de 60 % au premier euro (après l'abattement de 1 594 €), qu'il ait été ou non élevé par ce conjoint. Il est donc beaucoup plus lourdement imposé que les enfants du défunt (taux marginal de 45 % au-delà de 1,8 M€ de patrimoine reçu après abattement de 100 000 €).

Le parallélisme entre les règles civiles et les règles fiscales fait que par dérogation, l'enfant d'un premier mariage du conjoint peut bénéficier du régime fiscal de la ligne directe lorsqu'il a fait l'objet d'une adoption simple par son beau-parent. Ce mécanisme, qui procure à l'adopté un droit à succession au même titre que les autres enfants, crée toutefois réciproquement à l'encontre de l'adopté une obligation alimentaire envers son adoptant.

Toute mesure spécifique portant sur les seuls droits dus par l'enfant non adopté du conjoint dans le cadre de la succession de son beau-parent (par exemple l'alignement des droits dus en cas de succession en ligne directe) soulèverait des questions délicates. D'une part, une telle mesure emporterait un coût budgétaire significatif compte tenu du nombre croissant des enfants vivant en familles recomposées (1,5 million d'enfants en 2020 soit un peu plus de 10 %

[27] Le Pacs ne permet pas de bénéficier de droits successoraux. Seul un testament donne la possibilité au partenaire survivant d'hériter.

[28] En l'absence de descendants, la part du conjoint survivant dépend de la présence ou non des père et mère du défunt.

[29] Le conjoint n'est en revanche pas exonéré des droits de donation.

du nombre d'enfants mineurs[30]). D'autre part, cela poserait un problème d'équité, les enfants issus de familles recomposées bénéficiant d'un double avantage dans le cadre de la succession de leurs parents et de celle de leurs beaux-parents, tandis que les enfants n'appartenant pas à une famille recomposée n'en bénéficieraient qu'une seule fois, dans le cadre de la succession de leurs parents.

Les droits de donation s'appliquent de façon similaire aux droits de succession et sont d'autant plus réduits que le lien de parenté est proche entre donateur et donataire. Ils prévoient néanmoins des dispositions plus favorables que celles en vigueur pour les droits de succession afin d'encourager les transmissions intergénérationnelles. L'abattement applicable aux donations aux petits-enfants (31 865 €) et arrières petits-enfants (5 310 €) est en effet supérieur à celui applicable pour le calcul des droits de succession (1 594 € dans les deux cas).

Il est également possible de bénéficier d'une exonération de droits de donation dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans lorsque le donateur a moins de 80 ans, que le bénéficiaire est majeur et descend en ligne directe du donateur[31]. Ces donations doivent prendre la forme de sommes d'argent. Il n'est actuellement plus prévu de mesure d'atténuation des droits de succession ou de donation dus par un bénéficiaire en fonction de ses charges de famille. Il existait jusqu'en 2016 une réduction de droits pour les héritiers et donataires comptant au moins trois enfants puisqu'avant son abrogation par la LFI pour 2017, l'article 780 du CGI prévoyait une réduction de droits de 305 € par enfant au-delà du deuxième, montant porté à 610 € pour les successions et donations en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires de PACS. Un père de quatre enfants bénéficiait par exemple d'une réduction de droits de 1 220 € à l'occasion de la succession de l'un de ses parents. Cette mesure avait un coût relativement réduit pour l'État (22 M€ en 2016[32]).

1.2.4 L'impôt sur la fortune immobilière : une imposition commune obligatoire y compris pour les couples en union libre mais sans barème conjugalisé

Au 1er janvier 2018, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) s'est substitué à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En 2022, près de 164 000 foyers ont reçu un avis d'impôt pour un montant total d'imposition de 1,8 Md€[33].

Contrairement à l'ancien ISF, l'IFI ne porte pas sur l'ensemble du patrimoine du foyer fiscal mais uniquement sur les biens et droits immobiliers. Bien que l'assiette ait été réduite, le seuil d'imposition est resté le même, à 1,3 M€, et le barème identique.

[30] Champ : France hors Mayotte. Source : Insee Focus n°249 septembre 2021 *Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses.*

[31] Si le donateur est sans descendance le don peut être effectué au profit des neveux et nièces (en cas de décès des neveux et nièces par représentation à des petits-neveux ou petites-nièces).

[32] Source : Tome II des Voies et moyens annexé au PLF pour 2018.

[33] « L'impôt sur la fortune immobilière en 2022 », DGFiP Statistiques n°15, avril 2023.

Tableau n° 10 : Barème d'imposition à l'IFI

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine	Taux applicable
Tranche 1 : n'excédant pas 800 000€	0%
Tranche 2 : supérieure à 800 000€ et inférieur ou égale à 1,3 M€[34]	0,50%
Tranche 3 : supérieure à 1,3 M€ et inférieure ou égale à 2,57 M€	0,70%
Tranche 4 : supérieure à 2,57 M€ et inférieure ou égale à 5 M€	1%
Tranche 5 : supérieure à 5 M€ et inférieure ou égale à 10 M€	1,25%
Tranche 6 : supérieure à 10 M€	1,5%

Source : législation

A ce barème progressif s'ajoute une décote applicable aux patrimoines immobiliers d'une valeur comprise entre 1,3 M€ et 1,4 M€ et pour éviter tout effet potentiellement confiscatoire de l'impôt, l'IFI est complété par un mécanisme de plafonnement.

Le patrimoine immobilier s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition au niveau du foyer fiscal dont la composition peut être :

- une personne seule (célibataire, veuve, divorcée ou séparée) ;
- des époux quel que soit le régime matrimonial ;
- des partenaires liés par Pacs ;
- un couple en situation de concubinage notoire[35].

Dans tous les cas, le foyer fiscal comprend les enfants mineurs dont les redevables ont l'administration légale des biens, tandis que les enfants majeurs, qu'ils soient ou non rattachés aux parents au sens de l'IR, sont tenus de faire une déclaration distincte dès lors qu'ils sont personnellement redevables de l'IFI. Lorsque les parents divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale, ils peuvent déclarer chacun la moitié de la valeur des biens de leurs enfants mineurs.

L'IFI n'intègre aucun mécanisme de quotient conjugal ou familial si bien que le barème s'applique au foyer fiscal quelle que soit sa composition. Cette caractéristique de l'impôt a été validée par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, a considéré que « *le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits* », qu'il « *a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale* », et par conséquent, « *en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789* ».

Il en résulte que deux personnes célibataires seront toujours imposées à un taux plus faible que si elles avaient formé un couple (marié, pacsé ou en concubinage notoire). En

[34] Bien que le seuil d'imposition à l'IFI corresponde à un patrimoine net taxable de 1 300 000 €, pour un foyer redevable, le calcul commence à 800 000 €.

[35] La notion de concubinage est définie par les dispositions de l'article 515-8 du code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Ce n'est qu'en 2006 que la Cour de cassation définira le concubinage notoire comme « la vie en commun avec un tiers impliquant une mise en commun des moyens matériels » (Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 04-13786 : RTD civ. 2006, p.285-286, Hauser J.)

particulier, deux personnes peuvent être non imposables individuellement mais redevables de l'IFI dès lors qu'elles forment un couple et cumulent leurs patrimoines.

S'il apparaît logique que la définition du foyer fiscal s'étende aux concubins, contrairement à l'IR, l'application du même barème aussi bien aux célibataires qu'aux couples pose un problème d'équité. Parmi les scénarios d'évolution, la conjugalisation de l'impôt pourrait être envisagée. Cela consisterait, pour les couples, à diviser par deux l'assiette du foyer avant d'appliquer le barème[36] et de multiplier ensuite par deux pour obtenir le montant d'impôt. Cela rétablirait une forme d'équité vis-à-vis des « couples de célibataires » et permettrait de diminuer le caractère potentiellement fraudogène du dispositif pour les couples en union libre. Actuellement, ces derniers peuvent déclarer ignorer leur obligation de déclaration commune, d'autant qu'ils ne sont pas soumis à une déclaration commune à l'IR. Avec la conjugalisation, la fraude serait nécessairement intentionnelle puisqu'elle viendrait de personnes se déclarant faussement en concubinage notoire.

Par ailleurs, jusqu'à l'ISF dû au titre de l'année 2012, les redevables bénéficiaient d'une réduction de leur imposition s'élevant à 300 € par personne à charge, cette somme étant divisée par deux en cas de résidence alternée (pour un coût pour le budget de l'État d'environ 35 M€). L'abrogation de cette réduction d'impôt en loi de finances pour 2013 a été validée par le Conseil constitutionnel. Lors de la création de l'IFI, une réduction d'impôt pour charge de famille n'a pas été réintroduite si bien que l'IFI n'est pas modulé pour tenir compte des enfants à charge.

Recommandation n° 5. (DLF) Évaluer les effets de l'absence de conjugalisation de l'impôt sur la fortune immobilière et proposer des scénarios d'évolution.

1.2.5 Des allégements fiscaux à la taxe foncière dont les conditions d'éligibilité sont peu compréhensibles

Le régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF) présente plusieurs dispositions prenant en compte la composante familiale de manière indirecte. Par exemple, certains allègements sont accordés à condition que le RFR ne dépasse pas un certain plafond, ce dernier étant majoré en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l'IR.

Ainsi, contrairement à la taxe d'habitation (TH) qui était assortie d'un abattement pour charges de famille, la TF ne dispose pas de mécanismes prenant explicitement en compte la dimension familiale. Cela ne pose pas de difficulté d'ordre constitutionnel dans la mesure où cet impôt est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, indépendamment de son utilisation, des revenus et de la situation du propriétaire.

Des exonérations au bénéfice des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), s'appliquent indirectement sous condition de ressources au travers des conditions d'éligibilité à ces mêmes allocations, qui sont elles-mêmes fonction de la composition du foyer. En revanche, pour les titulaires de l'AAH

[36] Un nouveau barème pourrait être institué pour que cela soit neutre pour les finances publiques.

et les personnes âgées de plus de 75 ans[37], leur RFR de N-1 ne doit pas dépasser un certain plafond. L'ensemble de ces exonérations représente un coût d'environ 331 M€ en 2020[38].

Cette condition de ressources s'applique également pour l'obtention du dégrèvement d'office de 100 € en faveur des personnes de condition modeste et âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans. La dépense fiscale concerne un peu plus de 350 000 ménages en 2021 pour un total de 37 M€[39].

Jusqu'en 2023, le bénéfice de ces exonérations et dégrèvements était soumis à une condition de cohabitation visant à vérifier que le contribuable ne partageait pas son logement avec une personne dont le revenu dépassait un certain plafond. Cette condition a été supprimée pour des raisons de simplification, augmentant ainsi le nombre de bénéficiaires. Si cette réforme a probablement peu de conséquences sur les exonérations au bénéfice des titulaires de l'ASPA et de l'ASI dans la mesure où l'obtention de ces prestations est déjà elle-même conditionnée aux revenus du couple (mariés, pacsés ou en union libre), elle devrait pleinement bénéficier aux couples en union libre. En particulier, la déconjugalisation de l'AAH à compter du 1er octobre 2023[40] permettra d'augmenter le nombre d'allocataires, parmi lesquels, certains pourront bénéficier de l'exonération de taxe foncière bien que vivant avec une personne ayant des revenus élevés.

Concernant enfin le plafonnement de la TF, il correspond au dégrèvement de la fraction de taxe foncière supérieure à 50% des revenus de l'ensemble des foyers fiscaux au sens de l'IR habitant dans le logement. Afin de bénéficier du plafonnement, les contribuables ne doivent pas avoir été soumis à l'IFI en N-1 et le RFR de N-1 ne doit pas dépasser certains plafonds.

Les plafonds de ressources de l'ensemble de ces différents dispositifs varient d'une part en fonction des dispositifs, et d'autre part, pour chaque dispositif, en fonction du nombre de parts et du lieu de résidence (France métropolitaine et outre-mer) (voir annexe 3). Cela rend les dispositifs peu lisibles et peu intelligibles. À titre d'exemple, le tableau ci-dessous retrace les conditions de ressources qui déterminent l'exonération au profit des personnes âgées de plus de 75 ans.

Tableau n° 11 : Seuils de RFR de l'année 2023 sur les revenus de 2022 relatifs à l'obtention de l'exonération au profit des personnes âgées de plus de 75 ans (en €)

Parts de RFR	Métropole	Guadeloupe, Martinique, La Réunion	Guyane	Mayotte
Pour la première part	11 885	14 064	14 703	22 036

[37] Cette exonération pour les contribuables de plus de 75 ans s'applique également aux contribuables de plus de 75 ans qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la LFR pour 2014, mais avec des plafonds de ressources plus avantageux (voir exonérations de « droit acquis » du tableau de l'annexe 3)

[38] DGFiP – Rapport 2021 Coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux.

[39] Tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au PLF pour 2023.

[40] Le décret n°2022-1694 supprime la prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l'AAH.

Parts de RFR	Métropole	Guadeloupe, Martinique, La Réunion	Guyane	Mayotte
Pour la demi-part suivante	3 174	3 359	4 047	6 063
Pour toute demi-part supplémentaire	3 174	3 174	3 174	4 754

Source : législation

Si l'on peut concevoir des seuils différents entre métropole et outre-mer, eu égard aux différences du coût de la vie, alors cette différence doit apparaître de manière systématique et ne pas varier en fonction du nombre de demi-parts. Or, pour l'exonération au profit des personnes âgées de plus de 75 ans, le seuil est différent entre la métropole et l'outre-mer pour la première part et la demi-part suivante, et s'uniformise ensuite à 3 174 € pour les demi-parts supplémentaires (excepté pour Mayotte). Il en résulte une évolution des seuils en fonction des demi-parts différente en métropole et outre-mer. Toujours dans le cas de l'exonération au profit des personnes âgées de plus de 75 ans, après la première part, le seuil augmente d'un même montant (3 174 €) pour chaque demi-part supplémentaire en métropole, alors qu'outre-mer, il augmente d'un montant différent pour la première demi-part supplémentaire et les suivantes (6 063 € puis 4 754 € à Mayotte). En outre, le montant associé à la première demi-part supplémentaire est différent en métropole et outre-mer, tandis que pour les suivantes, le montant est équivalent, excepté pour Mayotte.

Ainsi, pour chaque dispositif, il peut exister des seuils différents pour chaque demi-parts après la première part. De plus, l'évolution de ces seuils n'apparait pas cohérente entre la métropole et l'outre-mer. Pour une meilleure compréhension des dispositifs par les contribuables, une uniformisation totale de ces plafonds pourrait être envisagée en appliquant un unique plafond au RFR par part. A minima, il conviendrait de prévoir que la majoration du seuil de RFR soit la même pour chaque demi-part supplémentaire au-delà de la première, en maintenant éventuellement une différence entre la métropole et l'outre-mer. Cette recommandation vaut également pour l'éligibilité aux taux réduits de contributions sociales sur les revenus de remplacement qui présente les mêmes caractéristiques (cf. *supra* 1.2.2 et annexe 4).

Recommandation n° 6. (DLF, DSS) Uniformiser les majorations de revenu fiscal de référence pour toutes les demi-parts supplémentaires dans la détermination des seuils d'allègements fiscaux en matière de taxe foncière et de contributions sociales.

1.2.6 Des remboursements de taxes à l'achat de véhicules pour les familles nombreuses

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (« malus CO2 ») a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2007 avec, en parallèle, un « bonus » visant à inciter à l'acquisition des véhicules plus propres. Aussi, les familles comportant trois enfants et plus étant obligées d'acquérir des véhicules de cinq places et plus ne pouvaient souvent pas bénéficier du bonus – réservé en pratique aux plus petits véhicules –

et se voyaient souvent contraintes d'acquitter un malus élevé. C'est dans ce contexte qu'un mécanisme d'abattement a été mis en place par la loi de finances pour 2009 à compter du 3ème enfant.

Initiée par la Convention Citoyenne du climat, la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (TMOM) s'applique, quant à elle, depuis le 1er janvier 2022. Elle a pour objectif de contenir l'alourdissement du parc automobile et ainsi réduire son empreinte écologique. Pour des raisons similaires à celles ayant conduit à l'abattement sur le malus CO_2, un abattement sur cette taxe est prévu à compter du 3ème enfant.

Ces taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme l'année de la première immatriculation en France. Le montant du malus CO_2 est égal à un tarif déterminé au moyen du barème en vigueur l'année de première immatriculation du véhicule en France[41]. Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. En 2021, les recettes fiscales associées à cette taxe se sont élevées à 547 M€.

La TMOM concerne les véhicules dont le poids dépasse un certain seuil défini en fonction de l'année de la première immatriculation. Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire (10 €) par le nombre de kilogrammes excédant le seuil d'imposition (1 800 kg en 2022). Un plafond est également appliqué à cette taxe, dont le montant dépend du montant du malus CO_2. Le plafond est ainsi défini par la différence entre le montant maximal du barème du malus CO_2 dont relève le véhicule et le montant du malus CO_2 appliqué au véhicule. Autrement dit, pour les véhicules immatriculés pour la première fois en 2022, la somme des deux taxes ne pouvait excéder 40 000 €. Ce plafond est passé à 50 000 € en 2023.

Les conditions requises pour bénéficier des abattements à compter du 3ème enfant sont les mêmes pour chacune des taxes. Ces abattements bénéficient à la personne qui détient le véhicule, dans la mesure où, au sein de son foyer, elle « *assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles.* »[42]. Ils s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Dans le cas de couples mariés, pacsés ou en union libre, le nombre des enfants à la charge du foyer correspond à la somme des enfants à la charge de chacun des deux parents composant ce foyer.

Si la définition retenue pour la notion d'enfants à charge est empruntée à la sphère sociale et non fiscale, cela tient essentiellement à une jurisprudence constitutionnelle[43] au regard de laquelle il n'apparaissait pas souhaitable de rapprocher des impositions distinctes, en l'occurrence les taxes automobiles et l'impôt sur le revenu, dont les objets sont sans lien. En effet, un tel rapprochement conduirait à traiter différemment deux personnes qui ont trois

[41] Pour les véhicules neufs achetés en France ou ayant fait l'objet d'une réception européenne, le barème s'établit sur les émissions de CO_2 exprimées en grammes par kilomètre, tandis que pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes dépendent de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs.

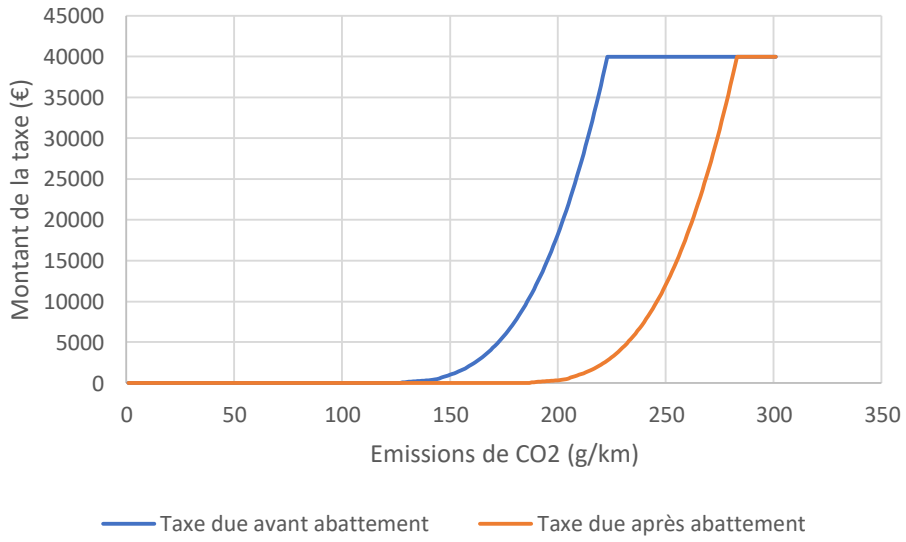
[42] Article L421-81 du code des impositions sur les biens et services.

[43] Décision n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, sur le fait que l'éligibilité à un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises était conditionnée au fait d'appartenir à un groupe fiscalement intégré au sens de l'impôt sur les sociétés.

enfants à charge simplement parce que l'une a déclaré ses trois enfants à l'IR et pas l'autre (cette déclaration à l'IR n'ayant pas de caractère obligatoire).

Pour le malus CO_2, le montant de l'abattement est de 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone et de 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative. Pour la TMOM, le montant de l'abattement s'élève à 200 kg par enfant. Comme en témoigne les graphiques ci-dessous illustrant le cas d'un véhicule neuf acheté en France en 2022, les deux taxes affichent un profil progressif jusqu'à un plafond. Ce dernier dépend, pour le malus CO_2, du barème appliqué – fonction des émissions de CO_2 ou de la puissance administrative – et donc du véhicule concerné. Le montant de la TMOM est quant à lui plafonné en fonction du malus CO_2 (voir *supra*).

Graphique n° 5 : Profil du malus CO_2 concernant un véhicule neuf acheté en France en 2022 par un foyer avec trois enfants à charge



Source : Cour des comptes

Graphique n° 6 : Profil de la taxe sur la masse en ordre de marche pour un foyer avec trois enfants à charge et redevable d'un malus CO_2 après abattement de 10 011 € en 2022



Source : Cour des comptes

Passé le seuil d'assujetissement, le gain par enfant augmente avec le niveau d'émissions de CO_2, tandis qu'il est constant quelle que soit la masse dans le cas de la TMOM. Ce gain décroît néanmoins en haut du barème, avant de s'annuler en raison du plafonnement des deux taxes.

La dépense fiscale relative à l'abattement sur le malus CO_2 s'élevait à 14 M€ en 2021[44] pour près de 3 500 demandes acceptées. La TMOM étant entrée en vigueur en 2022, la dépense fiscale associée est estimée à 1 M€ pour cette même année. Dans les DDFiP rencontrées (Seine-et-Marne et Eure-et-Loir), le nombre de demandes validées était cependant très faible (respectivement cinq et quatre), associées à des remboursements réduits (11 000 € et 7 850 €). Cela apparaît cohérent avec le fait que la masse moyenne des véhicules immatriculés en France était de 1 233 kg en 2022[45], soit un niveau significativement inférieur au seuil d'imposition.

1.3 Une prise en compte des types d'unions et des enfants variable selon les dispositifs et préjudiciable à la lisibilité du système fiscal

1.3.1 Un traitement hétérogène des types d'union par le droit fiscal

La notion de foyer fiscal, et plus particulièrement la notion de couple, varie en fonction de l'impôt considéré. Si le mariage, le PACS et le concubinage sont trois types d'union

[44] Source : Tome II de l'annexe Voies et moyens au PLF pour 2023.
[45] https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/evolutionMasseMoyenne

reconnus par le code civil, ils ne confèrent pas les mêmes obligations au sein du couple, notamment en termes de solidarité, ce qui justifierait leur traitement différencié par le droit fiscal. Conformément au principe de solidarité mutuelle émanant des articles 220 et 515-4 du code civil, les couples mariés et les partenaires liés par un PACS sont responsables solidairement du paiement de l'IR lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de la TH sur les résidences secondaires et de l'IFI. De telles dispositions n'existent pas pour les concubins. Dès lors, il devrait en résulter une même définition du foyer fiscal pour chacun de ces impôts. Or si la définition du foyer fiscal au sens de la CEHR ou de la CSG est alignée sur celle de l'IR, ce n'est pas le cas pour les autres impôts. Par exemple, deux personnes en concubinage notoire forment deux foyers distincts au sens de l'IR, mais forment un unique foyer au sens de l'IFI. Il s'ensuit que selon les cas, le couple devra déposer une ou deux déclarations. De plus, dans le cas de couples mariés ou pacsés, le fait d'être imposé conjointement ou non dépend du régime matrimonial ou encore de l'année du mariage, du divorce ou de la séparation (voir sections 1.1.1 pour l'IR et 1.2.4 pour l'IFI).

Alors que la différence de traitement au sens de l'IR entre couples mariés et pacsés d'une part et couples en concubinage notoire d'autre part peut se comprendre du point de vue de la gestion de l'impôt en raison de la difficulté à repérer les situations de concubinage notoire et du fait de l'absence de solidarité face à une dette fiscale pour les couples en union libre, elle est plus difficilement justifiable d'un point de vue conceptuel, en raison de la définition même du concubinage notoire qui se caractérise par une communauté de vie et une mutualisation des moyens. C'est d'ailleurs bien sur cette définition que se fonde le droit fiscal pour définir le foyer fiscal au sens de l'IFI, ce qui ajoute à la confusion.

Tableau n° 12 : Nombre de déclarations d'un couple soumis à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune en fonction de son statut

	IR	IFI*
Concubins notoires	2	1
Mariés, pacsés – cas général	1	1
Mariés, pacsés – séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit	2	2
Mariés ou pacsés en N – Imposition distincte en N	2	1
Mariés ou pacsés en N – Imposition commune en N	1	1
Divorce ou rupture de PACS en N	2	2

Source : législation

* La situation s'appréciant au 1er janvier de l'année N, le tableau repose sur deux hypothèses. Pour un mariage ou un PACS en année N, les membres du couple sont supposés être en concubinage notoire au 1er janvier de l'année N. Dans le cas d'un divorce ou d'une rupture de PACS en année N, le couple est supposé être en instance de séparation au 1er janvier de l'année N.

Concernant les allègements de taxe foncière, avec la suppression de la condition de cohabitation décidée en LFI 2023 (cf. 1.2.5), certaines exonérations et dégrèvements avantagent désormais les couples en union libre. Pour ce qui est des droits de succession, seuls les conjoints ou partenaires de PACS bénéficient d'un statut particulier permettant l'exonération des droits.

En revanche, les remboursements pour les familles nombreuses des taxes sur l'immatriculation s'appliquent de la même manière, que le contribuable soit marié, pacsé ou en union libre.

1.3.2 Une prise en compte des enfants à charges et de la situation familiale également variable selon les dispositifs

La prise en compte des enfants dans le système fiscal se fait de différentes manières selon les dispositifs :

- un barème en fonction du revenu et du nombre de parts liées au nombre d'enfants à charge : c'est notamment le cas de l'IR via le mécanisme du quotient familial, et de la CSG sur les revenus de remplacement avec l'application de taux réduits ;

- un allègement d'impôt dont les plafonds sont familialisés ou conjugalisés, par exemple en fonction du RFR et du nombre de parts : c'est le cas par exemple de la TF au travers de mécanismes d'exonérations et dégrèvements ;

- un allègement d'impôt en fonction du nombre d'enfants à charge : c'est le cas des taxes sur l'immatriculation avec le remboursement pour familles nombreuses et de la réduction d'impôt sur le revenu liée aux enfants scolarisés.

1.3.2.1 Une prise en compte différente des enfants selon la nature du couple, marié ou vivant en union libre

En matière d'IR, la prise en compte des enfants dépend du lien unissant les parents. En effet, les membres d'un couple en union libre formant deux foyers distincts au sens de l'IR, la prise en compte des enfants se fait de la même manière que pour un couple ayant divorcé ou rompu un PACS. En effet, la garde d'un enfant peut être comptée exclusivement à la charge de l'un des parents, ou partagée. Dans ce dernier cas, chacun des parents bénéficie d'un quart de part (une demie à partir du troisième).

En revanche, depuis 1996, les membres d'un couple en union libre ne peuvent plus bénéficier d'une majoration de QF, réservée désormais aux parents isolés. Il en résulte que pour un couple dont chacun des membres a un niveau de revenu trop élevé pour bénéficier de la décote, l'application du QF dans le cadre de l'IR conduit généralement à désavantager un couple en union libre avec enfants par rapport à un couple marié avec enfants, malgré la possibilité d'optimisation liée au choix de rattachement des enfants à l'un et/ou l'autre parent (cf. analyse dans la partie 3).

1.3.2.2 Des conditions d'âge et de statut des enfants non uniformes

La prise en compte des enfants en fonction de leur âge ou de leur statut n'est pas non plus homogène entre les dispositifs. En matière d'IR, peuvent être comptés comme enfants à

charge du foyer les enfants mineurs, les enfants majeurs jusqu'à 21 ans[46] ou 25 ans s'ils sont étudiants, les enfants handicapés quel que soit leur âge. Il en est de même pour la CSG qui repose sur les règles définies pour l'IR. Concernant la CEHR, les enfants ne sont pris en compte qu'au travers des dispositions de l'IR affectant le RFR (prises en compte du revenu des enfants, abattement pour enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, etc.), ce dernier constituant l'assiette de la CEHR.

Pour l'IFI en revanche, seul le patrimoine des enfants mineurs est ajouté au patrimoine du ou des parents, même lorsque les enfants majeurs sont déclarés à charge au sens de l'IR.

Dans le cas des taxes sur l'immatriculation, la notion d'enfants à charge renvoie quant à elle à une définition issue de la sphère sociale. En effet, un enfant est considéré à charge dès lors qu'il ouvre droit aux prestations familiales, ce qui vise les enfants qui, soit ont jusqu'à 16 ans, quelle que soit la rémunération qui peut leur être versée, soit ont entre 17 et 20 ans avec une rémunération inférieure ou égale à 55 % du SMIC.

Alors que, pour tous ces impôts, tous les enfants d'une famille recomposée sont pris en compte sans distinction, pour les droits de succession, les enfants du partenaire du défunt ne bénéficient d'aucun statut particulier, sauf à avoir fait l'objet d'une adoption simple par le défunt.

Le handicap est également appréhendé différemment selon les dispositifs. Dans le cadre de l'IR, une distinction est faite entre les enfants handicapés titulaires et non titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Concernant les droits de succession, si l'âge des enfants n'a pas d'impact sur les taux, un enfant dont le handicap constitue un obstacle au travail dans des conditions normales bénéficie d'un abattement de 159 325 €. Enfin, les allègements sur la fiscalité locale dépendent, selon les cas, du fait de percevoir l'allocation adulte handicapé ou des règles de rattachement au sens de l'IR.

1.3.2.3 Une situation familiale appréciée à des dates différentes par rapport à l'année d'imposition

La date de prise en compte de la situation familiale varie elle aussi selon les impôts. Pour l'IR et la CEHR, le calcul de l'impôt dépend de la situation au 31 décembre de l'année N sur les revenus de l'année N, tandis que l'IFI dépend de la situation au 1er janvier de l'année d'imposition et que les plafonds de ressources pour bénéficier des allègements de TF en année N dépendent de l'IR sur les revenus de N-1. Les allègements de fiscalité locale et les taux réduits de contributions sociales sont quant à eux calculés en fonction du RFR et du nombre de parts de l'année N-1 et N-2 respectivement[47]. Pour les droits de succession, c'est la situation au moment du décès qui prime, tandis que pour les taxes sur l'immatriculation, la réduction pour famille nombreuse dépend de la situation au moment de la première immatriculation en France.

Une subtilité concerne enfin la prise en compte d'un enfant à naître. Ce dernier n'est pas considéré comme étant à charge excepté pour les taxes sur l'immatriculation dont la réduction pour famille nombreuse se fonde sur le droit social. En effet, selon le code de la sécurité sociale,

[46] Ce seuil de 21 ans provient du fait que la majorité civile était fixée à 21 ans jusqu'en 1974.
[47] N-3 dans certains cas pour les contributions sociales.

est considéré à charge un enfant « *à compter du 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de la grossesse* »[48].

[48] Article R. 531-1 du code de la sécurité sociale.

Tableau n° 13 : Tableau récapitulatif des différences entre les dispositifs quant à la prise en compte de la situation familiale

	Prise en compte du couple	Date de prise en compte de la situation	Condition de prise en charge des enfants	Prise en compte du handicap
IR	Les couples mariés ou pacsés forment un seul foyer fiscal (sauf exceptions, cf. tableau 12) Chaque membre d'un couple en union libre correspond à un foyer fiscal distinct	Au 31 décembre N pour imposition des revenus de l'année N	Mineurs, majeurs jusqu'à 21 ans ou 25 ans si étudiants, majeurs quel que soit l'âge si handicapé. Rattachement possible même dans le cas d'une famille recomposée	Possibilité de rattachement des enfants majeurs Distinction entre titulaires ou non de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
CEHR	Idem IR	Idem IR	Au travers de dispositions à l'IR affectant le RFR	Au travers de dispositions à l'IR affectant le RFR
Contributions sociales (assiette remplacement)	Imposition individuelle	En fonction du RFR et du nombre de parts de l'année N-2	Conforme aux règles de rattachement au sens de l'IR	Conforme aux règles de rattachement au sens de l'IR
Droits de succession	Seul le conjoint ou le partenaire de PACS du défunt bénéficie d'un statut particulier	À la date du décès	Tous les enfants en ligne directe ou ayant fait l'objet d'une adoption simple dans le cas de familles recomposées	Abattement dès lors que le handicap constitue un obstacle au travail dans des conditions normales de rentabilité

	Prise en compte du couple	Date de prise en compte de la situation	Condition de prise en charge des enfants	Prise en compte du handicap
IFI	Un couple marié, pacsé ou en union libre forme un foyer fiscal unique	Au 1er janvier de l'année d'imposition	Mineurs dont le ou les membres du foyer fiscal ont l'administration légale des biens	Aucune
TH/TF	Quel que soit le statut du couple, c'est le titre de propriété qui compte pour la TF	Au 1er janvier de l'année d'imposition Et fonction du RFR et du nombre de parts de l'année N-1	Conforme aux règles de rattachement au sens de l'IR	Selon le type d'allègement, dépend de la perception de l'AAH ou est conforme aux règles de rattachement au sens de l'IR
Taxes sur l'immatriculation	Un couple marié, pacsé ou en union libre forme un foyer fiscal unique	À la date de 1ère immatriculation en France	Jusqu'à 16 ans révolus, quelle que soit la rémunération qui peut leur être versée, ou entre 17 et 20 ans révolus avec une rémunération inférieure ou égale à 55 % du SMIC. Les enfants à naître à compter du 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de la grossesse	Aucune pour les enfants

Source : Cour des comptes

1.4 Un impact important sur les finances publiques

En raison, d'une part de leur imbrication et de leur hétérogénéité [49], et d'autre part parce qu'il n'existe pas toujours de norme de référence pour en établir le montant, il est difficile d'évaluer l'impact global sur les finances publiques des dispositifs fiscaux de prise en compte de la situation familiale.

S'agissant de l'IR, il convient ici de distinguer l'impact, sur le produit de l'impôt, de la conjugalisation (calcul de l'impôt au niveau du couple) et de la familialisation (prise en compte des enfants).

Concernant la conjugalisation, plusieurs réformes intervenues entre 2012 et 2017 ont conduit à en accroître l'impact sur les finances publiques. En particulier, le mécanisme de décote a été en partie conjugalisé sur la période, et la prime pour l'emploi, crédit d'impôt individualisé dont le bénéfice dépendait du revenu de l'ensemble du foyer fiscal, a été remplacé en 2016 par un dispositif non fiscal (la prime d'activité). Ainsi, les changements de législation entre 2012 et 2017 ont accru le montant de la perte de recettes due à la conjugalisation de 1,2 Md€ en 2012 pour le porter à 11,1 Md€ en 2017[50].

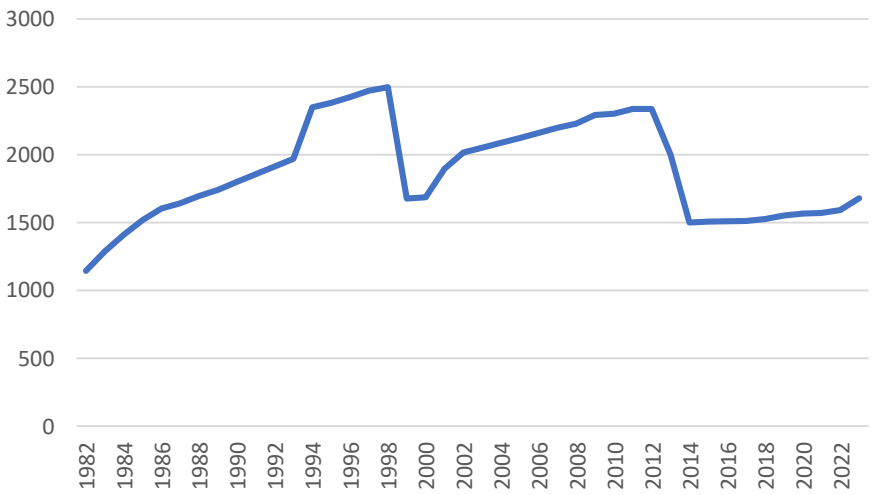
Concernant la familialisation, on observe à l'inverse une tendance consistant à en limiter la prise en compte par le système fiscal, que cette tendance soit guidée par des choix budgétaires ou politiques. L'IR a, ces dernières années, fait l'objet de différentes réformes allant dans ce sens. En particulier, alors que le plafond de QF s'élevait à 2 336 € en 2012, il a été abaissé à 2 000 € en 2013 puis à 1 500 € en 2014. Depuis, il a simplement été revalorisé chaque année selon l'inflation. Ce plafond limite significativement l'impact budgétaire du QF puisqu'à l'inverse, un déplafonnement représenterait une perte de recettes estimée à 4,9 Md€ pour l'État[51].

[49] Au sein même de l'IR, plusieurs types de dispositifs prennent en compte la composante familiale. Ainsi, par exemple, le coût de la conjugalisation ne dépend pas uniquement du QC mais également de la conjugalisation de certains allègements d'impôts. Le nombre de parts de QF définies à l'IR aura également un impact sur d'autres impôts comme la TF au travers des plafonds de ressources pour bénéficier d'exonérations.

[50] André, M. (2019). L'imposition conjointe des couples mariés et pacsés organise une redistribution en direction des couples les plus aisés, dont les effets ont augmenté entre 2012 et 2017. In : *Insee Références – France, portrait social*, pp. 115–132. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238449?sommaire=4238781.

[51] Chiffre évalué sur les revenus de 2020.

Graphique n° 7 : Plafond de quotient familial (en €)



Source : Institut des politiques publiques

Un certain nombre de majorations de QF considérées comme des dépenses fiscales ont également été modifiées au fil du temps, contribuant à en réduire l'impact budgétaire. Par exemple, les parents en union libre ont été exclus du champ de la demi-part des parents isolés en 1996 ; la demi-part pour les personnes vivant seules et ayant élevé un enfant a été recentrée en 2009 sur celles ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'enfant pendant au moins cinq ans pendant lesquels elles vivaient seules. Cette tendance s'applique aussi à d'autres dépenses fiscales relatives à l'IR comme les montants de réduction d'impôt liée aux études secondaires ou supérieures des enfants qui n'ont pas été revalorisés depuis 1993 malgré l'inflation.

La même dynamique est à l'œuvre pour les autres impôts. Les droits de succession dus par un légataire d'au moins trois enfants ne sont plus réduits depuis 2017. L'IFI (et l'ISF qui l'a précédé) n'intègre plus de dispositif de réduction d'impôt par personne à charge depuis 2012. Concernant la CSG, les mécanismes de taux réduits en fonction du RFR et du nombre de parts sont apparus quelques années après la création de l'impôt, mais dans un mouvement de hausse globale des taux tandis que les seuils déterminant l'application des taux réduits n'évoluent chaque année qu'en fonction de l'inflation.

La suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale entre 2018 et 2022 a eu pour conséquence la disparition des allégements associés au profit des familles (1,9 Md€ en 2016)[52].

L'évaluation du coût de l'ensemble de ces dispositifs sur les finances publiques se heurte à plusieurs obstacles.

Tout d'abord, concernant les droits de succession et de donation, il n'existe pas de « norme fiscale » permettant de calculer l'effet sur les recettes fiscales des moindres taux appliqués pour une plus grande proximité familiale.

[52] Observatoire des finances et de la gestion locale (2018) : Les allègements de fiscalité directe locale et leurs compensations, *Cap sur… n°2*.

Ensuite, alors que les dépenses fiscales issues des majorations du QF correspondant à des situations particulières est facilement chiffrable à l'aide du tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au PLF chaque année, l'impact sur les recettes fiscales imputable au QF dans le cas général, tout comme celui imputable au QC, ne sont pas retracés dans les documents budgétaires et sont plus difficiles à évaluer dans la mesure où la conjugalisation et la familialisation passent à la fois par l'attribution de parts fiscales mais également par la modulation des plafonds de certaines dépenses fiscales. L'Insee a cependant estimé l'impact du QC à 11,1 Md€ et celui du QF à 16,6 Md€ en 2017[53].

Les dispositifs d'allègements de TF n'ont quant eux pas subi de modification depuis longtemps. Si le montant des exonérations est bien connu, il n'a pas été possible d'obtenir le montant de l'ensemble des dégrèvements. En particulier, la DGFiP n'a pas été en mesure de transmettre le montant du dégrèvement au titre du plafonnement de TF, ni celui relatif aux exonérations de TF « de droits acquis ». Par ailleurs, afin d'estimer l'impact de la familialisation sur les finances publiques, il faudrait pouvoir isoler ce qui résulte uniquement des majorations de seuils en fonction du nombre de parts.

Des exonérations ou réductions de contributions sociales par le biais des taux réduits sur les revenus de remplacement peuvent aussi être appliquées en deçà d'un certain seuil de revenu fiscal de référence, majoré en fonction du nombre de parts fiscales. Ces majorations de plafonds pour enfants à charge réduisent les contributions sociales dues, pour un montant estimé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de statistiques (DREES)[54] à 260 M€ en 2017.

L'impact sur les finances publiques de ces différents dispositifs atteindrait ainsi un peu plus de 28,3 Md€ en 2021. Il s'agit des moindres recettes fiscales issues de la conjugalisation et de la familialisation par rapport à une situation fictive dans laquelle il n'y aurait aucune prise en compte de la composante conjugale et familiale des assujettis. Or celle-ci résultant d'une exigence constitutionnelle, ces 28,3 Md€ ne peuvent être directement assimilés à un coût pour l'État. En particulier, le QF n'est pas un avantage mais une modalité de calcul de l'impôt qui tient compte de cette obligation constitutionnelle.

[53] André, M. et Sireyjol, A. (2021) Redistributive Effects of the Taxation of Couples and Families: A Microsimulation Study of Income Tax. *Economie et Statistique / Economics and Statistics*, 526-527, 21–39. L'estimation est réalisée de manière séquentielle : (i) l'impôt est d'abord totalement individualisé afin de disposer d'une situation contrefactuelle : les revenus sont individualisés, et l'ensemble des parts fiscales ainsi que les autres dispositifs conjugalisés et familialisés sont neutralisés ; (ii) l'effet de la conjugalisation s'apprécie par différence entre l'impôt fictif totalement individualisé et un impôt conjugalisé sans prise en compte des personnes à charge, que ce soit au travers de leurs revenus, de parts fiscales ou de conditions d'éligibilité aux crédits et réductions d'impôts ; (iii) L'effet de la familialisation est enfin évalué par différence entre l'impôt tel qu'appliqué en France en fonction de la législation en vigueur, et l'impôt conjugalisé.

[54] *Au titre de la politique familiale, les dépenses sociales et fiscales liées aux enfants atteignent 4,7 % du PIB en 2017 compte de l'enfance*. Les dossiers de la DREES n°50 février 2020.

Tableau n° 14 : Recettes fiscales perdues du fait de la prise en compte de la composante familiale dans la fiscalité en 2021

Impôt	Dispositif	Montant en M€
IR et CEHR†	QC§	11 062
	QF§	16 544
	Total	27 606
Contributions sociales (dont CSG)	Exonérations et taux réduits*	327
TF¥	Exonérations personnes âgées et revenus modestes**	331
	Dégrèvements***	37
	Total	366
Taxes sur l'immatriculation	Réduction d'impôt pour les familles nombreuses****	15
Total		**28 314**

† Impôt 2021 sur les revenus 2020.

§ L'impact sur les recettes fiscales des mécanismes de QC et QF est une estimation réalisée à partir des chiffres de 2017, respectivement 11,1 Md€ et 16,6 Md€, issus de André et Sireyjol (2021), auxquels ont été appliquées une baisse de 0,3% calculée à partir des estimations relatives au QF de la DGFiP entre 2017 et 2021.

¥ Il s'agit de majorants dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer les moindres recettes résultant de la majoration de seuils en fonction du nombre des parts.

** À partir du Compte de l'enfance 2020 (DREES), dans lequel l'impact était estimé à 260 M€ pour 2017. Estimation réalisée en appliquant à ce chiffre l'évolution de la CSG sur les revenus de remplacement entre 2017 et 2021, soit + 26 %.*

*** DGFiP – Rapport 2021 Coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux.*

**** Intègre uniquement les dégrèvements de 100 € pour les contribuables âgés de 65 à 75 ans.*

***** Afin d'estimer l'impact global sur les finances publiques, ce chiffre intègre le montant du remboursement de TMOM pour 2022 issu du tome II du rapport sur les Voies et moyens annexé au PLF pour 2023, soit 1 M€.*

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE

La prise en compte de la composante familiale, obligation constitutionnelle, est très variable selon les impôts. Si l'impôt sur le revenu présente un haut degré de prise en compte du conjoint et des enfants, d'autres impôts prennent en compte le couple avec une notion parfois différente de celle de l'impôt sur le revenu (cas de l'IFI). Deux taxes à l'immatriculation (malus CO_2 et taxe sur le poids des véhicules) proposent un abattement pour familles nombreuses.

D'autres impôts (CSG sur les revenus de remplacement, taxe foncière) sont modulés selon des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) majorés en fonction du nombre de parts fiscales.

Une évaluation, non exhaustive, de l'impact de ces dispositifs sur les finances publiques atteint 28,3 Md€ en 2021 (1,1 % du PIB). La grande majorité de ce montant provient des dispositifs de quotient conjugal (11,1 Md€) et familial (16,5 Md€), qui ne sont pas considérés comme des avantages fiscaux mais comme des modalités d'imposition visant à prendre en compte les capacités contributives des foyers fiscaux.

La modulation des impositions liée à la composante familiale a reculé depuis une décennie : baisses successives du plafond du quotient familial, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui était allégée pour les familles, suppression d'une réduction de droits de succession et donation pour les familles d'au moins trois enfants, suppression de la réduction d'IFI pour personne à charge, forfaitisation du plafond des niches fiscales, absence de prise en compte de quotient familial dans la définition de la CEHR.

---

2 DES REGLES PARFOIS MECONNUES PAR LES CONTRIBUABLES, DES CONTROLES PEU FREQUENTS PAR L'ADMINISTRATION

Les règles de prise en compte de la composition familiale dans l'impôt présentent une certaine complexité de gestion pour l'administration fiscale et parfois aussi pour les contribuables. Cela peut occasionner des situations de non recours à certains avantages familiaux.

Peu de vérifications du bénéfice à bon droit de ces avantages étaient jusqu'à présent effectuées par l'administration fiscale. Le développement du traitement de données numériques en masse devrait cependant permettre d'accroître le volume d'irrégularités détectées.

2.1 Une application des règles parfois malaisée pour les contribuables

2.1.1 Des complexités dans les obligations déclaratives

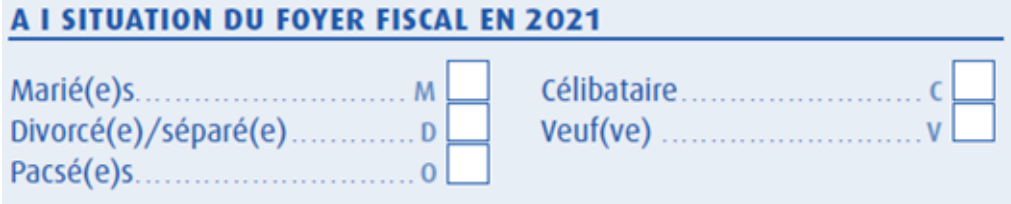
2.1.1.1 Un formulaire déclaratif à l'IR difficile à interpréter dans certains cas

La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en 2019 n'a pas fait disparaître l'obligation de déclarer ses revenus chaque année au moyen du formulaire dédié (déclaration dite « 2042 »). Outre leurs revenus, les contribuables sont tenus d'y déclarer, au début du formulaire, les paramètres familiaux d'imposition. La complexité de la législation en

matière de prise en compte de la situation familiale peut faire naître des irrégularités, qu'elles soient volontaires ou non.

La déclaration de situation du foyer fiscal nécessite ainsi une interprétation du sens des cinq cases proposées.

Schéma n° 1 : Cases proposées pour déclarer sa situation familiale (déclaration de revenus de 2021)



Source : déclaration des revenus 2021

Ces cases ne sont pas toutes exclusives les unes des autres. Par exemple, un contribuable peut apparaître à la fois veuf et célibataire, divorcé et célibataire, divorcé et veuf, veuf et marié (cas des veufs remariés), veuf et pacsé. Par ailleurs, un contribuable qui a rompu son Pacs doit en principe cocher la case « Divorcé/séparé », mais selon un service de gestion de l'impôt rencontré, certaines personnes concernées sont réticentes à se déclarer divorcés alors qu'ils n'étaient pas mariés, et cochent alors la case « Célibataire ».

Dans le cas où le fait d'avoir coché une case erronée n'a pas d'incidence fiscale (par exemple cocher la case « Célibataire » au lieu de la case « Divorcé/séparé »), cela n'est pas vraiment problématique. Cela le devient lorsque l'impôt à payer n'est pas le même selon que la personne coche une ou l'autre des cases entre lesquelles elle peut être amenée à hésiter. Par exemple cocher la case « Célibataire » ou « Veuf » conduira à une imposition différente lorsque le contribuable a des enfants à charge (une personne veuve bénéficie alors d'une majoration d'une part de quotient familial).

Une personne mariée mais ne respectant pas les conditions d'imposition commune (cas d'exception mentionnés au 1.1.1) devrait cocher la case « Divorcé/séparé » pour que les bonnes règles d'imposition s'appliquent (avec l'imposition distincte des deux époux en l'occurrence) mais elle risque de cocher, en toute bonne foi, la case « Marié » puisqu'elle est encore mariée au sens de son état civil.

Si la notice de remplissage du formulaire explicite bien les cas où un événement est survenu durant l'année (mariage ou Pacs, divorce, séparation ou rupture de Pacs, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs), elle n'apporte pas de renseignement aux contribuables pouvant hésiter sur la case à cocher dans les situations énumérées ci-dessus. Si alourdir le formulaire ne s'impose pas, il serait bienvenu d'apporter des précisions dans cette notice.

2.1.1.2 Les effets de l'arrivée des enfants à la majorité pas toujours bien connus

L'arrivée à la majorité des enfants du foyer fiscal peut susciter des difficultés de compréhension. À l'atteinte de leur majorité, les personnes deviennent contribuables de plein droit et ne restent pas automatiquement membres du foyer fiscal de leurs parents. Elles reçoivent ainsi une information de la DGFiP leur demandant de créer leur espace personnel.

Toutefois, jusqu'à 21 ans (ou 25 ans s'ils sont étudiants), ils peuvent demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ou de l'un des parents en cas de séparation.

Il est prévu que l'enfant qui souhaite faire l'objet d'un tel rattachement rédige une demande datée et signée. L'exercice de l'option pour le rattachement est soumis à l'accord du foyer de rattachement. Cet accord est établi dès lors que ce foyer a déclaré l'enfant à charge. Les parents qui acceptent le rattachement doivent pouvoir présenter, en réponse à la demande de l'administration, la demande de rattachement de leur enfant majeur. L'option n'est valable que pour l'imposition des revenus qu'elle concerne et doit être renouvelée chaque année.

Le rattachement emporte des conséquences. D'abord, l'enfant rattaché n'a pas à rédiger sa propre déclaration de revenus ; il garde la qualité d'enfant à charge et, en contrepartie, ses revenus sont agrégés avec ceux de ses parents dans leur déclaration. Cet enfant ouvre alors droit aux mêmes majorations de quotient familial que les enfants mineurs, mais il n'est pas permis au foyer de rattachement de déduire le versement d'une pension alimentaire, même si l'enfant n'habite plus au domicile de ses parents (ce qui est le cas typique des étudiants « décohabitants », qui comptent pour les deux tiers des étudiants).

Cette possibilité de rattachement peut conduire à des difficultés en gestion. Les services mentionnent en effet des cas d'incompréhension de contribuables non informés de la nécessité de solliciter le rattachement et qui ont constaté une majoration de leur impôt en raison de la baisse de leur nombre de parts fiscales. Sont également rapportés des cas de double déclaration des revenus du jeune majeur : en tant que majeur rattaché à la déclaration de ses parents et en tant que déclarant individuel. Dans ce cas, les services détectent automatiquement le doublon et contactent les deux déclarants pour les informer de l'irrégularité et connaître leur choix quant au rattachement fiscal de l'enfant.

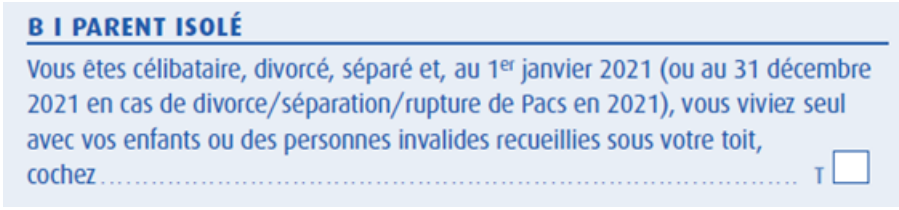
Cette option de rattachement n'existe pas en droit social où il existe un âge limite à partir duquel les enfants n'ouvrent plus droit aux prestations familiales (20 ans et 21 ans pour l'attribution du complément familial et des allocations logement) [55]. Elle n'existe également pas en matière d'IFI où la valeur des biens des enfants devenus majeurs doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration séparée. Elle demeure parfois méconnue et peut susciter des interrogations pour les contribuables. De surcroît, la difficulté à évaluer l'avantage fiscal que procure l'option du rattachement d'un enfant étudiant empêche de la mettre en parallèle de l'option inverse consistant à ce que l'enfant soit détaché du foyer fiscal mais bénéficie d'une pension alimentaire déductible.

2.1.1.3 Un possible non recours à certains avantages

La complexité de la législation fiscale peut conduire au non recours à certains dispositifs. Par exemple, l'existence de la majoration pour parents isolés peut être méconnue de certains contribuables. Elle doit être demandée en cochant la case « T » de la déclaration de revenus dans une zone du formulaire intitulée « Parent isolé ».

[55] Si l'enfant travaille, sa rémunération ne doit pas dépasser 55 % du Smic.

Schéma n° 2 : Case à cocher pour demander la demi-part « parents isolés » (déclaration de revenus de 2021)



Source : déclaration des revenus 2021

Cet intitulé de « Parent isolé » peut être trompeur. Des parents, vivant effectivement seuls qui seraient éligibles à cette demi-part, percevant une pension alimentaire ou plus globalement des aides familiales, peuvent ne pas se considérer comme isolées et ne pas en solliciter le bénéfice. Des personnes vivant seules ayant recueilli une personne invalide (titulaires de la carte d'invalidité ou de la CMI invalidité) peuvent également bénéficier de cette majoration de quotient familial alors qu'elles pourraient ne pas considérer vivre seules.

En 2021, un peu plus de 80 000 contribuables (soit un peu moins de 5 % des bénéficiaires effectifs de l'avantage) ont reçu le bénéfice tardif de cette demi-part à la suite d'une réclamation effectuée par le contribuable ou d'une décision prise d'office par le service, la case « T » n'ayant pas été cochée lors de la taxation initiale. Pour limiter ce risque de non recours, il serait judicieux de renommer cette zone du formulaire de « Parent isolé » en « Célibataire vivant seul avec personne à charge » pour éviter toute interprétation subjective de la notion d'isolement.

La réduction d'impôt au titre des frais de scolarité qui conduit à alléger l'imposition des parents de collégiens, lycéens et étudiants semble également relativement méconnue. La DGFiP a ainsi établi[56] que, au titre des revenus de 2019, cette réduction d'impôt a été sollicitée 2,1 millions de fois pour un nombre total de collégiens d'environ 3,3 millions, soit un taux de non-recours possible d'environ un tiers. Ce chiffre doit toutefois être nuancé dans la mesure où cet avantage est une réduction d'impôt et non un crédit d'impôt, et ne peut donc pas faire l'objet d'un remboursement : des foyers anticipant ne pas être assujetti à l'impôt pourraient alors ne pas voir d'intérêt à cocher cette case.

Les allégements de taxe foncière mentionnés ci-dessus (exonération en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste, dégrèvement de 100 € pour les personnes de 65 ans à 75 ans, plafonnement en fonction des revenus) peuvent également faire l'objet d'un non recours important. Si les deux premiers dispositifs sont attribués d'office par l'administration, il semble exister des cas où leur bénéfice ne peut être détecté automatiquement par cette dernière, charge alors pour les contribuables concernés d'adresser une réclamation à leur service des impôts. Pour bénéficier du plafonnement de taxe foncière en fonction des revenus, le contribuable doit alors renseigner un formulaire dédié (2041-DPTF-SD).

Les possibilités de réduction des deux taxes relatives à l'achat d'automobiles (malus CO_2 et TMOM) dont bénéficient les parents d'au moins trois enfants ne sont pas nécessairement bien connues. En effet, si la taxe est payée lors de l'achat de la voiture au concessionnaire et reversée par celui-ci au Trésor public, le remboursement doit faire l'objet d'une demande auprès du service des impôts des particuliers (SIP). Le faible nombre de demandes de remboursement

[56] Réponse écrite à la question n° 27130 de Mme Émilie Cariou publiée au JO le 23 novembre 2021.

formulées dans les départements que la Cour a interrogés (83 demandes validées en Seine-et-Marne et seulement 24 en Eure-et-Loir en 2022) laisse supposer que tous les contribuables éligibles ne le sollicitent pas. Les montants remboursés pour familles nombreuses apparaissent également faibles puisqu'au niveau national, 14 M€ seulement ont été décaissés en 2022 pour les deux taxes.

2.1.2 Peu de travaux menés par l'administration fiscale pour prévenir et détecter les irrégularités liées à la composition familiale

2.1.2.1 Une prépondérance des informations déclaratives

Les informations qui permettent de prendre en compte la composition familiale d'un foyer au titre l'IR et notamment de déterminer son nombre de parts sont déclaratives. Il incombe aux contribuables de renseigner les rubriques adéquates de la déclaration 2042.

Ainsi, lorsqu'un foyer déclare une naissance, celle-ci est prise en compte par les services fiscaux même si le recoupement avec les données d'état civil n'est pas conclusif. Un contribuable pourrait donc retirer un avantage fiscal pour un enfant inexistant. À un niveau global, selon les informations recueillies dans le cadre de la présente enquête, la DGFiP n'a jamais comparé le nombre d'enfants déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et nés une année donnée avec le nombre d'enfants vivants nés cette même année, tels qu'ils sont recensés dans les fichiers d'état civil. Si les deux nombres ne devraient pas être strictement identiques (cas des enfants partis à l'étranger avec leurs parents, cas d'enfants nés à l'étranger, cas de foyers non déclarants), la comparaison, et son évolution dans le temps, que gagnerait à réaliser la DGFiP, serait éclairante.

Pour assurer un contrôle efficace du nombre d'enfants déclarés, il convient de mener à son terme le projet d'attribution d'un numéro d'identification individuel aux enfants. En effet, si les adultes disposent tous d'un numéro d'identification fiscal (différent de leur numéro de sécurité sociale), cela n'est pas systématique pour les enfants[57]. L'exhaustivité du recensement des enfants permettrait de rendre plus opérant le contrôle du rattachement du même enfant par deux foyers fiscaux différents (cas de la déclaration d'un même enfant en garde à titre exclusif auprès d'un parent déclaré également par l'autre parent, cas de concubins déclarant chacun l'enfant à charge).

En règle générale, les contribuables sollicitant l'attribution de demi-parts additionnelles (anciens combattants notamment, parents isolés, veufs) n'ont à fournir de justificatif que sur demande de l'administration. Cela n'était pas le cas avant l'existence des déclarations dématérialisées puisque les contribuables devaient alors joindre les justificatifs pertinents à leur déclaration papier. Si elle constituait une lourdeur en gestion, cette obligation permettait de limiter la fraude. Il serait souhaitable de réintroduire cette obligation de production de justificatifs lors de la première demande, sans revenir pour autant au format papier.

[57] Depuis 2021, l'attribution d'un numéro fiscal pour les enfants est systématique sauf dans le cas où l'enfant a uniquement fait l'objet d'une déclaration via un formulaire papier sans l'indication de son état civil complet.

Cette nouvelle obligation constituerait en tout état de cause une contrainte moindre que celle prévalant à l'époque de la transmission des justificatifs papier puisque leur stockage sur l'espace personnel du contribuable lui éviterait de les transmettre chaque année. Cela présenterait l'avantage pour les contribuables de ne pas avoir à conserver un justificatif jusqu'à une éventuelle demande de l'administration fiscale. Cette perspective nécessite toutefois une refonte de la déclaration en ligne pour pouvoir stocker les justificatifs du redevable sur son espace personnel.

Recommandation n° 7. (DGFiP) : Prévoir une obligation de dépôt des justificatifs attachés à la déclaration des revenus sur l'espace personnel numérique pour toute première demande d'un avantage lié à la situation familiale.

Le cas des déclarations de pensions alimentaires est plus problématique de par l'ampleur des incohérences suspectées. Lorsque les pensions alimentaires versées sont déduites (dans certaines limites) du revenu imposable, leur bénéficiaire doit symétriquement déclarer leur perception dans ses revenus. Or, il existe un écart très important et régulier (proche de 3,0 Md€) entre les pensions alimentaires déclarées comme versées (8,2 Md€ en 2019) et celles déclarées comme perçues (5,3 Md€ en 2019).

Tableau n° 15 : Pensions alimentaires déduites et reçues à l'impôt sur le revenu par année de déclaration

	2010	2015	2019
Nombre de foyers ayant déclaré avoir versé une pension alimentaire	1,96	2,01	1,90
Nombre de foyers ayant déclaré avoir reçu une pension alimentaire	1,39	1,39	1,31
Écart	0,57	0,62	0,60
Montant des versements déduits (Md€)	7,57	8,43	8,21
Montant des versements déclarés (Md€)	5,25	5,57	5,29
Écart (Md€)	2,32	2,86	2,92

Source : DGFiP

Par ailleurs, le nombre de foyers fiscaux déduisant une pension alimentaire versée excède d'environ 600 000 le nombre de foyers fiscaux déclarant la perception d'une telle pension.

Ces écarts ont certainement plusieurs origines qu'il n'est pas possible de quantifier précisément. Une partie de l'écart afférent au nombre de foyers fiscaux peut s'expliquer par le fait que deux parents séparés peuvent déduire chacun une pension alimentaire versée à un même enfant majeur, soit deux déductions pour une seule déclaration de perception. On peut aussi supposer que des sommes déduites n'aient pas été effectivement versées et donc pas déclarées ni imposées. Enfin, le cas de versement de pensions alimentaires à l'étranger a été mentionné par les services rencontrés lors de l'enquête de la Cour. Il semblerait en effet que des sommes parfois conséquentes sont versées à l'étranger avec les difficultés de vérification que cela peut occasionner (état de besoin du bénéficiaire, matérialité du versement). À l'inverse, le flux de

pensions alimentaires versées par un débiteur étranger à un bénéficiaire français serait beaucoup plus limité.

Surtout, il est vraisemblable qu'une partie des pensions reçues ne sont pas déclarées, de manière volontaire ou non, alors qu'elles ont bien été déduites du revenu imposable de celui qui les verse.

Ces écarts expliquent en partie[58] le coût pour l'État de la déduction des pensions alimentaires (1,5 Md€) net de la taxation des pensions déclarées (0,3 Md€). Ce coût serait réduit par la résorption des écarts entre pensions déduites et pensions imposées auxquels la DGFiP déclare s'atteler en 2023. L'identité de la personne recevant la pension alimentaire doit en effet être déclarée à l'occasion de la déclaration des revenus de 2022. Les SIP gérant les dossiers des bénéficiaires déclarés recevront un fichier recensant l'ensemble des montants reçus par ceux-ci pour vérifier que ceux-ci les ont bien déclarés. Il importe que ce chantier puisse être mené à bien dans les meilleurs délais et qu'un bilan en soit tiré sur les écarts de déclaration des pensions alimentaires.

Recommandation n° 8. (DGFiP) Évaluer les effets du dispositif mis en place en 2023 pour s'assurer que les pensions alimentaires déduites du revenu imposable sont symétriquement déclarées par leurs bénéficiaires.

2.1.2.2 Des contrôles limités

Jusqu'à présent, les éléments familiaux d'imposition n'ont pas constitué une priorité des actions de contrôle de la DGFiP. Ils peuvent faire l'objet de vérifications lors d'un contrôle diligenté pour une autre raison mais ils ne sont pas à l'origine du déclenchement de contrôles. Cela s'explique notamment par l'enjeu financier relativement limité[59] en raison du plafonnement du gain en impôt des avantages familiaux.

Les contrôles sont réalisés par plusieurs types de services de l'administration fiscale. Les services des impôts des particuliers (SIP) mènent des contrôles de régularisation, relancent les défaillants qui n'ont pas déposé de déclaration ou traitent les cas de discordance. Les contrôles plus approfondis sont de la responsabilité des pôles de contrôle revenus/patrimoine (PCRP). Enfin, les contribuables présentant les plus forts enjeux sont contrôlés par une structure nationale, la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).

Le système d'information de la DGFiP ne permet d'avoir une connaissance qu'approximative des redressements effectués selon les irrégularités constatées. En particulier, il n'est pas possible de connaître le nombre de redressements (et l'impact financier associé) relatifs aux irrégularités sur les pensions alimentaires. La nomenclature des motifs de redressements permet en revanche de disposer d'un indicateur très agrégé des redressements consécutifs à des irrégularités commises en matière de détermination du nombre de parts

[58] Si une partie de la différence entre le coût induit par la déduction des pensions alimentaires et le gain occasionné par l'imposition des pensions reçues s'explique par l'écart entre les montants déclarés versés et reçus, une partie résulte du taux marginal plus élevé touchant les sommes déduites que les sommes déclarées reçues.

[59] À l'exception de la déduction des pensions alimentaires versées qui ne sont pas plafonnées, sauf dans le cas de versements à des enfants majeurs.

fiscales. Selon ce décompte, en 2021, un peu plus de 3 500 contrôles auraient donné lieu à redressement pour des rehaussements moyens en base d'environ 3 000 €, soit des montants en droits probablement faibles (sans doute de quelques centaines d'euros). Les redressements après contrôle sur pièces pour irrégularité en matière de quotient familial ne représentent du reste qu'une part extrêmement réduite (1 %) de l'ensemble des redressements consécutifs à des contrôles sur pièces.

Il semble par ailleurs que des redressements en matière d'IR conduisant à majorer le RFR ou à réduire le nombre de parts fiscales ne débouchent pas, ou alors rarement, sur des redressements en matière de taxe foncière ou de CSG lorsque les nouveaux éléments d'imposition conduisent à ne plus rendre éligible le redevable à une exonération ou à un taux réduit, alors que ce devrait logiquement être le cas. De tels redressements devraient également avoir des conséquences sur les prestations sociales versées sous condition de ressources lorsque celle-ci sont attribuées sur la base d'un RFR irrégulièrement minoré.

Recommandation n° 9. (DGFiP, DSS) : Redresser, le cas échéant, les droits éludés de taxe foncière et de contributions sociales consécutivement à un contrôle fiscal ayant conduit à majorer le revenu fiscal de référence ou à minorer le nombre de parts fiscales.

2.1.2.3 Des irrégularités parfois difficiles à détecter

La vérification de la déclaration des paramètres personnels d'imposition présente parfois des difficultés. Il s'agit en effet parfois de contrôler des situations de fait, ce qui peut nécessiter de recouper des informations pour apprécier une situation individuelle.

Par exemple, après une séparation, il est difficile de vérifier que le parent qui sollicite les majorations de quotient familial[60] au titre des enfants du couple en assure bien la garde à titre principal ou exclusif. En effet, il existe des possibilités d'optimisation consistant à faire déclarer l'enfant par le parent aux plus hauts revenus qu'il est malaisé de détecter.

La vérification du fait de vivre seul avec un enfant à charge, qui permet de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire à l'IR, nécessite de s'assurer que le déclarant ne vit pas en concubinage avec une autre personne sous son toit. La notion de concubinage présentant un caractère de stabilité et de continuité n'est pas évidente à caractériser. En particulier, elle n'est pas remise en cause par une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels (vacances, déplacements professionnels). En revanche, la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage. Sont ainsi réputées vivre seules des personnes qui cohabitent mais qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage ou autorisées à souscrire un PACS, ce qui est typiquement le cas des frères et sœurs vivant sous le même toit.

L'appréciation de cette notion de concubinage a également un impact sur l'IFI au titre duquel deux personnes en union libre doivent souscrire une déclaration commune en agrégeant leurs biens immobiliers. Cette règle peut conduire deux personnes, chacune non imposable, à le devenir par agrégation de leurs patrimoines immobiliers. La démonstration de l'existence

[60] En cas de garde alternée, l'avantage fiscal est partagé entre les deux parents.

d'un concubinage notoire peut ainsi conduire à imposer un couple. Elle présente également un intérêt lorsque l'un des membres du couple perçoit des revenus importants avec un faible patrimoine tandis que le second membre détient un patrimoine important mais des revenus faibles. En effet, dans ce cas, les deux membres étant réunis, la taxation du patrimoine n'est plus plafonnée par un faible revenu[61].

Dans le cas de la demi-part attribuée aux personnes vivant seules ayant élevé pendant au moins cinq ans durant lesquels elles vivaient seules un enfant désormais majeur et non rattaché à leur foyer fiscal[62], la difficulté de de vérifier rétrospectivement la condition de vie seule est renforcée par le fait que celle-ci doit avoir été respectée pendant cinq années (continues ou non) potentiellement éloignées dans le temps. La question du décompte des cinq années a donné lieu à des précisions de la DGFiP qui a défini les périodes à retenir (cf. encadré).

Les règles de décompte de la durée de cinq années durant lesquelles le parent isolé doit avoir élevé un enfant en vivant seul

Dans le bulletin officiel des finances publiques du 26 mars 2014, la DGFiP a apporté des précisions sur les conventions à retenir pour apprécier si un parent isolé a bien élevé son enfant en vivant seul durant cinq ans.

Il s'avère que pour, un couple marié ou pacsé, la condition de vivre seule s'apprécie au 31 décembre l'année du mariage, du divorce, de la conclusion ou de la rupture de PACS. Une personne ayant divorcé le 15 décembre de l'année N et vivant seule au 31 décembre de l'année N est donc considérée avoir vécu seule toute l'année N[63].

Dans le cas du concubinage, la condition de vivre seul est appréciée au 1er janvier. Si le contribuable vit seul à cette date, l'année entière sera comptabilisée.

Pour illustrer son propos, la DGFiP donne l'exemple suivant qui traduit bien la complexité de l'application de la loi. Soit un contribuable divorçant le 30 juin N, qui vit en concubinage du 1er mars N+2 au 30 juin N+4, puis se marie à compter du 1er août N+7. La durée de la période où il a vécu seul sera décomptée comme suit :

- du 1er janvier N au 31 décembre N+2, soit pendant 3 ans, le contribuable sera considéré comme ayant vécu seul ;
- du 1er janvier N+3 au 31 décembre N+4, le contribuable ne vit pas seul ;
- du 1er janvier N+5 au 31 décembre N+6, soit pendant 2 ans, le contribuable vit de nouveau seul.

La durée totale durant laquelle le contribuable vivait seul atteint bien cinq ans.

[61] L'IFI est plafonné en fonction du montant cumulé d'impôts versés. Ainsi, l'impôt sur les revenus (prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus inclus) ajoutés à l'IFI ne doit pas dépasser 75 % des revenus perçus.

[62] Ou un enfant décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre.

[63] La documentation précise que « Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour non-respect de cette condition pour les contribuables ayant été considérés, pour l'imposition des revenus des années antérieures à l'année 2014, comme assumant la charge effective du ou des enfants pendant cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls du fait d'une appréciation au 1er janvier de la condition de vivre seul l'année d'un changement de situation familiale. ».

L'application de cette règle pose de grande difficultés pratiques. S'agissant de périodes discontinues, les services fiscaux n'ont pas toujours les moyens de mobiliser des informations probantes. Les contribuables peuvent démontrer la réalité d'avoir vécu seul par la production d'avis d'imposition mentionnant la situation de parent isolé, la production de documents attestant qu'ils ont été bénéficiaires de majoration de prestations sociales au titre de la qualité de parent isolé ou bien encore la copie de l'éventuel jugement de divorce démontrant que l'enfant était à leur charge exclusive ou principale. S'agissant de documents parfois anciens, il ne peut être reproché aux demandeurs de ne plus en disposer étant donné que la charge de la preuve contraire appartient à l'administration, qui doit démontrer que le contribuable ne respecte pas les conditions requises[64].

2.2 Des progrès récents dans la détection des irrégularités grâce au *data mining*

2.2.1 La mise en place de requêtes ciblées

Traditionnellement, la programmation du contrôle fiscal était assise sur trois types d'informations :

- l'analyse de risque, effectuée à partir d'applications cloisonnées ;
- l'exploitation de signalements transmis par d'autres administrations ;
- la mobilisation d'informations de la DGFiP (notamment des services de contrôle).

Afin de cibler davantage les contrôles et d'automatiser la détection d'irrégularités, une structure de la DGFiP, la mission requêtes et valorisation (MRV) a été créée en 2014, devenue le bureau « Programmation des contrôles et analyse de données » (SJCF-1D). En matière d'imposition des personnes physiques, elle a accordé la priorité de ses travaux à la détection des irrégularités commises dans le champ de la fiscalité patrimoniale. Ont ainsi été constituées des listes d'irrégularités suspectées sur l'ISF puis sur l'IFI, les plus-values mobilières ou les comptes détenus à l'étranger. La constitution de requêtes permettant de détecter de potentielles irrégularités sur la prise en compte d'éléments familiaux d'imposition est plus récente.

Trois listes ont été constituées à ce titre, recensant de potentielles anomalies. En premier lieu (liste 1), le service a constitué une liste d'ex conjoints ayant déclaré, chacun, l'année de leur divorce le même nombre de personnes à charge que l'année précédente où ils étaient encore mariés ou pacsés.

---

[64] Les difficultés de caractérisation de l'éducation seule pendant cinq ans d'un enfant avaient bien été relevées par la ministre de l'économie lors des débats relatifs à l'introduction de cette condition (PLF 2009) : « *dans les faits, il sera très difficile, voire impossible, d'appréhender la condition du parent ayant élevé seul un enfant. Comment Mme Dupont – déjà évoquée le 22 octobre – pourra-t-elle prouver qu'elle a élevé seule son enfant entre 1973 et 1978, par exemple ? En aura-t-elle conservé la preuve pendant des années ? Je n'en suis pas certaine. À un moment où l'on souhaite renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les usagers, je crains que cette proposition ne réponde pas à nos objectifs de sécurité et de simplicité de la preuve à apporter* ».

En second lieu, une liste a répertorié les cas de déclarations présentant une même personne à charge dans au moins deux foyers fiscaux distincts. Cette liste était décomposée en deux sous listes : la première (liste 2.1) présentait des cas de personnes déclarées en garde alternée dans un foyer et à charge exclusive dans l'autre foyer et la seconde (liste 2.2) des personnes à charge exclusive dans plusieurs foyers.

Enfin, une troisième liste (liste 3) a recensé les déclarations au sein desquelles les charges déduites représentaient une part disproportionnée des revenus déclarés, les charges déduites consistant très souvent (pour près de 80 % des dossiers) en versement de pensions alimentaires[65].

Sur ces listes ne figurent que les dossiers présentant un enjeu financier minimal. Elles ont été transmises aux directions régionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) pour être principalement traitées par les PCRP. Des dossiers de la dernière liste ont aussi été transmis aux pôles nationaux de contrôles à distance (PNCD), nouvellement constitués.

Les PNCD au service des contrôles de masse

Dans le cadre de la relocalisation des services publics de l'État dans les territoires, la DGFiP a créé en 2021 le premier pôle national de contrôle à distance des particuliers à Châteaudun (Eure-et-Loir). Comptant 39 agents en septembre 2022, il est principalement chargé de réaliser des contrôles sur pièces (CSP) des particuliers à partir de listes constituées par le bureau SJCF-1D par le croisement de données de masse et l'intelligence artificielle.

Comme les autres CSP conduits par la DGFiP, les contrôles réalisés par le PNCD s'appuient sur des demandes de renseignement et aboutissent le cas échéant à des propositions de rectification. Autant que possible et en reconnaissance du droit à l'erreur consacré par la loi Essoc[66] de 2018, le PNCD encourage les contribuables de bonne foi à régulariser leur situation en leur faisant bénéficier d'intérêts de retards réduits. Du fait de sa compétence nationale, les relations avec les contribuables sont réalisées à distance que cela soit par téléphone ou de manière dématérialisée.

Il est prévu que la cible de création de cinq PNCD (Châteaudun, Béthune, Besançon, Dieppe et Belfort) soit atteinte en septembre 2023.

L'exploitation de ces trois listes n'a pour l'heure débouché que sur des redressements modestes (3,3 M€ au total) mais les listes 2 et 3 adressées aux services respectivement en juillet 2022 et mars 2022 n'ont encore été que peu exploitées et devraient l'être durant l'année 2023. Les redressements unitaires de quelques milliers d'euros peuvent apparaître modestes au regard d'autres dossiers mais il est important que ce type de contrôles soit mené à bien pour des raisons d'égalité devant l'impôt et parce que des irrégularités commises sur un nombre de parts de quotient familial ont toute raison de se reproduire d'année en année.

[65] Les autres déductions sont notamment relatives aux cotisations d'épargne retraite, aux frais d'accueil de personnes de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable.

[66] Loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

Tableau n° 16 : Contrôles réalisés par *data mining* sur la composante familiale à l'IR (en novembre 2022)

	Nombre de dossiers envoyés aux services	% de dossiers ouverts*	dont % de CSP clos parmi les dossiers ayant été ouverts	% de taxation ou de proposition de CFE par rapport au nombre de CSP clos	Montant des droits (k€)	Montant des pénalités (k€)
Liste 1	4 375	41,0%	97,3%	42,0%	1 839,5	106,8
Liste 2.1	5 775	9,3%	13,0%	29,0%	67,6	1,4
Liste 2.2	11 012	2,6%	21,0%	65,0%	417,3	31,0
Liste 3	1 681	50,0%	35,8%	28,0%	782,1	38,3

Source : DGFiP

** Pour les listes 2.1 et 2.2, deux dossiers sont envoyés pour une même personne à charge mais un seul sera rectifié.*

2.2.2 Des perspectives de nouveaux contrôles

La DGFiP pourrait tirer profit des possibilités offertes par la création des PNCD pour envisager la définition de nouvelles listes de potentielles anomalies relatives à la composante familiale à l'IR. Elle pourrait s'appuyer sur des échanges plus nombreux avec les administrations de sécurité sociale, alors que des travaux doivent débuter en 2023 pour recenser les bases de données disponibles sur les particuliers et déterminer le cadre juridique nécessaire à la mise en place d'un éventuel flux de données.

La mobilisation de telles données croisées pourrait par exemple conduire à détecter et quantifier des incohérences susceptibles d'être qualifiées de fraude. Ainsi, un recoupement de la liste des personnes sollicitant la majoration de quotient familial pour les invalides ou anciens combattants avec des fichiers administratifs recensant les personnes éligibles à l'avantage fiscal pourrait faire apparaître des anomalies[67].

[67] Des entretiens menés, il apparaît vraisemblable que des personnes bénéficiaires de la carte mobilité inclusion mais ne portant pas la mention « invalidité » (il existe la CMI mention « stationnement » qui permet de se garer gratuitement et la CMI mention « priorité » qui permet d'éviter les files d'attente ou d'avoir une place assise), donc inéligibles à l'avantage fiscal, déclarent respecter les conditions d'attribution de la majoration de quotient familial.

2.3 Une gestion des remboursements de malus CO_2 et de taxe sur la masse en ordre de marche sur les véhicules à mieux sécuriser

2.3.1 Une instruction par les services des DRFiP/DDFiP en charge des opérations de l'État

Les demandes de remboursements de malus CO_2 et de TMOM sollicités par les parents d'au moins trois enfants sont adressées au service des impôts des particuliers dont dépend le demandeur. Celui-ci transfère le dossier au pôle en charge des opérations de l'État de la direction régionale ou départementale des finances publiques pour instruction, liquidation et prescription des remboursements.

Les conditions de demande du remboursement ont été définies par décret[68]. Elles prévoient que l'usager soumet sa demande au moyen d'un formulaire administratif dédié en y joignant notamment la copie du certificat d'immatriculation du véhicule et la justification du nombre d'enfants à charge.

Les services doivent alors vérifier que les conditions de remboursement de la taxe sont remplies :

- la taxe a bien été payée : cette information apparaît sur le certificat d'immatriculation du véhicule mais le montant de taxes sur les émissions de CO_2 et de TMOM sont globalisées. Les services ne disposent pas du montant payé pour chacune des deux taxes ;
- le véhicule comporte bien au moins cinq places assises : cette information figure également sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;
- le demandeur n'a pas obtenu de remboursement pour un véhicule qu'il possède encore. S'il souscrit une nouvelle demande, il doit apporter la preuve qu'il n'est plus en possession du véhicule pour lequel il a déjà perçu un remboursement.

Ils doivent ensuite liquider le montant des remboursements manuellement. Il n'existe en effet pas d'application de gestion mise à disposition des services pour ces deux dispositifs.

2.3.2 Des risques d'irrégularités pouvant être mieux contrôlés

Les masses de remboursements, si elles sont restées relativement modestes en 2022 (un peu plus de 100 000 € en Eure-et-Loir et 270 000 € en Seine-et-Marne) en raison d'un nombre limité de demandes, font toutefois apparaître des remboursements unitaires pouvant atteindre des montants très élevés (30 000 € au maximum). De tels enjeux pourraient conduire certains parents de trois enfants à se porter acquéreurs de véhicules de forte puissance, à se faire rembourser une fraction des taxes avant de les revendre à des personnes intéressées par ces modèles.

[68] Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Tableau n° 17 : Distribution des remboursements des malus CO2 et TMOM en Eure-et-Loir et dans la Seine-et-Marne (nombre de remboursements)

	Eure-et-Loir	Seine-et-Marne
Moins et 1 000 €	8	25
Entre 1000 € et 3 000 €	7	33
Entre 3000 € et 5 000 €	3	10
Entre 5 000 € et 1 0000 €	4	8
Entre 10 000 € et 20 000 €	0	5
Plus de 20 000 €	2	2
Total	24	83

Source : DGFiP

L'imbrication des deux taxes peut par ailleurs faire naître des situations préjudiciables au Trésor public. Dans le cas où la TMOM est réduite pour que la somme des deux taxes ne dépasse pas le tarif maximal dans le barème du malus CO_2[69], un contribuable peut chercher à optimiser ses remboursements en ne demandant une restitution qu'au titre du malus CO_2 (et non au titre de la TMOM).

Par exemple, un contribuable avec trois enfants peut être redevable d'un malus CO_2 de 36 000 € et d'un malus au poids de 20 000 €. Si le tarif maximal du malus CO_2 est 40 000 €, le montant de la TMOM sera plafonné et celle-ci ne sera due qu'à hauteur de 4 000 €.

Une demande de remboursement de malus CO_2 pourrait aboutir à un remboursement de 28 000 €, montant que percevrait le contribuable s'il ne demandait le remboursement que de cette seule taxe et que le service gestionnaire ne calculait pas la rétroaction de cette demande sur la TMOM due (elle devrait être revue à la hausse).

Si le contribuable demandait également le remboursement de la TMOM, le service devrait recalculer le montant de de cette dernière si bien qu'il ne recevrait qu'un remboursement de 18 000 € (pour une charge fiscale nette de 22 000 €). Dans le cas où le service gestionnaire omettrait de recalculer l'effet du remboursement du malus CO_2 sur la TMOM, le remboursement serait de 32 000 € (pour une charge fiscale nette de 8 000 €).

Les services gestionnaires n'ont pas nécessairement conscience de la nécessité de procéder au recalcul de la TMOM après avoir déterminé le remboursement pour le malus CO_2. Un service instructeur des demandes de remboursement indique notamment procéder au calcul des montants à rembourser à partir d'un simulateur sur le site service-public.fr. Or, celui-ci ne tient pas compte du plafonnement à 40 000 €. Il est donc possible que des services remboursent des sommes indues.

Tableau n° 18 : Cas type de restitution de taxes (en €)

		Malus CO2	TMOM	Total
	Avant plafonnement	36 000 €	20 000 €	56 000 €

[69] L'article L421-74 du code des impositions sur les biens et services prévoit une minoration de la TMOM de sorte que la somme des deux taxes ne peut excéder le niveau maximum du malus CO_2.

		Malus CO2	TMOM	Total
Avant réduction pour 3 enfants	Après plafonnement (paiement effectif)	36 000 €	4 000 €	40 000 €
Après réduction pour 3 enfants	Montant de la réduction	28 000 €	6 000 €	34 000 €
Charges fiscale nette	Aucune restitution demandée	36 000 €	4 000 €	40 000 €
	Si seule restitution malus CO_2 effectuée	8 000 €	4 000 €	12 000 €
	Si seule restitution TMOM effectuée	36 000 €	0 €	36 000 €
	Si les deux restitutions effectuées avec recalcul plafonnement	8 000 €	14 000 €	22 000 €
	Si les deux restitutions effectuées sans recalcul plafonnement	8 000 €	0 €	8 000 €

Source : DGFiP

Par ailleurs, un contrôle ne serait pas réalisé. En effet, la loi prévoit un abattement pour chacune des deux taxes pour les véhicules comportant huit places assises détenus par une personne morale. Elle précise également que lorsque l'abattement pour familles d'au moins trois enfants est également applicable, seul le plus élevé des deux est retenu. L'abattement pour les véhicules de huit places assises détenus par une personne morale n'est pas remboursé par la DRFiP ou la DDFiP mais en principe appliqué au moment du calcul de la taxe à payer. Or, il semble que les services instructeurs des remboursements pour familles d'au moins trois enfants ne connaissent pas l'existence ni le montant de cet abattement. Ils ne seraient donc pas en mesure de faire respecter la condition que seul le plus élevé des deux abattements doit être appliqué.

L'existence d'un applicatif de gestion intégrant certaines fonctionnalités (calcul automatique des montants à rembourser, vérification de demandes antérieures par l'usager) permettrait de sécuriser les remboursements et de faciliter le travail de gestion par les services instructeurs qui ont dû développer des outils artisanaux de gestion.

Recommandation n° 10. (DGFiP) : Mettre à disposition des services gestionnaires un applicatif de gestion des remboursements de malus CO_2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____

Les règles définissant la notion de couple et de personnes à charge en matière d'impôt sur le revenu peuvent conduire à des incompréhensions de la part des contribuables. Il est d'ailleurs possible que la méconnaissance de certains dispositifs se traduise par des phénomènes de non recours, privant les contribuables d'avantages dont ils pourraient pourtant bénéficier.

Traditionnellement, pas ou peu de contrôles fiscaux étaient déclenchés pour vérifier la correcte déclaration des paramètres familiaux d'imposition à l'impôt sur le revenu. C'était à l'occasion de contrôles diligentés pour d'autres motifs que ces éléments pouvaient être vérifiés. Depuis quelques années, la DGFiP a développé la détection automatique de potentielles irrégularités par l'exploitation en masse des données déclaratives. Cela a conduit à des vérifications et des contrôles fondés sur les paramètres familiaux d'imposition, menés notamment par les nouveaux services en charge des contrôles sur pièces, les pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD).

La gestion des remboursements du malus CO_2 et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourismes (TMOM) par les services de la DGFiP aux familles d'au moins trois enfants fait apparaître des risques d'irrégularités. Les services de gestion ne disposent pas en effet d'outils garantissant une bonne sécurisation des remboursements.

3 LES EFFETS DISCUTÉS DES QUOTIENTS CONJUGAL ET FAMILIAL

Si de nombreux dispositifs fiscaux prennent en compte la composante familiale, c'est l'IR, au travers des quotients conjugal et familial, qui est de loin le plus important, son impact sur les finances publiques étant estimé à près de 27,6 Md€, soit environ 97 % de l'impact de l'ensemble des dispositifs.

Cette situation confère à l'IR, principal impôt progressif du système fiscal national, un rôle majeur en termes de redistribution horizontale et verticale, au prix d'une relative complexité. Même si d'autres systèmes mis en œuvre dans d'autres pays sont concevables, ce choix répond aux exigences constitutionnelles de prendre en compte les facultés contributives dans le calcul de l'impôt et constitue un élément distinctif de la politique fiscale française. Une remise à plat complète pourrait se heurter à des coûts de transition importants et à des effets gagnants / perdants susceptibles d'affecter des millions de contribuables.

3.1 Une redistribution horizontale induite par le quotient conjugal et familial qui atténue la redistribution verticale de l'impôt sur le revenu

La progressivité de l'impôt implique que le taux d'imposition augmente avec son assiette, ce qui participe à la réduction des écarts de niveaux de vie[70].

Les mécanismes de QC et de QF ajoutent au mécanisme de redistribution verticale, celui d'une redistribution horizontale en fonction de la composition du ménage : en direction des couples mariés et pacsés d'une part, en direction des familles avec enfants d'autre part. Ainsi, deux ménages ayant des revenus différents mais des capacités contributives similaires du fait de leur composition sont soumis au même taux d'imposition. De même, deux ménages ayant les mêmes revenus mais de composition différente ne sont pas soumis au même taux. L'existence même d'effets de redistribution horizontale dépend de la progressivité du barème. Avec un impôt proportionnel, le QC et le QF seraient inopérants.

Pourtant, la neutralité fiscale, c'est-à-dire le fait que l'impôt ne doive pas modifier la distribution des ménages selon leur niveau de vie mais en réduire les écarts, était loin d'être la seule motivation de ces dispositifs lorsqu'ils ont été introduits en 1945. Ils relevaient largement d'objectifs natalistes. En effet, instruments au service de la politique familiale, ils étaient considérés comme des dépenses fiscales destinées à favoriser les familles. Ainsi, jusqu'en 1951, la part entière accordée au conjoint était réduite à une demi-part si le couple n'avait pas eu d'enfants au bout de trois ans. Ce n'est qu'en 1998 que le QC et le QF ont été retirés de la liste des dépenses fiscales, à l'exception des demi parts additionnelles prenant en compte des situations particulières évoquées précédemment, pour être considérés comme partie intégrante du mode de calcul de l'IR au regard des capacités contributives. Celles-ci ne font cependant pas l'objet de définitions univoques et mettent en jeu différentes conceptions.

[70] Le niveau de vie est appréhendé en rapportant le revenu disponible, après redistribution socio-fiscale, au nombre d'unités de consommation (UC) du ménage.

Tout d'abord, la capacité contributive peut être définie comme le revenu après prise en compte des besoins du ménage, étant entendu que, toutes choses égales par ailleurs, un ménage avec enfants a davantage de besoins qu'un ménage sans enfant. Dès lors, il s'agit de tenir compte des différences de besoins.

La prise en compte de la composante familiale peut également résulter d'un objectif d'égalité des chances des enfants allant de pair avec celui de lutte contre la pauvreté. Le coût relatif de l'éducation d'un enfant doit alors être pris en compte pour égaliser les niveaux de vie.

Enfin, si l'on considère que le renouvellement des générations est nécessaire à la collectivité, celle-ci doit en supporter le coût à travers une fiscalité adaptée[71].

Ces différents objectifs peuvent cependant être atteints par le biais des services publics et des prestations sociales, la part revenant au système fiscal ne pouvant pas être considérée isolément.

Ainsi, si les dispositifs de QC et QF font encore l'objet de débats aujourd'hui, c'est qu'ils génèrent, au nom de l'équité horizontale, des effets anti-redistributifs liés à la progressivité de l'impôt. Il y a là un paradoxe sur le fait qu'une progressivité plus forte de l'impôt augmente la redistribution verticale mais dans le même temps, amplifie la redistribution horizontale du QC et du QF, en particulier pour les ménages les plus aisés, ce qui limite la redistribution verticale. En effet, le niveau d'imposition étant dépendant du RFR par part, l'avantage retiré de l'application du QC et du QF est croissant avec le niveau de revenus (les deux derniers déciles bénéficient de plus de la moitié du gain).

S'il y a, à la fois, des perdants et des gagnants à la familialisation et à la conjugalisation (voir analyse dans la section 3.2), les seconds sont très largement majoritaires en nombre, représentant près de 92 % des 14,1 millions de foyers concernés par ces dispositifs, pour un gain global de 28,1 Md€ en 2017, contre une perte globale de 0,5 Md€ (très peu de ménages sont perdants au dispositif des quotients). L'effet net du QC et du QF, de 27,7 Md€, est dû à environ 40 % à la conjugalisation et à 60 % à la familialisation[72].

[71] Allègre, G. (2012) « Faut-il défendre le quotient familial ? », *revue de l'OFCE*, n°122(3), p.187.
[72] André et Sireyjol (2021), *op. cit.*, p.53

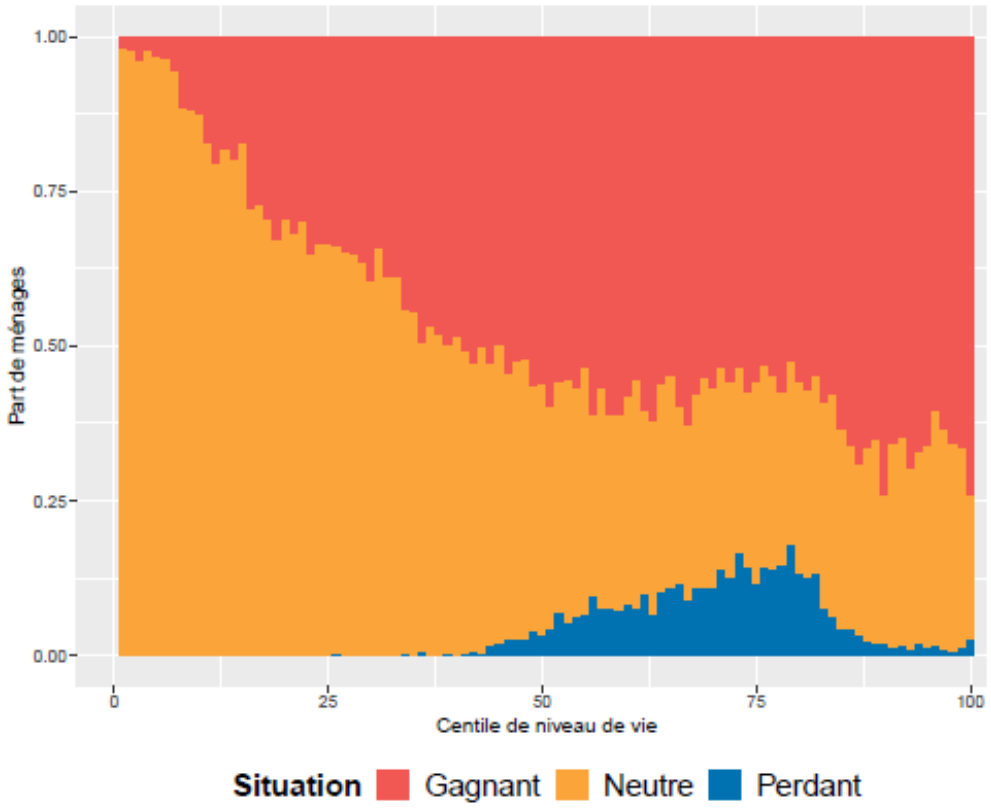
Tableau n° 19 : Répartition du coût du QF par décile de RFR des foyers éligibles (imposition des revenus de 2020)

Décile de foyers fiscaux	Borne inférieure de RFR (en €)	Borne supérieure de RFR (en €)	Nombre de foyers fiscaux éligibles	Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires effectifs	Coût budgétaire du QF (en M€)[73]
1er décile	0	4 773	1 061 661	2 679	4
2e décile	4 773	13 035	1 061 661	1 566	1
3e décile	13 035	17 639	1 061 661	378 480	85
4e décile	17 639	22 181	1 061 661	762 693	489
5e décile	22 181	28 151	1 061 661	645 884	735
6e décile	28 151	35 025	1 061 661	917 817	1 082
7e décile	35 025	42 855	1 061 661	1 033 888	1 559
8e décile	42 855	53 694	1 061 661	1 036 627	1 727
9e décile	53 694	73 850	1 061 661	1 036 294	2 637
10e décile	73 850		1 061 655	1 033 820	3 411
Total			**10 616 604**	**6 849 748**	**11 730**

Source : DGFiP sur le fichier exhaustif des déclarations des revenus 2020

[73] Le coût total du QF est plus faible que celui estimé par l'Insee du fait d'un périmètre retenu plus restreint. Le périmètre retenu comporte les demi-parts attribuées au titre des enfants mineurs à charge exclusive ou partagée, et celles au titre des enfants célibataires majeurs rattachés, y compris la majoration supplémentaire à compter du 3ème enfant et la majoration de 0,5 part dont bénéficie le parent isolé. Il n'inclut pas la majoration de QF au titre des personnes à charge autres que les enfants (personnes vivant sous le toit du contribuable et titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80 %). En outre, l'incidence des demi-parts plus spécifiques, notamment au titre de l'invalidité des enfants, n'est pas prise en compte, de même que les déductions, crédits et réductions d'impôt associés à la présence d'enfants ou de personnes à charge dans le foyer, comme par exemple le crédit d'impôt pour frais de garde ou les réductions ou les pensions alimentaires déduites.

Graphique n° 8 : Effets de la conjugalisation et de la familialisation par décile de niveau de vie[74]



Source : André et Sireyjol (2019)[75] à partir de l'ERFS[76] 2015 actualisée 2017

En moyenne, le gain s'élève à 2160 € par ménage gagnant tandis que la perte est de 401 € par ménage perdant. Les perdants le sont essentiellement en raison de la conjugalisation (cf. section 3.2.1) et sont concentrés sur les sixième à huitième déciles de revenu.

Assez logiquement, les gains sont concentrés sur les couples, et en particulier les couples avec enfants qui représentent 48 % des ménages gagnants et un peu plus de 60 % des gains. En moyenne, ce sont les couples avec trois enfants ou plus qui bénéficient le plus des dispositifs, avec un gain moyen de 3 901 € par ménage gagnant, lié notamment à la majoration de QF à partir du troisième enfant. Ces ménages ne représentent cependant que 10% des ménages gagnants. Avec trois enfants, l'avantage est croissant avec le revenu jusqu'à atteindre le plafond de 6 712 € (559 € par mois).

[74] Le niveau de vie est appréhendé en rapportant le revenu disponible, après redistribution socio-fiscale, au nombre d'unités de consommation (UC) du ménage.

[75] André, M. et Sireyjol, A. (2019) « Imposition des couples et des familles : effets budgétaires et redistributifs de l'impôt sur le revenu ». Insee, *Document de travail* N° G2019/10. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4253854.

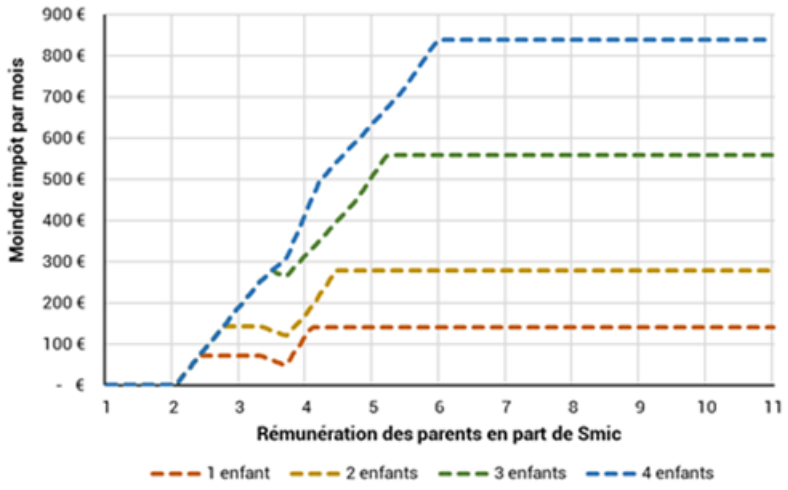
[76] Enquête revenus fiscaux et sociaux.

Tableau n° 20 : Impôt annuel, gain/perte moyen et gain/perte total, par configuration familiale

Configuration familiale au sens de l'Insee[77]	Gain moyen (euros)	Gain total		Perte moyenne (euros)	Perte totale	
		M€	%		M€	%
Célibataires	1 206	1 774	6,3	-449	-8	1,7
Fam. monoparentales	1 737	2 102	7,5	-3 314	-10	2,1
Couples sans enfant	1 765	6 912	24,6	-388	-390	85,2
Couples, 1 ou 2 enfants	2 432	12 341	43,9	-439	-49	10,7
Couples, 3 enfants ou +	3 901	4 545	16,2	-158	0	0,0
Ménages complexes[78]	2 436	432	1,5	-350	n.s	n.s
Ensemble	**2 160**	**28 106**	**100.0**	**-401**	**-458**	**100.0**

Source : André et Sireyjol (2019) à partir de l'ERFS 2015 actualisée 2017

Graphique n° 9 : Moindre impôt mensuel permis par la prise en compte des enfants dans le calcul de l'impôt sur le revenu pour un couple.



Source : calculs DG Trésor de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2022, sur législation applicable fin 2022.

[77] Du fait des différences de définitions entre ménage au sens de l'Insee (cohabitant dans le même logement) et foyer fiscal (personnes rattachées à une même déclaration fiscale), il est possible que des personnes ne vivant pas en couple au sens de l'Insee bénéficient de ces dispositifs, car sont notamment intégrées les parts relatives aux enfants majeurs, étudiants ou handicapés qui n'habitent pas nécessairement le même logement mais appartiennent au même foyer fiscal. À l'inverse, certains couples cohabitants non mariés et non pacsés ne sont pas affectés par ces mécanismes d'un point de vue fiscal mais sont des couples au sens de l'Insee.

[78] Les ménages complexes, au sens statistique du terme, sont ceux qui comptent plus d'une famille ou plusieurs personnes isolées partageant habituellement le même domicile, ou toute autre combinaison de familles et personnes isolées.

Si seulement 12,5 % des couples sans enfant sont perdants aux dispositifs, ils représentent cependant 88,1% des perdants et concentrent 85,2% de la perte globale, la conjugalisation leur étant défavorable en raison du mécanisme de décote.

Afin de limiter la concentration des effets gagnants du QF sur les hauts revenus, un mécanisme de plafonnement a été instauré en 1982, fortement abaissé en 2013 et 2014 comme il a été indiqué au 1.4. ci-dessus. L'effet est significatif puisque 86% des ménages concernés par le plafonnement appartenaient aux 20 % les plus aisés en 2017.

3.2 Des effets complexes à appréhender en fonction de la configuration familiale

3.2.1 Un gain non systématique au mariage ou au Pacs

Avant l'instauration du QC et du QF, la famille était prise en compte par un mécanisme d'abattement. La grande majorité des couples étaient mono-actifs : le mari était le seul apporteur de ressources et sa femme, comme ses enfants, étaient alors considérés comme à charge[79]. Cependant, avec la hausse du taux d'activité des femmes, le concubinage allait rapidement devenir plus avantageux que le mariage[80], justifiant l'instauration de la conjugalisation pour les couples mariés.

Cet avantage au mariage est cependant devenu de moins en moins systématique avec le rattrapage salarial des femmes, en particulier en raison du mécanisme de décote, à l'origine individualisé et qui n'a jamais été totalement conjugalisé. Institué pour atténuer l'effet de seuil d'entrée dans l'impôt, le bénéfice de la décote pouvait être perdu à l'occasion du mariage. Si la conjugalisation partielle du dispositif a permis de limiter ce phénomène, la décote continue d'avantager certains couples en union libre. Instaurer une conjugalisation totale[81] permettrait de rendre le dispositif neutre vis-à-vis des différentes formes de couples mais représenterait un coût important pour les finances publiques.

L'avantage à l'union libre procuré par la décote peut être accru par d'autres plafonds de crédits et réductions d'impôt non conjugalisés, mais aussi par l'application du quotient familial lorsque les couples ont des enfants. En effet, alors que les couples mariés ou pacsés forment un unique foyer fiscal auquel doivent être rattachés les enfants, les couples en union libre ont la possibilité d'optimiser les parts fiscales de leurs enfants en choisissant de les rattacher à l'un ou l'autre des membres du couple.

S'il existe donc des perdants à la conjugalisation, la majorité des couples mariés ou pacsés y sont aujourd'hui gagnants. En 2017, 1,7 million de couples étaient non imposables du

[79] Carbonnier (2016) Prise en compte de la famille dans l'imposition des revenus en France, *Revue française d'économie*, XXXI(1), p.111.

[80] À la création de l'IR, le seuil d'imposition était de 5 000 francs pour un célibataire contre 7 000 francs pour un couple.

[81] Cela consisterait à multiplier par deux les seuils appliqués aux célibataires, la conjugalisation partielle consistant actuellement en une hausse des seuils de 65 % par rapport à ceux des célibataires.

seul fait de la conjugalisation. Les gains liés à la conjugalisation sont d'autant plus importants que les écarts de revenus au sein du couple sont significatifs, et ils augmentent avec le revenu global des couples pour trois raisons : (i) la progressivité de l'impôt, (ii) le QC n'est pas soumis à un plafond contrairement au QF[82], et enfin (iii) le mécanisme de décote ne s'applique qu'aux revenus modestes.

3.2.2 Une conjugalisation fondée sur une mutualisation intégrale des ressources au sein du couple qui n'est pas conforme à la réalité

Mis en place à une époque où la grande majorité des couples mariés étaient mono-actifs, le quotient conjugal repose sur l'hypothèse d'une mise en commun intégrale des revenus au sein des couples. Or la structure des revenus ainsi que leur redistribution au sein des couples ont considérablement évolué avec l'activité des femmes, en même temps que se sont diversifiées les configurations familiales.

Bien que la majorité des couples partagent leurs revenus, ils n'en mutualisent pas nécessairement la totalité et pas de manière inconditionnelle. Ainsi, deux couples jouissant du même niveau de revenu global mais avec une redistribution différente des revenus en leur sein seront traités de la même manière par le système fiscal alors que le niveau de vie de chacun des membres sera différent.

Tableau n° 21 : Proportion de mise en commun des ressources dans les couples dont au moins un des membres est actif professionnellement

	Mariés	Pacsés	Union libre	Ensemble
Tous les revenus sont mis en commun, et chacun utilise l'argent aussi bien pour les dépenses communes que pour ses dépenses personnelles	74%	30%	37%	64%
Chacun réserve une partie de ses revenus pour les dépenses communes, et dispose comme il l'entend du reste de ses revenus	12%	41%	32%	18%
Les conjoints ne mettent pas du tout leurs revenus en commun, mais se répartissent les dépenses	9%	26%	25%	14%
L'un des deux conjoints prend en charge toutes les dépenses communes.	2%	1%	3%	2%
Le conjoint avec un revenu prend en charge toutes les dépenses communes ou alloue un montant fixe de son revenu à son conjoint pour les dépenses communes. Les dépenses personnelles de son conjoint sont couvertes également par un montant fixe du revenu ou sur demande.	3%	3%	2%	3%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Source : Unaf à partir de l'enquête Emploi du temps 2010 de l'Insee, module « Décisions dans les couples ».

[82] En fait, le gain maximum occasionné par le QC atteint environ 22 000 €.

Conformément à la définition du concubinage notoire qui suppose la « *mise en commun des moyens matériels* », 69 % des couples en union libre partagent au moins partiellement leurs revenus, soit presque autant que les couples pacsés. Dès lors, au regard de l'hypothèse de mutualisation des ressources, il apparaît moins justifié que l'imposition commune soit réservée aux couples mariés ou pacsés (cf. section 1.3.1). C'est d'ailleurs bien cette mise en commun des ressources, adossée à des considérations morales[83], qui avait motivé la suppression de la demi-part parent isolé pour les concubins puisqu'il est supposé une solidarité familiale dans le cadre de l'union libre vis-à-vis des charges liées aux enfants. Cette neutralité à l'égard de la forme d'union prévaut déjà dans le champ des prestations sociales, qui s'appuient sur l'ensemble des revenus d'un couple quel que soit sa forme.

3.2.3 Des effets redistributifs complexes entre les différentes formes de ménages

La conjugalisation et la familialisation bénéficient davantage aux ménages les plus aisés en raison de la progressivité de l'impôt. Or la distribution des différentes configurations familiales sur l'échelle des niveaux de vie n'est pas uniforme. Ainsi, par construction des dispositifs, ce sont les couples qui en profitent davantage, et ce d'autant plus qu'ils disposent, en moyenne, d'un niveau de vie plus élevé et qu'ils sont mono-actifs (cf. section 3.1).

Tableau n° 22 : Revenu disponible, niveau de vie et pauvreté selon la configuration familiale en 2018

	Revenu disponible moyen du ménage (en euros)	Niveau de vie des individus du ménages (en euros)		Part (en %)	Taux de pauvreté (en %)
		Moyenne	Médiane		
Personne seule	22 290	22 290	18 940	12,1	20,2
Famille monoparentale	28 420	16 930	15 140	13,0	35,3
Couple sans enfant	46 130	30 750	26 470	15,6	7,1
Couple avec enfants	55 920	25 080	21 900	55,1	13,1
Autre type de ménages	42 600	20 650	18 100	4,1	25,3
Ensemble	**40 070**	**24 390**	**21 070**	**100,0**	**16,4**

Source : Insee Références – Édition 2021 – Fiche 1.13 – Niveau de vie et pauvreté selon la configuration familiale, retraité Cour des comptes
Lecture : en 2018, les couples sans enfant vivant dans un ménage dont la personne de référence a moins de 65 ans ont en moyenne un revenu disponible annuel de 46 130 euros. 7,1 % des personnes vivant en couple sans enfant sont pauvres, soit 549 000 personnes.

[83] Amendement « de Courson » au projet de loi de finances pour 1996.

Par ailleurs, si l'un des membres d'un couple est considéré comme inactif, il exerce cependant souvent un travail domestique dont la valeur n'est pas prise en compte et qui peut conduire à mésestimer le niveau de vie du couple, en particulier en présence d'enfants. Par exemple, alors qu'un couple bi-actif avec des enfants en bas âge doit généralement recourir à des modes de garde à l'extérieur du foyer, cette dépense est évitée dans un couple mono-actif si la garde est assurée par le parent inactif.

La concentration des effets du QC et QF sur les hauts revenus, et plus spécifiquement sur les couples mono-actifs, est cependant atténuée par le fait que le nombre de couples mariés ou pacsés diminue relativement au nombre de couples vivant en concubinage et que le nombre de couples bi-actifs est aujourd'hui largement majoritaire. En 2015, dans 83 % des couples, les deux conjoints étaient en emploi contre 69 % en 1996[84] , et en 2017, 20 % des couples vivaient en concubinage[85].

3.3 Un impact incertain du quotient conjugal sur l'égalité femmes-hommes

3.3.1 Un effet désincitatif au travail dont l'ampleur n'est pas démontrée

Un argument très répandu à l'encontre de l'imposition commune est qu'elle représenterait une désincitation au travail du second apporteur de ressources, généralement les femmes.

Dans le cas de ménages imposables caractérisés par un écart de revenus important au sein du couple, et en faisant abstraction du degré plus ou moins poussé de partage des ressources au sein du couple, l'imposition commune avec un taux progressif associée à un mécanisme de QC a pour effet mécanique de diminuer le taux marginal d'imposition du premier apporteur de ressources et d'augmenter celui du second[86] par rapport à une situation où chacun des membres serait imposé individuellement. Il y a donc un avantage fiscal à la spécialisation domestique : le membre du couple ayant le plus haut revenu aurait un intérêt à travailler davantage, contrairement à son conjoint. En effet, comme illustré par le tableau 23, pour les couples mono-actifs, le QC permet de diminuer significativement le taux d'imposition du premier apporteur de revenus par rapport à l'imposition individuelle, et cet avantage est croissant avec le revenu. En revanche, dès lors que le conjoint entre sur le marché du travail, l'avantage diminue, pour disparaître lorsque les deux membres du couple perçoivent un revenu équivalent : le premier apporteur de revenus ayant bénéficié du taux réduit par la conjugalisation, le second apporteur de revenus entre sur le marché du travail avec un salaire imposé à un taux immédiatement plus élevé.

[84] Grégoire-Marchand P. et N. Frémeaux (2018) Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ?, *La note d'analyse*, n°71, France stratégie.

[85] HCFEA, Conseil de la famille, rapport « Panorama des familles d'aujourd'hui », 2021.

[86] Le premier apporteur de ressources est celui qui perçoit les revenus du travail les plus importants et est le moins enclin à interrompre sa vie professionnelle pour privilégier sa vie familiale.

L'avantage fiscal de la spécialisation domestique est donc maximal pour les couples mono-actifs, bien qu'il puisse être atténué, pour les couples avec enfants, par l'existence de dépenses fiscales favorisant des modes de garde non parentaux.

Tableau n° 23 : Cas types d'imposition des couples à partir du barème sur les revenus de 2022

	Revenus au barème (en euros)		Imposition (en euros)				Taux d'imposition sur le revenu au barème (en %)			
Type d'imposition			Séparée		Commune	Gain	Séparée		Commune*	
Apporteur de revenus	1	2	1	2	Couple	Couple	1	2	1	2
Cas 1	25 000	0	1 564	0	378	1 186	6,3	0	1,5	
Cas 2	25 000	25 000	1 564	1 564	3 128	0	6,3	6,3	1,5	11,0
Cas 3	50 000	0	8 593	0	3 128	5 465	17,2	0	6,3	
Cas 4	50 000	25 000	8 593	1 564	9 686	471	17,2	6,3	6,3	26,2

Source : Cour des comptes. Mise à jour Carbonnier (2021)[87]

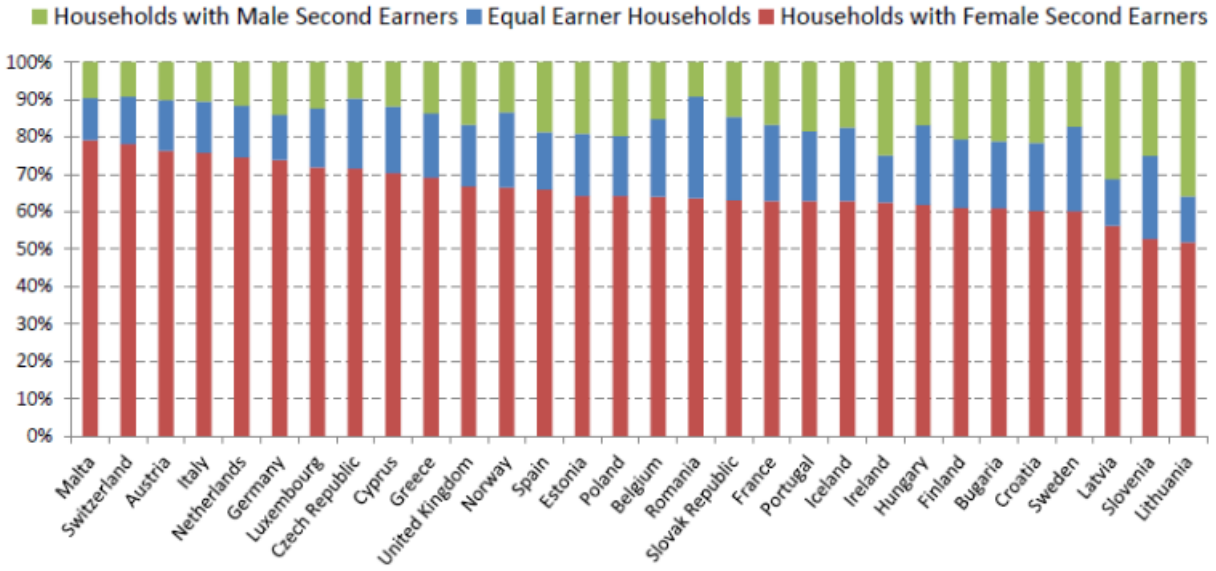
** Dans le cas d'une imposition commune, le taux d'imposition du premier apporteur de ressources est celui dont il bénéficierait grâce au taux réduit si son conjoint ne travaillait pas (dans le cas 2, on a donc 378/25000=1,5%), tandis que le taux d'imposition du second apporteur de ressources correspond au supplément d'impôt lié à son entrée en emploi rapporté à son salaire (dans le cas 2, on a donc (3128-378)/25000=11%).*

S'il est incontestable que l'imposition commune réduit l'avantage financier du retour à l'emploi du deuxième apporteur de ressources, la question se pose de son impact réel sur le travail des femmes. Bien que les inégalités de revenus au sein des couples diminuent, les femmes contribuent encore moins que les hommes aux revenus du couple, du fait notamment d'un taux d'activité inférieur des femmes à celui des hommes. Il ne s'agit pas là d'une particularité française et certains chercheurs ont étudié l'impact du mode d'imposition sur le travail des femmes[88] afin de déterminer s'il existe une relation de cause à effet.

[87] Carbonnier C. (2021). Imposition jointe des revenus et emploi des femmes mariées : estimation à partir du cas français, *Revue économique*, vol. 72(2), pages 215-244.

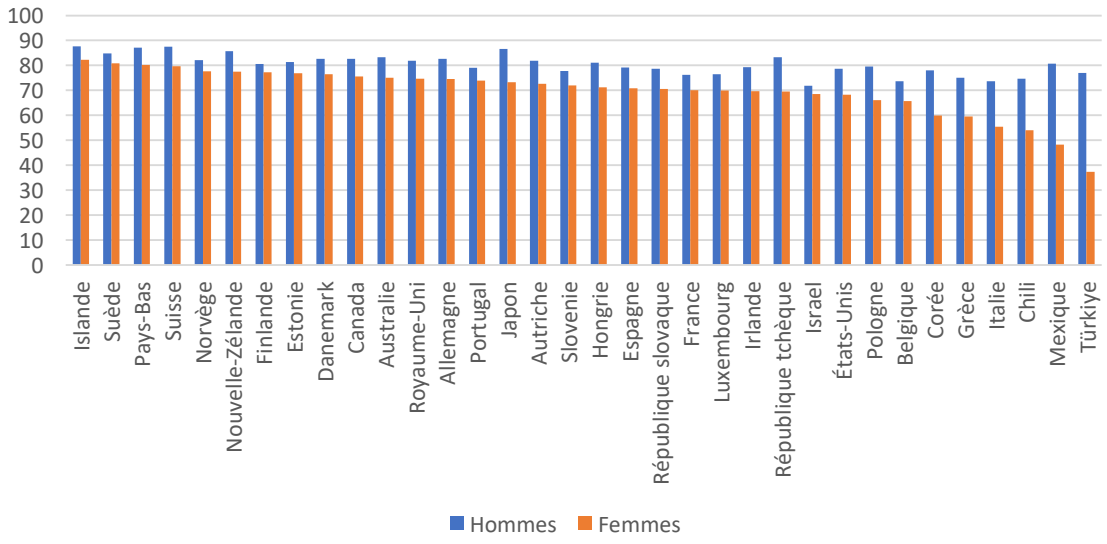
[88] Par exemple, Jaumotte, F. (2003) Les femmes sur le marché du travail : évidence empirique sur le rôle des politiques économiques et autres déterminants dans les pays de l'OCDE. *Revue économique de l'OCDE*, 2, 57–123 ; LaLumia S. (2008) The Effects of Joint Taxation of Married Couples on Labor Supply and Non-Wage Income, *Journal of Public Economics*, 92 (7), p. 1698-1719 ; Selin (2014) The Rise in Female Employment and the Role of Tax Incentives : An Empirical Analysis of the Swedish Individual Tax Reform of 1971, *International Tax and Public Finance*, 21 (5), p. 894-922 ; Kaliskova (2014) Labor Supply Consequences of Family Taxation : Evidence from the Czech Republic», *Labour Economics*, 30 (C), p. 234-244. Bick et Fuchs-Schündeln (2018).

Graphique n° 10 : Second apporteur de ressources par sexe dans les pays de l'Union Européenne en 2011



Source : Thomas A. et P. O'Reilly (2016) The impact of Tax and Benefit systems on the Workforce Participation Incentives of Women, Documents de travail de l'OCDE sur la fiscalité, n° 29, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/d950acfc-en.

Graphique n° 11 : Taux d'activité par sexe des personnes de 15 à 64 ans en 2021



Source : Statistiques de l'OCDE sur l'emploi et le marché du travail

Cependant, comme le rappelle un rapport particulier du Conseil des prélèvements obligatoires de 2014[89], il est difficile de trouver un cadre empirique permettant d'estimer un tel effet, et il n'est pas certain qu'il soit possible de tirer de ces travaux des conclusions sur la situation française actuelle dans la mesure où ces derniers reposent sur des données anciennes, correspondant à une époque où le taux d'activité des femmes était encore faible et donc la réponse aux incitations fiscales plus fortes. La récente étude de Clément Carbonnier[90] sur le cas français estime cependant un impact négatif de la fiscalité sur la participation des femmes au marché du travail, en particulier pour les ménages aux extrémités de la distribution et pour les mères de familles nombreuses. Ainsi, l'imposition sur l'ensemble du foyer fiscal avec l'application du QC, en modifiant le taux d'imposition auquel est exposé le second apporteur de ressources, est susceptible de créer une désincitation au travail des femmes.

Néanmoins, au vu des différents travaux existants, il est probable que cet effet soit faible en pratique, la participation féminine au marché du travail étant davantage déterminée par les prestations sociales et les conditions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Par ailleurs, selon la DLF, sans modifier les règles de calcul de l'impôt, le prélèvement à la source permet de répondre à la problématique de l'éventuelle désincitation au travail résultant de la disparité des revenus entre conjoints dans la mesure où il offre la possibilité aux membres d'un couple d'opter pour des taux de prélèvement individualisés tenant compte du niveau de revenu de chaque conjoint. Cependant, peu de ménages choisissent actuellement des taux individualisés et l'effet positif sur l'incitation au travail fait l'hypothèse que les ménages n'ont pas pleinement conscience que l'individualisation des taux est neutre sur le montant d'impôt à payer pour le foyer.

3.3.2 Des mécanismes à reconsidérer dans un contexte de moindre « redistribution privée »

Les mécanismes du QC et du QF opèrent une redistribution concentrée sur les ménages ayant un niveau de revenus suffisamment élevé pour être imposables et profitent d'autant plus aux couples mariés ou pacsés qu'ils disposent d'un revenu élevé. Or, la tendance croissante à l'homogamie des couples, c'est-à-dire des couples constitués de personnes disposant de revenus proches, déplace les enjeux de la redistribution : il s'agit de moins en moins de garantir une redistribution « privée » au sein même du couple, mais davantage une redistribution globale entre couples disposant de revenus différents.

D'une façon générale, la part des couples ne cesse de diminuer du fait de la mise en couple plus tardive et de la hausse des désunions : les couples représentaient 69 % des ménages en 2015 contre 78 % en 1996. Parallèlement, le taux d'activité des femmes augmente tendanciellement, puisqu'il est passé de 53 % en 1975 à 68 % en 2020, quand celui des hommes diminue, au cours de la même période, de 84 % à 74 %[91].

[89] Bargain O. (2014), Les enjeux budgétaires et économiques de la réforme de l'imposition des revenus des ménages, partie 2 : enjeux et principes d'une refonte du système redistributif français.

[90] Carbonnier (2021), *op. cit.*, p. 80

[91] Insee.

La plus grande homogamie des couples est quant à elle particulièrement marquée aux extrémités de la distribution des revenus, avec plus d'un quart des couples dont les membres appartiennent au même quintile de revenu en 2015, contre un cinquième en 1996. Aussi, comme le montre une étude réalisée par France Stratégie[92], alors que les inégalités entre les sexes et au sein des couples diminuent, l'homogamie des couples vient renforcer les inégalités de niveau de vie entre ménages, également accentuées par l'augmentation du nombre de familles monoparentales et de personnes seules.

Du fait de ces évolutions sociales et sociétales, la « redistribution privée », c'est-à-dire la mise en commun des ressources au sein d'un ménage, voit son rôle diminuer dans la réduction des inégalités, en particulier sur les ménages les plus modestes. Cette tendance devrait s'accentuer, donnant à la redistribution publique, opérée en partie par le système fiscal et les mécanismes de QC et QF, un rôle d'autant plus important. Dans ce contexte et avec l'émergence des nouvelles formes de familles, les fondements du QC et du QF par rapport à un objectif de réduction des inégalités entre ménages pourraient ainsi être réinterrogés.

3.4 D'autres modèles possibles de prise en compte de la composante familiale

3.4.1 Les échelles d'équivalence, un système de pondération des charges liées à la composition du foyer

3.4.1.1 La diversité des échelles d'équivalence

Les échelles d'équivalence permettent de définir le niveau de vie d'un ménage en tenant compte des économies d'échelle procurées par la vie en commun par rapport à un ménage composé d'une seule personne. L'objectif est de pouvoir ainsi comparer le niveau de vie de ménages aux compositions différentes.

En effet, il ne suffit pas de diviser les ressources par la taille du ménage pour en connaître le niveau de vie car si chaque membre supplémentaire induit des coûts ou des besoins additionnels, des économies d'échelle peuvent être réalisées sur la consommation. Par exemple, la surface d'un logement n'est pas proportionnelle au nombre de personnes et certains biens de consommation peuvent être considérés comme des biens collectifs à l'échelle de la famille, c'est-à-dire que leur consommation ne dépend pas du nombre de personnes (par exemple le chauffage). Un couple « vaut » un célibataire en termes de chauffage, alors qu'il « vaut » deux célibataires en termes de nourriture et d'habillement.

La difficulté à élaborer des échelles d'équivalence réside dans l'estimation de ces économies d'échelles. Ces dernières sont mesurées en unités de consommations (UC). Le niveau de vie « en équivalent personne seule » s'obtient alors en divisant le revenu disponible

[92] Grégoire-Marchand et Frémeaux (2018), *op. cit.*, p.79

du ménage, c'est-à-dire l'ensemble des revenus et des prestations sociales perçus minorés des impôts payés, par le nombre d'UC de ce ménage.

Histoire des échelles d'équivalence

L'échelle dite « d'Oxford » s'est imposée dans la littérature à partir des années 1950 (Hourriez et Olier [1997] [93]). En 1982, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en préconise l'utilisation, ce qui explique son autre appellation : « échelle de l'OCDE ». […] Au début des années 1990, l'OCDE opte pour une nouvelle échelle de référence qui attribue à chaque ménage un nombre d'équivalents-adultes égal à la racine carrée du nombre d'individus vivant dans ce ménage. Le calcul de l'échelle en « racine de N » (où N est le nombre de personnes du ménage) ne nécessite pas de connaître l'âge des personnes, ce qui en facilite l'utilisation. De son côté, Eurostat a progressivement remplacé au cours des années 1990 l'échelle d'Oxford par une autre échelle, dite « échelle OCDE modifiée » (bien que l'OCDE l'utilise peu) qui émerge alors dans la littérature (Hagenaars, De Vos et Zaidi [1994][94]). Cette échelle considère que les économies d'échelle réalisées dans le ménage sont plus importantes que ne le suppose l'échelle d'Oxford, et attribue un poids plus faible aux individus additionnels […]. Depuis les années 2000, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) utilise une autre échelle d'équivalence, dite « échelle de la Cnaf » qui ajoute à l'échelle de l'OCDE modifiée 0,2 unité de consommation pour les foyers monoparentaux (quel que soit le nombre d'enfants à charge). Cette échelle est peu utilisée dans la littérature et sa portée se limite au cadre institutionnel français.

Source : Martin H. et H. Périvier (2018) [95]

Quatre échelles sont aujourd'hui couramment utilisées dans le champ des statistiques relatives aux niveaux de vie des ménages. Elles reposent sur des approches dites « objectives » fondées sur la comparaison des structures de budget de différents types de ménages et sur des hypothèses de comportement de consommation[96]. Elles ont en commun, à l'exception de l'échelle de la Cnaf, de ne pas traiter différemment les foyers monoparentaux ou les parents non hébergeant puisque seul le nombre de personnes composant le ménage, et éventuellement leur âge, est pris compte. De même, ces échelles n'attribuent pas de traitement spécifique fonction du lien familial ou encore de la situation de handicap, et sont indépendantes du niveau de revenu.

[93] Hourriez J.-M. et Olier L. (1997), Niveau de vie et taille du ménage : estimations d'une échelle d'équivalence, *Économie et Statistique*, 308-309-310, p. 65-94.

[94] Hagenaars A., De Vos K. et Zaidi A. (1994), *Poverty Statistics in the Late 1980s*, Luxembourg, Eurostat.

[95] Martin H. et H. Périvier (2018), les échelles d'équivalence à l'épreuve des nouvelles configurations familiales, *Revue économique – vol. 69, n° 2, p. 303-334.*

[96] Il est nécessaire de définir de manière ad hoc des indicateurs de bien-être. Ainsi, les premières échelles d'équivalence s'appuyaient sur les besoins alimentaires.

Tableau n° 24 : Échelles d'équivalence couramment utilisées

	Échelle d'Oxford ou échelle de l'OCDE		Échelle de l'OCDE modifiée = échelle de l'Insee		Échelle en racine carrée de la taille du ménage	Échelle de la CNAF	
Age des enfants	- de 14 ans	+ de 14 ans	- de 14 ans	+ de 14 ans	-	- de 14 ans	+ de 14 ans
Personne seule	1		1		1	1	
Couple sans enfant	1,7		1,5		1,41	1,5	
Couple avec 1 enfant	2,2	2,4	1,8	2	1,73	1,8	2
Couple avec N enfant	1,7+0,5N	1,7+0,7N	1,5+0,3N	1,5+0,5N	$\sqrt{2+N}$	1,5+0,3N	1,5+0,5N
Parent isolé avec 1 enfant	1,5	1,7	1,3	1,5	1,41	1,5	1,7
Parent isolé avec N enfants	1+0,5N	1+0,7N	1+0,3N	1+0,5N	$\sqrt{1+N}$	1,5+0,3(N-1)	1,7+0,5(N-1)

Source : Martin (2015)[97]

*Note de lecture : pour bénéficier d'un même niveau de vie qu'une personne seule ayant un revenu R, un couple sans enfant doit disposer d'un revenu R*1,7 selon l'échelle d'Oxford.*

Si elles ont le mérite d'une relative simplicité, ces échelles d'équivalence font cependant l'objet de critiques. En particulier, elles supposent une mise en commun intégrale des ressources au sein du ménage, sans prendre en compte les transferts à l'intérieur du foyer. Par ailleurs, comme l'a déjà relevé la Cour en 2017[98], l'hypothèse d'économies d'échelles persistantes avec le nombre de personnes présentes au sein du foyer (échelle de Luxembourg) ou constantes (échelle OCDE modifiée) est cohérente avec les résultats des études statistiques des quinze dernières années relatives aux dépenses des ménages, qui ne font apparaître aucun sursaut à partir du 2ème ou du 3ème enfant, mais plutôt des augmentations de charges liées à l'âge des enfants, alors que tant le système du QF que les allocations familiales attribuent au 3ème enfant et aux suivants un poids supérieur au 2ème, voire similaire à celui d'un adulte dans le cas du QF (avec une part entière). Il y est revenu ci-dessous.

Plusieurs travaux, notamment français[99], ont alors tenté de confronter ces échelles à une approche dite « subjective » du niveau de vie, consistant à interroger les ménages sur leur niveau de vie ressenti en fonction de leur revenu. De cette approche, il résulte que les économies

[97] Martin H. [2015], Comment comparer le niveau de vie des personnes seules et des familles ?, *Dossiers solidarité et santé*, 62.

[98] Cour des comptes, « Les prestations monétaires destinées aux ménages modestes », 2017.

[99] Dans le cas de la France : Bloch et Glaude (1983) Une approche du coût de l'enfant, *Économie et Statistique*, 155 (1), p. 51-67 ; Glaude et Moutardier (1991) Une évaluation du coût direct de l'enfant de 1979 à 1989, *Économie et Statistique*, 248, p. 33-49 ; Hourriez et Olier (1997), *op. cit.*, p.84 ; Martin et Périvier (2018), *op. cit.*, p.84 ; Pinel, Schweitzer et Virot (2023) Comment mieux prendre en compte la diversité des familles dans les échelles d'équivalence ?, *Les dossiers de la DREES*, 108.

d'échelle peuvent évoluer en fonction de nombreuses caractéristiques des ménages (il y est revenu ci-dessous).

Le rapprochement de ces échelles d'équivalence avec les parts de QC ou QF au sein du système fiscal serait-il pertinent ?

Un rapprochement semble théoriquement possible, voire souhaitable si l'on considère que ces parts fiscales cherchent également à appréhender les économies d'échelles pour établir les facultés contributives du foyer au regard de ses charges. En revanche il existe plusieurs écueils d'ordre pratique à ce rapprochement. Tout d'abord, l'estimation d'une échelle d'équivalence dépend du contexte socio-économique du pays et les résultats ne sont donc a priori pas directement transposable d'un pays ou d'une période à l'autre. Ensuite, pour les mêmes raisons, il faudrait réestimer l'échelle à échéances régulières afin de la faire évoluer avec les changements de la société et du contexte économique. Enfin, si de nombreuses études portent sur le niveau de vie des ménages selon leur composition, il n'y a pas de réel consensus sur un nombre exact d'UC par configuration familiale, ce qu'illustre au premier chef la diversité des échelles d'équivalence et le fait que les minima sociaux, les aides au logement et les prestations sociales, par exemple, retiennent leurs propres systèmes de cotation des membres du foyer sans qu'il ait jamais été possible de les harmoniser et moins encore de les faire correspondre aux échelles statistiques.

Enfin, il convient de souligner que remplacer les parts fiscales par l'échelle d'équivalence modifiée de l'OCDE, utilisée par l'Insee, conduirait à un alourdissement de l'IR d'environ 2,9 Md€ avec 3,75 millions de foyers fiscaux perdants, pour un montant moyen de perte de 784 €[100]. Le système fiscal français apparaît ainsi plutôt généreux envers les couples avec enfants, principaux gagnants de ces dispositifs, par rapport à ce qu'il serait avec une échelle d'équivalence importée de l'univers statistique et de celui des prestations sociales.

3.4.1.2 Une prise en compte avantageuse du conjoint, un traitement fiscal justifié des familles monoparentales

Alors que le QC accorde deux parts pour un couple marié ou pacsé, les échelles d'équivalence présentées ci-dessus leur accordent entre 1,4 et 1,7 UC, ce qui revient à dire que la vie ne coûte pas deux fois plus cher lorsque l'on est en couple par rapport à un célibataire. Le partage de biens (logement, équipements ménagers, certains loisirs, etc.) permet de réaliser des économies d'échelle substantielles qui ne sont pas prises en compte par le QC.

Signe du traitement avantageux du conjoint par le QC, le coût budgétaire de l'introduction d'une option à l'imposition commune pour les couples de concubins serait de l'ordre de 660 M€, pour environ 890 000 couples gagnants[101]. En outre, si était offerte aux concubins la faculté d'opter pour une imposition commune, devrait symétriquement être offerte aux couples mariés ou pacsés la faculté d'opter pour une imposition séparée, ce qui

[100] Source DGFiP, simulation réalisée pour les parts de QF restreintes aux enfants et autres personnes à charge.

[101] Source DGFiP. Il est supposé que, parmi ces couples, tous ceux tirant un avantage en IR d'une imposition commune et uniquement ceux-là optent pour cette modalité d'imposition. Il s'agit d'une estimation, sachant qu'il est difficile d'identifier l'ensemble des couples en union libre et qu'il est fait l'hypothèse que ces couples sont suffisamment informés pour optimiser leur choix.

représenterait un coût supplémentaire pour l'État. Dans le cas d'une réforme globale, dont la faisabilité serait cependant sujette à caution, il serait néanmoins concevable que l'allègement de l'IR lié à l'ouverture optionnelle de l'imposition commune aux couples de concubins soit compensé par le remplacement de la pondération du QC et du QF par celui des échelles d'équivalence. Une telle réforme, justifiable au nom de l'égalité vis-à-vis des formes du couple, entraînerait une redistribution notable des couples mariés ou pacsés en direction des couples en union libre.

Concernant le cas des familles monoparentales, les différentes études fondées sur une approche subjective concordent pour montrer que leur niveau de vie est surestimé par les échelles d'équivalence usuelles qui ne leur réservent pas de traitement particulier. Or, à revenu équivalent, un couple sans enfant déclare un niveau de vie ressenti plus élevé qu'un parent seul avec enfant. Alors qu'un second adulte dans le foyer permet de réaliser des économies d'échelle, un enfant intensifie les charges domestiques tandis la situation d'isolement induit des coûts supplémentaires, directs ou indirects (frais de garde supplémentaire ou moindre investissement dans la vie professionnelle), en particulier pour le premier enfant. Il conviendrait par conséquent d'avoir une échelle d'équivalence spécifique aux familles monoparentales dont le nombre est en constante augmentation.

Concernant les familles monoparentales, l'étude de Martin et Périvier (2018) attribue entre 1,7 et 2,21 parts pour un foyer monoparental avec un enfant âgé de moins de 14 ans contre un nombre de parts pouvant aller de 1,26 à 1,52 pour un couple sans enfant. Une étude plus récente réalisée par la DREES[102] sur un suréchantillon de familles monoparentales permettant d'améliorer la précision des estimations octroie en revanche 1,5 part à une famille monoparentale, soit une demi-part part supplémentaire au premier enfant, ce qui apparaît en cohérence avec le système fiscal actuel.

Toujours selon l'approche subjective des échelles d'équivalence adoptée par les études précitées, le niveau de vie semble surestimé pour les parents non hébergeant. Cependant, les résultats de ces études sont moins robustes que pour les familles monoparentales en raison de la faible représentation de ce type de foyer dans l'échantillon de ménages sur lequel elles s'appuient. Selon Martin et Périvier (2018), les parents non hébergeant auraient en moyenne des dépenses supplémentaires estimées à un tiers du revenu disponible, tandis que la DREES estime qu'un enfant a un effet négatif significatif sur le niveau de vie, uniquement lorsqu'il y a au moins deux enfants.

3.4.1.3 Une discontinuité au 3ème enfant non justifiée par des économies d'échelle

Initialement motivée par des raisons natalistes, la loi accorde depuis 1980 une part entière à chaque enfant à partir du troisième.

Comme il a été indiqué, les échelles d'équivalence statistiques comme les barèmes des prestations sociales, quelle que soit l'approche adoptée, ne comportent pas une telle discontinuité au troisième enfant et reposent à l'inverse sur la continuité des économies d'échelles qui justifient que les deux premiers enfants ne bénéficient chacun que d'une demi-

[102] Pinel, Schweitzer et Virot (2023), *op. cit.*, p.85.

part. Certaines études[103] suggèrent même l'existence d'économies d'échelle plus fortes à partir du troisième enfant. En tout état de cause, à supposer que le troisième enfant représente un coût supérieur au deuxième, la question se pose de savoir si celui-ci doit être pris en charge par le système fiscal ou par des prestations sociales adaptées permettant notamment de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

Les études montrent en revanche une modulation du « coût » de l'enfant avec l'âge de ce dernier, bien qu'il n'y ait pas de consensus sur l'existence d'un âge pivot. Ainsi, les postes de dépenses d'un ménage sont affectés différemment en fonction de l'âge de l'enfant dont les besoins augmentent et évoluent pour se rapprocher de ceux d'un adulte. Une partie des prestations sociales s'alignent ainsi sur les échelles d'équivalence usuelles avec une majoration à partir de 14 ans. En revanche les échelles d'équivalence ne permettent pas de documenter l'âge limite de 21 ou 25 ans auquel les enfants majeurs poursuivant des études peuvent rester rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

3.4.1.4 Une cohérence à rechercher avec les prestations sociales

À l'instar des échelles d'équivalence usuelles, le nombre de parts de QF attribué à un ménage est indépendant du niveau de revenu, suggérant implicitement qu'un enfant élevé dans un foyer aisé coûte relativement plus cher. Or, selon plusieurs études[104], la charge financière ressentie pour l'éducation d'un enfant tend à décroître avec le revenu. Selon Martin et Périvier (2018), elle pourrait s'apparenter à un coût fixe de l'ordre de 12 000 € au-delà d'un seuil de revenu annuel d'environ 50 000 €. Ce plafonnement de fait justifierait l'existence du plafonnement fiscal.

Tableau n° 25 : Seuils de revenus à partir duquel le plafond de QF est atteint pour les couples mariés ou pacsés (en €)

Nombre d'enfants à charge exclusive	Nombre de parts du foyer	1er revenu plafonné en euros		Evolution
		2012	2022	
1	2,5	69 584	57 562	-17%
2	3	81 042	62 982	-22%
3	4	103 955	73 819	-29%

[103] Par exemple : Citro et Michael (1995) Measuring Poverty: A New Approach. Panel on Poverty and Family Assistance, *Committee on National Statistics, National Research Council*, National Academy Press, Washington, D.C. ; De Vos et Zaidi (1998) Poverty Measurement in the European Union: Country-Specific or Unionwide Poverty Lines? *Journal of Income Distribution*, vol. 8, pp. 77-92 ; Bichop, Grodner, Liu et Ahamdanech-Zarco (2014) Subjective Poverty Equivalence Scales for Euro Zone Countries, *Journal of Economic Inequality*, vol. 12, n°2, pp. 265-278.

[104] Par exemple : Allègre (2012) Faut-il défendre le quotient familial ?, *Revue de l'OFCE*, vol. 122, pp. 187-220 ; Koulovatianos, Schröder et Schmidt (2005) On the Income Dependence of Equivalence Scales, *Journal of Public Economics*, vol. 89, n°5-6, pp. 967-996. ; Forsé et Parodie (2009) Les Français et la justice fiscale, *Revue de l'OFCE*, n°137, pp. 97-132.

Nombre d'enfants à charge exclusive	Nombre de parts du foyer	1er revenu plafonné en euros		Evolution
		2012	2022	
4	5	126 835	84 659	-33%
5	6	149 781	95 496	-36%

Source : Dossier complémentaire 1 de la décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel à partir des données DGFiP ; DGFiP.

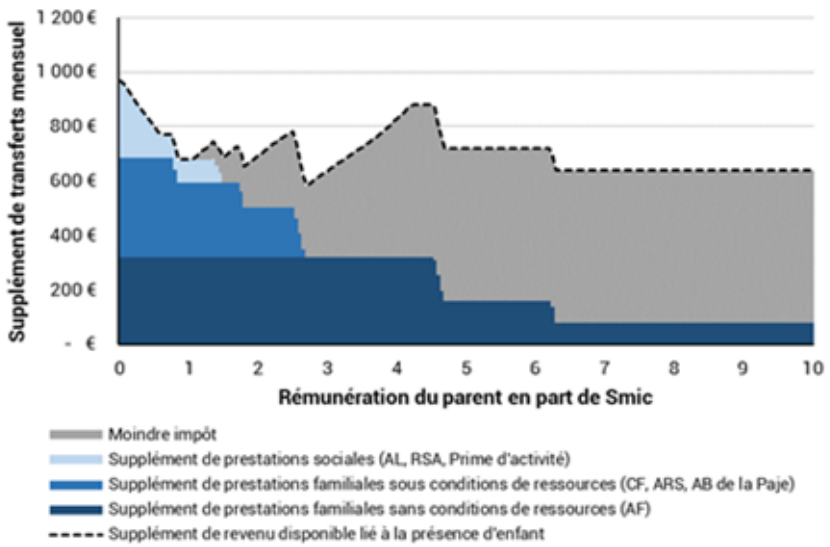
Note : le seuil de plafonnement s'élève en 2022 à 1 592 € par demi-part.

Suite aux baisses successives du plafond du quotient familial, les niveaux de revenus imposables à partir desquels l'avantage lié à l'application du QF est plafonné se sont fortement abaissés (par exemple -36 % pour les couples de cinq enfants), avec pour corollaire une augmentation du nombre de foyers « plafonnés ». Ainsi, en 2021, 17,5 % des foyers bénéficiant de parts de QF au seul titre du rattachement d'enfants mineurs ou majeurs étaient concernés par le plafonnement, pour un gain de 4,5 Md€ pour l'État.

Si l'instauration du plafonnement atténue le caractère régressif du QF, les effets redistributifs du QC et du QF ne peuvent réellement s'apprécier sans tenir compte de l'ensemble des dispositifs de la sphère socio-fiscale, notamment parce que l'IR et donc le QF ne concernent pas les revenus les plus modestes (seuls 44 % des foyers étaient imposables à l'IR sur leurs revenus de 2021). Ainsi, selon la direction générale du Trésor, les aides sociales et fiscales en direction des familles, considérées ensemble, se traduisent par un supplément net versé « quasi » forfaitaire selon les revenus, particulièrement pour les familles avec un ou deux enfants (en dépit de certaines fluctuations selon le niveau de revenu, notamment au-delà de 3 enfants). Le supplément d'aide tend à décroître, en montant, avec le niveau de revenu pour les familles modestes locataires[105], en particulier les familles nombreuses, tandis que le surplus d'aide lié à la présence d'enfant augmente pour les familles imposables bénéficiant du QF. Le plafonnement du quotient familial, combiné à la modulation à la baisse des allocations familiales, limitent le montant des aides pour les familles aisées.

[105] La part décroissante jusqu'à un smic du second parent correspond à la dégressivité des aides au logement.

Graphique n° 12 : Décomposition du supplément de revenu disponible permis par la présence de 3 enfants pour un couple locataire (l'autre parent est rémunéré au Smic à temps plein)



Source : calculs DG Trésor, sur législation applicable fin 2022. Les enfants sont âgés de 6, 8 et 9 ans. Le ménage bénéficie des allocations logement (zone 2 ; loyer égal au loyer-plafond) et le second parent est rémunéré au Smic à temps plein.

Lecture : les transferts socio-fiscaux versés à un ménage locataire composé d'un conjoint inactif en couple avec un conjoint rémunéré au Smic majorés d'environ 970 € en présence de trois enfants de 6 à 9 ans sont évalués par rapport à un couple sans enfant. La majoration de transferts se décompose en un supplément de prestations sociales d'environ 280 €, un supplément de prestations familiales sous conditions de ressources d'environ 370 € et un supplément de prestations familiales sans conditions de ressources d'environ 320 €.

En d'autres termes, les familles seraient aidées pour des montants proches quels que soient leurs niveaux de revenus, les plus modestes par le biais des prestations sociales directes et les plus aisées par l'intermédiaire du QF.

3.4.2 Un aménagement du modèle français régulièrement évoqué

3.4.2.1 Un modèle français qui fait figure d'exception

Au cours des trente dernières années, la tendance générale dans les pays de l'Union européenne est allée dans le sens de l'abandon d'une taxation commune au niveau du ménage au profit d'une imposition individualisée. Les modèles d'imposition sont toutefois nombreux et il existe peu de pays comme la Grèce ou la Suède disposant d'un mode d'imposition totalement individualisé. À l'autre bout du spectre, la France fait figure d'exception avec une imposition commune assortie de mécanismes de conjugalisation et de familialisation directement intégrés au calcul de l'impôt. Certains pays, comme récemment le Luxembourg et le Portugal ont donné la possibilité aux contribuables de choisir entre imposition commune ou séparée, mais le modèle le plus répandu reste un système d'imposition séparée conjuguée à des abattements, réductions ou crédits d'impôt pour tenir compte des revenus du conjoint et des charges de famille.

Malgré une imposition séparée, la plupart des pays reconnaissent une forme de solidarité au sein des couples. En Italie, lorsque l'un des membres du couple ne perçoit pas ou peu de revenus, l'autre membre peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Aux Pays-Bas, les contribuables mariés sont imposés séparément à raison de leurs seuls revenus professionnels, tandis que les autres revenus sont imposés entre les mains de l'un ou l'autre des conjoints, ou des deux, la répartition se faisant librement au choix du couple. De même, certaines déductions (déduction de frais médicaux, d'éducation, de garde d'enfants, les dons aux organismes charitables, etc.) peuvent être réparties librement. Hors de l'Europe, le Canada prévoit qu'un contribuable puisse bénéficier d'une réduction d'impôt complémentaire lorsque son conjoint perçoit peu (ou pas) de revenus.

En cas d'imposition commune, soit par option, soit par obligation comme en France, trois systèmes d'imposition peuvent être distingués :

- le cumul : les revenus des conjoints sont additionnés pour déterminer le revenu imposable. Ce système est par exemple appliqué en Irlande : afin de ne pas pénaliser les couples imposés conjointement, la première tranche du barème (taux de 20 %), normalement de 36 800 €, passe à 45 800 € pour un couple souscrivant une déclaration commune. Lorsque les deux conjoints travaillent, cette tranche de 45 800 € est augmentée du salaire le plus faible, dans la limite de 27 800 € ;
- le fractionnement : le barème de l'impôt sur le revenu s'applique à la moitié du revenu imposable, et l'impôt final à payer est obtenu en multipliant le résultat par deux. C'est le système retenu notamment en Allemagne et au Portugal ;
- le système du quotient familial : il s'agit du modèle français dans lequel le calcul de l'impôt s'appuie sur un barème unique mais prend en compte le nombre de parts du foyer fiscal. D'autres pays ont adopté un système de quotient mais ce dernier peut prendre des formes un peu différentes comme au Luxembourg ou en Suisse où des barèmes sont susceptibles de varier selon la situation familiale, généralement à l'avantage des couples mariés.

Que l'unité d'imposition soit l'individu ou le ménage, la prise en compte des enfants et des personnes à charge est très diverse selon les pays : absence totale de prise en compte, abattements, réductions d'impôt, crédits d'impôts ou encore modulation du barème de l'impôt.

Un certain nombre d'États n'ont adopté aucune mesure fiscale tenant compte de la taille du foyer. C'est en particulier le cas du Danemark et des Pays-Bas (des allocations familiales généreuses y sont cependant versées). De même, au Luxembourg, les « modérations d'impôt pour enfant » sont en fait versées sous forme d'allocations familiales.

Au Royaume-Uni, les enfants fiscalement à charge n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal, excepté pour les personnes aux ressources modestes qui peuvent percevoir le *Universal Tax Credit*, dont le montant prend en compte le nombre d'enfants présents dans le foyer. Des abattements sont accordés notamment en Allemagne et en Hongrie, et des réductions d'impôt en Italie ou au Portugal.

Enfin, la composition du foyer peut être prise en compte par le biais de la modulation de la tranche du barème de l'impôt taxé au taux zéro, comme c'est par exemple le cas en Espagne ou en Belgique. Dans le système belge, chaque enfant fiscalement à charge ouvre droit à un montant d'exonération bénéficiant au conjoint ayant le revenu professionnel le plus élevé.

3.4.2.2 L'individualisation et le crédit d'impôt régulièrement discutés

Conformément à la tendance observée au sein de l'Union Européenne, la question de l'individualisation de l'impôt sur le revenu est régulièrement évoquée dans les débats sur les réformes de l'IR. Une imposition individualisée présenterait l'avantage de la neutralité vis-à-vis des types d'unions et des mécanismes de redistribution privée. Comme vu précédemment, l'imposition commune actuelle peut présenter un désavantage fiscal pour les ménages imposables les plus modestes et un avantage fiscal pour les ménages les plus aisés. L'imposition individuelle présenterait toutefois des inconvénients et un risque d'inconstitutionnalité : elle méconnaîtrait les solidarités familiales[106], elle serait incohérente avec le système de prestations qui prend en compte les revenus du conjoint, elle ne permettrait plus de traiter de manière identique deux couples aux mêmes revenus agrégés.

S'il est difficile d'imaginer le passage à une imposition individualisée en raison d'un trop grand nombre de perdants, il pourrait être envisagé de donner la possibilité aux contribuables de choisir entre imposition commune ou séparée, conformément à ce qui est fait dans d'autres pays. Comme il a été indiqué, cela entraînerait toutefois un coût significatif pour les finances publiques.

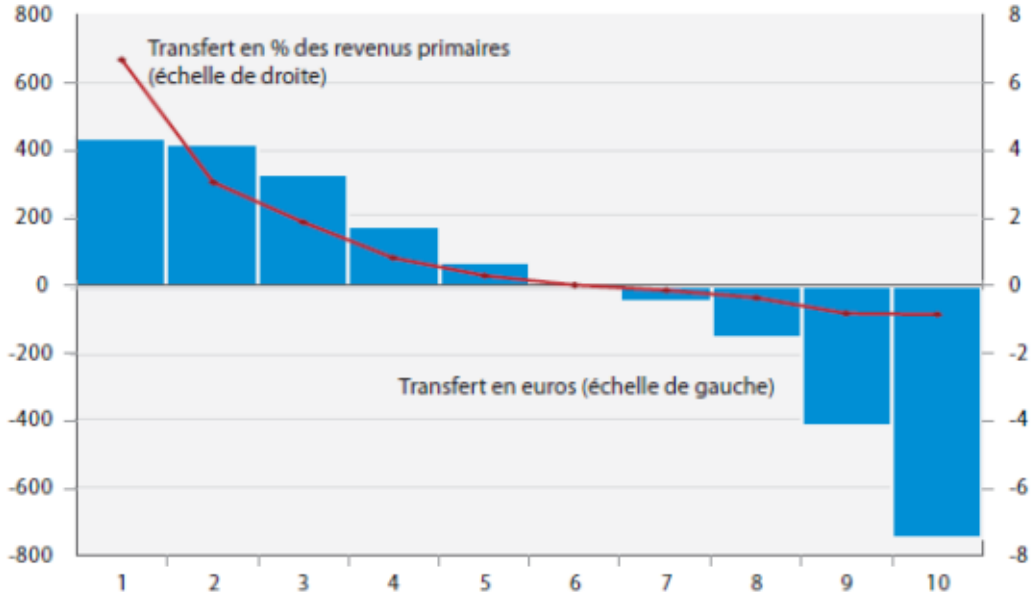
La question se pose ensuite de la prise en compte de situations particulières comme les familles monoparentales, les situations de veuvage, le handicap ou encore les parents non hébergeant. Ces situations sont ignorées par les échelles d'équivalence usuelles et l'on peut d'ailleurs s'interroger sur le principe d'un avantage croissant avec le revenu, comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines d'entre elles avec le QF, d'autant plus que des prestations sociales existent déjà pour soutenir les foyers confrontés à ces situations. Certains pays comme l'Allemagne ont opté pour un système où sont articulés abattements fiscaux et allocations familiales de telle sorte qu'ils ne peuvent être cumulés.

Concernant la prise en compte des enfants à charge, le mécanisme du QF vient limiter la progressivité de l'impôt. Les détracteurs du QF le qualifient ainsi d'anti-redistributif. Afin de préserver la redistribution verticale, une alternative au QF régulièrement avancée est le crédit d'impôt. Des économistes[107] recommandent par exemple l'instauration d'un impôt individualisé progressif assorti de mécanismes de crédits d'impôt ou d'abattements plafonnés par personne à charge afin de prendre en compte les charges de familles. L'OFCE a estimé en 2012 les effets redistributifs, à coût constant, d'un crédit d'impôt s'élevant à 635 euros par an par rapport au système actuel du QF : Si à 60 %, les deux systèmes bénéficieraient aux mêmes foyers, la mise en place d'un crédit d'impôt induirait également une forte redistribution verticale, des ménages les plus aisés vers les ménages les plus modestes, d'autant que ces derniers, non imposables, ne bénéficiaient pas du QF.

[106] Dans le cas d'une individualisation complète et sans prise en compte du conjoint comme cela est le cas dans certains pays.

[107] Landais, C., Piketty, T. et Saez, E. (2011). *Pour une révolution fiscale : un impôt sur le revenu pour le XXI siècle*. Paris: Seuil.

Graphique n° 13 : Transferts moyen liés au remplacement du quotient familial par un crédit d'impôt forfaitaire par enfant à charge par décile de niveau de vie



Source : Allègre G. (2012) Faut-il défendre le quotient familial ?, Revue de l'OFCE, vol. 122, 187-220.

Le crédit d'impôt présenterait aussi l'avantage d'une meilleure lisibilité de l'effort budgétaire consenti par la Nation en faveur des familles. Sur ce dernier point, sans modification du QC et QF, il pourrait être envisagé, comme proposé dans un rapport IGF-IGAS de juillet 2021, d'ajouter une ligne supplémentaire dans l'avis d'imposition retraçant le montant de la réduction associée en euro avant et après conjugalisation et familialisation.

Quelle que soit la réforme, qu'il s'agisse d'un alignement des parts fiscales sur les échelles d'équivalence, de leur remplacement par un crédit d'impôt et/ou d'une individualisation sur option mettant fin à l'exception française, elle présenterait certainement d'importants coûts de mise en œuvre et impliquerait des transferts de charges significatifs. Il serait alors nécessaire de repenser le système socio-fiscal dans son ensemble du fait de l'imbrication entre prestations sociales et dispositifs fiscaux. Or malgré la complexité du système fiscal, la prise en compte, pour une configuration familiale donnée, de la capacité contributive au travers des mécanismes de QC et de QF semble assurer sa fonction redistributive lorsqu'elle se conjugue avec les prestations sociales.

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _____

Le système d'imposition français des revenus fait figure d'exception par rapport aux systèmes adoptés par les autres pays en termes de prise en compte des conjoints et des enfants, notamment en ce qu'il oblige les couples mariés et pacsés à une imposition commune.

Le quotient familial est le vecteur d'une redistribution horizontale des foyers sans enfant vers les familles avec enfants mais, associé au quotient conjugal, il atténue la redistribution verticale opérée par la progressivité de l'impôt en favorisant les familles les plus aisées. Au-

delà d'un certain niveau de revenus, l'avantage en impôt procuré par le quotient familial est cependant plafonné.

Le quotient conjugal a pour effet de minorer, par rapport à une imposition individuelle, l'impôt des couples mono-actifs ou biactifs aux forts écarts de revenus. Le système de la décote et l'existence de plafonds de dépenses fiscales non conjugalisés rendent toutefois l'imposition conjointe parfois défavorable pour les couples. Le système de quotient conjugal ayant pour effet mécanique de diminuer le taux marginal d'imposition du premier apporteur de ressources et d'augmenter celui du second, il est parfois dénoncé comme étant désincitatif au travail des femmes sans que cela soit réellement démontré.

Les poids accordés au conjoint et aux enfants par le système fiscal ne sont pas pleinement cohérents avec les échelles d'équivalence utilisées dans le champ statistique et par les prestations sociales, qui visent à mesurer les économies d'échelle permises par la vie en commun. En effet, le système fiscal ignore les économies d'échelles retirées de la vie en couple. Il semble en revanche soutenir le niveau de vie des familles monoparentales de manière cohérente avec les résultats des études sur ces dernières.

Malgré sa complexité, le système fiscal français, assure, par son articulation avec les prestations sociales, l'objectif de redistribution assigné au système socio-fiscal dans son ensemble. Des réformes d'imposition des familles sont néanmoins régulièrement proposées, qu'il s'agisse de l'individualisation de l'imposition ou de l'ouverture optionnelle de l'imposition conjointe aux couples non mariés et pacsés. Sous réserve de leur constitutionnalité, elles emporteraient des coûts de mise en œuvre significatifs et des transferts de charge importants et ne pourraient être envisagées que dans le cadre d'une réforme globale de la prise en compte des charges de famille par les systèmes sociaux et fiscaux.

ANNEXES

Annexe n° 1. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR non conjugalisés 96
Annexe n° 2. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR conjugalisés 97
Annexe n° 3. Seuils de RFR de l'année 2023 sur les revenus de 2022 pour les allègements de la taxe foncière (en €) 100
Annexe n° 4. Seuils d'assujettissement à la CSG et à la CRDS pour les pensions de retraite et d'invalidité pour l'année 2023 (en €) 102

Annexe n° 1. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR non conjugalisés

Tableau n° 26 : Réductions d'impôts non conjugalisées

	Limite de la base de calcul	Taux
Dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté	1 000 €	75%
Dons versés du 2 juin au 31 décembre 2021 à des associations cultuelles	55 €	75%
Primes des contrats de rente-survie et d'épargne handicap	1525 € + 300 € (1)	25%
Investissement locatif "Pinel" et "Denormandie"	300 00 €	12%, 18%, 23%, 29%
Investissement location meublée non professionnelle	300 00 €	11%
Travaux de restauration immobilière "Malraux"	400 000 € sur 4 ans	22% ou 30%
Travaux de réhabilitation des résidences de tourisme	22 000 € (2)	20%
Conservation, rénovation d'objets classés monuments historiques	20 000 €	18%
Cotisations pour la défense des forêts contre l'incendie	1 000 €	50%
Souscription au capital de Sofica	25 % revenu global (maximum de 18 000 €)	30 %, 36 % ou 48%

Source : déclaration de revenus 2021 – brochure pratique 2022
(1) Majoration par enfant à charge. La majoration est divisée par deux pour un enfant en résidence alternée
(2) Plafond par logement pour les travaux adoptés au cours de la période 2017-2019

Tableau n° 27 : Crédits d'impôts non conjugalisés

	Limite de la base de calcul	Taux
Frais de garde des enfants de moins de 6 ans	2 300 €	50%
Sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile	De 12 000 € à 20 000 €	50%

Source : déclaration de revenus 2021 – brochure pratique 2022

Annexe n° 2. Réductions et crédits d'impôts au titre de l'IR conjugalisés

Tableau n° 28 : Réductions d'impôts conjugalisées

Réductions conjugalisées			
Existence de plafonds distincts			
	Limite de la base de calcul		Taux
	Personne seule	Couple	
Dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes	10 000 € par personne hébergée		25%
Souscription au capital de PME et d'entreprises d'utilité sociale (ESUS)	50 000 €	100 000 €	18% ou 25%
Souscription au capital de sociétés foncières solidaires	50 000 €	100 000 €	25%
Souscription de parts de FCP dans l'innovation (FCPI)	12 000 €	24 000 €	18% ou 25%
Souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP)	12 000 €	24 000 €	18% ou 25%
Souscription de parts de FIP investis en Corse	12 000 €	24 000 €	30%
Souscription de parts de FIP investis outre-mer	12 000 €	24 000 €	30%
Souscription au capital d'entreprises de presse	5 000 €	10 000 €	30% ou 50%
Intérêts d'emprunt pour reprise d'une société	20 000 €	40 000 €	25%
Investissements forestiers	5 700 € (acquisition)	11 400 € (acquisition)	18%
	6 250 € (assurance)	12 500 € (assurance)	76%
Intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs	5 000 €	10 000 €	50%
Conjugalisées par le mode de calcul			
	Limite de la base de calcul		Taux
Dons aux œuvres d'intérêt général, d'utilité publique, aux partis politiques et aux candidats aux élections	20 % du revenu imposable (1)		66%
Enfants à charge poursuivant leurs études	Réduction de 61 €, 153 € ou 183 € par enfant éligible (2)		

Réductions conjugalisées		
Investissement outre-mer dans le logement et au capital de certaines sociétés	10% ou 20 % des sommes payées (dans une limite de coût par m²)	18% ou 38% (3)
Investissement outre-mer dans le logement social	Prix de revient du logement (dans une limite de coût par m²)	50%
Investissement outre-mer dans le cadre d'une entreprise	Montant HT de l'investissement	38,25%, 45,9% (4)

Source : déclaration de revenus 2021 – brochure pratique 2022

(1) Les dons et cotisations versés aux partis politiques sont limités à 15 000 € par an et par foyer. Les dons excédant le plafond de 20 % du revenu imposable sont reportés sur les cinq années suivantes.

(2) Somme divisée par deux pour un enfant en résidence alternée.

(3) Ces taux sont majorés lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et lorsqu'il est muni d'un équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

(4) D'autres taux sont applicables selon la nature et le lieu de l'investissement et selon qu'il s'agit d'un investissement direct ou d'un investissement donné en location.

Tableau n° 29 : Crédits d'impôt conjugalisés

Crédits d'impôt conjugalisés			
Existence de plafonds distincts			
	Limite de la base de calcul		Taux
	Personne seule	Couple	
Dépenses en faveur de l'aide aux personnes dans l'habitation principale (1)	5 000 €	10 000 €	25%
Investissements forestiers	6 250 € (travaux)	12 500 €	18% ou 25%
	2 000 € (contrat de gestion)	4 000 € (contrat de gestion)	18% ou 25%
Conjugalisés par le mode de calcul			
	Limite de la base de calcul		Taux
Cotisations syndicales versées par les salariés et les pensionnés	1% des salaires et pensions		66%
Installation de système de charge de véhicule électrique	400 € par système de charge		75%
Investissement en Corse	Montant de l'investissement		20%

Source : déclaration de revenus 2021 – brochure pratique 2022

(1) Les chiffres figurant dans le tableau sont relatifs aux dépenses d'équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées (et à compter de 2018, équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap). Le plafond est pluriannuel, applicable pour une période de cinq années consécutives. Ces plafonds sont majorés de 400 € par personne à charge (200 € pour un enfant en résidence alternée). Les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques ouvrent droit à un crédit d'impôt de 40 % pour des dépenses plafonnées à 20 000 €, plafond pluriannuel applicable pour une période de cinq années consécutives

Annexe n° 3. Seuils de RFR de l'année 2023 sur les revenus de 2022 pour les allègements de la taxe foncière (en €)

Dispositif	Parts de RFR	Métropole	Guadeloupe, Martinique, La Réunion	Guyane	Mayotte
Article 1417-I					
• *Exonération doctrinale de TF pour les titulaires de l'AAH (BOI-IF-TFB-10-55-10 §10 et 40)* • *Exonération de TF pour les personnes âgées de plus de 75 ans (art.1391)* • *Dégrèvement de 100 € de TF pour les contribuables âgés de plus de 65 ans (art.1391 B et 1391 B bis)*	Pour la première part	11 885	14 064	14 703	22 036
	Pour la demi-part suivante	3 174	3 359	4 047	6 063
	Pour toute demi-part supplémentaire	3 174	3 174	3 174	4 754
Article 1417-I bis					
Exonération de TF « de droit acquis » pour les contribuables de plus de 75 ans (art.28 LFR pour 2014)	Pour la première part	15 057	17 424	18 752	18 752

Dispositif	Parts de RFR	Métropole	Guadeloupe, Martinique, La Réunion	Guyane	Mayotte
	Pour toute demi-part supplémentaire	3 174	3 174	3 174	3 174
Article 1417-II					
Plafonnement de TF (art.1391 B ter)	Pour la première part	27 947	33 774	37 013	40 675
	Pour la demi-part suivante	6 530	7 132	7 164	7 874
	Pour la demi-part suivante	5 140	6 831	7 164	7 874
	Pour la demi-part suivante	5 140	5 140	6 100	6 704
	Pour toute demi-part supplémentaire	5 140	5 140	5 140	5 647

Source : législation

Annexe n° 4. Seuils d'assujettissement à la CSG et à la CRDS pour les pensions de retraite et d'invalidité pour l'année 2023 (en €)

	Parts de RFR	Métropole	Guadeloupe, Martinique, La Réunion	Guyane
Taux réduit	Pour la première part	11 614	13 741	14 368
	Première demi-part	3 101	3 411	3 566
	Pour toute demi-part supplémentaire	3 101	3 101	3 101
	Premier quart de part	1 551	1 706	1 783
	Pour tout quart de part supplémentaire	1 551	1 551	1 551
Taux médian	Pour la première part	15 183	17 424	18 752
	Première demi-part	4 054	4 457	4 661
	Pour toute demi-part supplémentaire	4 054	4 054	4 054
	Premier quart de part	2 027	2 229	2 331
	Pour tout quart de part supplémentaire	2 027	2 027	2 027
Taux normal	Pour la première part	23 564	23 564	23 564
	Pour toute demi-part supplémentaire	6 290	6 290	6 290
	Pour tout quart de part supplémentaire	3 145	3 145	3 145

Source : législation